BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**TÔ MINH TÂM**

# PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở XÃ HỘI - THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**
**NGÀNH LUẬT KINH TẾ**
**MÃ SỐ: 8380107**

**NĂM 2024**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**TÔ MINH TÂM**
**MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422048**

# PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở XÃ HỘI - THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**
**NGÀNH LUẬT KINH TẾ**
**MÃ SỐ: 8380107**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN**
**TS. TRẦN VANG PHỦ**
**TS. PHẠM YẾN NHI**

**NĂM 2024**

# TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng.**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn 1: **TS. Trần Vang Phủ, Trường Đại học Cần Thơ.**

Người hướng dẫn 2: **TS. Phạm Yến Nhi, Trường Đại học An Giang.**

Tác giả: **Tô Minh Tâm** Khóa học: 29 Niên khoá: 2022-2024

**Giới thiệu:** Chiến lược phát triển nhà ở xã hội bền vững đang là một trong những chiến lược trọng yếu trong quá trình ổn định chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, để có thể phát triển nhà ở xã hội một cách bền vững, Đảng và Nhà nước đã ban hành chủ trương, chính sách khuyến khích chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất; giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án; cho vay ưu đãi lãi suất thấp. Sau thời gian áp dụng Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập, vướng mắc ngay trong quy định và trong triển khai thực hiện. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện chế định về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

**Mục tiêu:** Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội trên cả nước nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng, nêu lên những điểm sáng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

**Phương pháp:** Để làm rõ các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích luật viết và phương pháp so sánh. Ngoài ra phương pháp thống kê cũng được sử dụng để thu thập các số liệu trong các bài nghiên cứu và thực tế. Cuối cùng, phương pháp phân tích, diễn giải, bình luận được sử dụng để phân tích các quy định liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật.

**Kết luận:** Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội đã giúp những người lao động có thu nhập thấp có được chỗ ở, một nơi "an cư lạc nghiệp". Mặc dù vậy, tình hình thực tiễn và những quy định điều chỉnh liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

*Từ khóa: Nhà ở xã hội, ưu đãi, chính sách nhà ở xã hội.*

# ABSTRACT

Title of the topic: **Law on incentives for social housing investment projects - Practical application in Soc Trang province.**

Specialization: Economic Law Code: 8380107 Major: Law

Instructor 1: **Dr. Tran Vang Phu, Can Tho University.**

Instructor 2: **Dr. Pham Yen Nhi, An Giang University.**

Author: To Minh Tam Course: 29 Academic Year: 2022-2024

**Introduction:** Sustainable social housing development is one of the crucial strategies in stabilizing social welfare policies. However, in order to develop social housing in a sustainable manner, the Party and the State have issued guidelines and policies to encourage investors to develop social housing, such as land use fee exemption; reduction of value-added tax and corporate income tax; support for technical infrastructure investment both inside and outside the project; and low-interest loans. After the implementation of the Housing Law in 2014 and the accompanying guidelines, there are still many shortcomings and difficulties in both the regulations and the implementation. Therefore, it is necessary to study and propose solutions to improve the provisions on incentives for social housing investment projects.

**Objective:** Study the theoretical issues and legal regulations regarding incentives for social housing investment projects. Based on the practical application of the law on incentives for social housing investment projects nationwide in general and in Soc Trang province in particular, identify the bright spots as well as the shortcomings and limitations of the legal regulations. From there, propose solutions to contribute to the improvement of the law on incentives for social housing investment projects.

**Methods:** To clarify the theoretical foundations and legal regulations regarding incentives for social housing investment projects, the author uses theoretical research method, legal writing analysis method, and comparative method. In addition, statistical method is also used to collect data in research papers and practice. Finally, the method of analysis, interpretation, and commentary is used to analyze the regulations related to incentives for social housing investment projects, thereby proposing appropriate solutions and contributing to the improvement of the law.

**Conclusion:** Through the research results, it is found that the law on incentives for social housing investment projects has helped low-income workers to have a place to live, a place to settle down. However, the actual situation and the regulations related to incentives for social housing investment projects still have many limitations and shortcomings. Therefore, the author has proposed solutions to improve the legal framework for incentives for social housing investment projects to be in line with the actual situation.


*Keywords: Social housing, preferential, social housing policy.*

# MỤC LỤC

Chấp thuận của hội đồng ..... i

Lời cảm ơn ..... ii

Tóm tắt ..... iii

Abstract ..... iv

Lời cam đoan ..... v

Mục lục ..... vi

Danh mục bảng ..... ix

Danh mục từ viết tắt ..... x

**Lời mở đầu ..... 1**

1. Lý do chọn đề tài ..... 1

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ..... 2

2.1. Công trình nghiên cứu trong nước ..... 3

2.1.1. Bài báo, tạp chí ..... 3

2.1.2. Luận án, luận văn ..... 4

2.1.3. Sách, giáo trình ..... 5

2.2. Công trình nghiên cứu nước ngoài ..... 6

3. Mục tiêu nghiên cứu ..... 8

4. Câu hỏi nghiên cứu ..... 9

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..... 9

5.1. Đối tượng nghiên cứu ..... 9

5.2. Phạm vi nghiên cứu ..... 10

6. Phương pháp nghiên cứu ..... 10

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn ..... 11

8. Kết cấu luận văn ..... 11

**Chương 1: Cơ sở lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội ..... 13**

1.1 Khái quát về nhà ở xã hội ..... 13

1.1.1 Khái niệm nhà ở xã hội ..... 13

1.1.2 Phân loại nhà ở xã hội .....18
1.1.3 Hình thức phát triển nhà ở xã hội .....21
1.1.4 Ý nghĩa của nhà ở xã hội .....23
1.2 Khái quát về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....26
1.2.1 Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư .....26
1.2.2 Cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....27
1.2.3 Vai trò của việc quy định chế độ ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.....33
1.3 Quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....35
1.3.1 Điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....35
1.3.2 Cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....37
1.3.3 Cơ chế ưu đãi về thuế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....40
1.3.4 Cơ chế ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....41
1.4 Cơ chế ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.....46
Kết luận Chương 1.....49
**Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện.....50**
2.1 Khái quát việc thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng .....50
2.2 Một số bất cập trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....55
2.2.1 Bất cập trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội.....55
2.2.2 Bất cập trong quy định pháp luật ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....65
2.3 Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....70
2.3.1 Kinh nghiệm của Singapore, Hàn Quốc .....72
2.3.2 Kinh nghiệm của Hà Lan.....76
2.3.3 Kinh nghiệm của Hoa Kỳ .....81

2.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội .....84

2.4.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội .....84

2.4.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội .....97

Kết luận Chương 2.....104

Kết luận.....105

Danh mục tài liệu tham khảo

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội .....45

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Nội dung |
|---|---|
| Luật Nhà ở năm 2014 | Luật Nhà ở năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022 |
| Nghị định số 45/2014/NĐ-CP | Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất |
| Nghị định số 99/2015/NĐ-CP | Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở |
| Nghị định số 100/2015/NĐ-CP | Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội |
| Nghị định số 49/2021/NĐ-CP | Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. |
| Nghị định số 35/2023/NĐ-CP | Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng |
| Thông tư số 20/2016/TT-BXD | Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội |
| Thông tư số 10/2018/TT-BTC | Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất |
| Thông tư số 09/2021/TT-BXD | Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội |

# LỜI MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Nhà ở không chỉ là tài sản lớn đối với mỗi gia đình, cá nhân, mà còn là yếu tố phản ánh sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cùng với sự tăng trưởng về dân số trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng, thì nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là một vấn đề xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng gia đình chính sách, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo,... Quá trình đô thị hóa và tình trạng gia tăng dân số tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng kéo theo nhu cầu về nhà ở cung không đáp ứng đủ cầu. Có những giai đoạn, thị trường nhà ở phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị mới ra đời. Tuy nhiên, do mức giá nhà ở tại Việt Nam thường cao hơn mức thu nhập trung bình của đa số người dân, điều này dẫn đến chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số đủ khả năng sở hữu nhà ở dưới hình thức mua để sử dụng. Còn lại, đa số người dân đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những đối tượng thuộc chính sách hầu như không có cơ hội được sở hữu nhà ở.

Trước thực trạng trên, Đảng và Nhà nước đã ban hành chủ trương, chính sách quan trọng nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực trong xã hội phục vụ việc xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Nhà ở xã hội là một chính sách đúng đắn và mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được nhà ở để từ đó được an cư, lạc nghiệp. Thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách nhà ở xã hội, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương ban hành. Đến nay, hệ thống pháp luật về nhà ở xã hội về cơ bản đã được ban hành tương đối đầy đủ, nhiều sự đổi mới có tính đột phá để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội. Những chính sách này nhận được sự ủng hộ của người dân, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp điển hình như chính sách ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phát triển các dự án xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi thuế giá trị gia tăng, ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội,... Mặc dù, nhu cầu về nhà ở xã hội có số lượng lớn nhưng thực tế đến nay chưa có dự án nhà ở xã hội nào được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các cơ chế, chính sách ưu đãi chung chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, trong khi đó nguồn lực của tỉnh còn hạn chế,

chưa thể thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ bổ sung khác. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản còn chưa kịp thời, còn chậm so với yêu cầu; có một số nội dung vẫn chưa được quy định, quy định chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế, có những quy định chưa đúng thẩm quyền, chưa phù hợp với pháp luật nhà ở xã hội hiện hành.

Tăng cung nhà ở xã hội trên thị trường bất động sản không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc đảm bảo cho người dân nhu cầu cơ bản về chỗ ở. Trên phương diện thị trường, nhà ở xã hội là phân khúc kém hấp dẫn về tính thương mại. Các chính sách ưu đãi hiện hành mà Nhà nước dành cho chủ đầu tư nhà ở xã hội hiện nay không những nhiều mà còn đa dạng về hình thức, mặc dù vậy lại không phát huy hiệu quả cao thể hiện qua cung cầu thực tế quá chênh lệch, nhiều nội dung chỉ mang tính hình thức, không thực chất và không có cơ chế để thực hiện. Nhìn một cách tổng thể về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn đối với vấn đề này vẫn còn tồn tại bất cập, vướng mắc ngay trong quy định và trong triển khai thực hiện. Sau 03 năm xây dựng, ngày 27/11/2023 Quốc hội thông qua Luật Nhà ở năm 2023, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tính hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Nhà ở năm 2023 với các luật khác có liên quan. Tuy nhiên, tác giả cho rằng quy định trong Luật Nhà ở năm 2023 chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khắc phục được các lỗ hổng.

Việc xây dựng một hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng và khả thi quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vô cùng bức thiết nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động này được thực thi trên thực tế, góp phần vào sự phát triển thị trường bất động sản trong đó có nhà ở xã hội. Đây là lý do tác giả chọn đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng"*** làm đề tài Luận văn Thạc sĩ Luật học. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung, tạo tiền đề phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

**2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài**

Đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng"*** là một đề tài mới, tác giả nhận thấy đây là lĩnh vực có rất ít công trình nghiên cứu chuyên sâu khai thác vấn đề này. Tác giả chưa tìm thấy các công trình khoa học, các bài viết nghiên cứu một cách tổng quát, bao quát trực tiếp đến nội dung cần nghiên cứu. Nhận thức được vai trò quan trọng của đề tài và nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tác giả có thể kể đến các công trình nghiên cứu liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội đã được một số tác giả nghiên cứu dưới nhiều góc độ, phạm vi khác nhau và đạt được những thành công nhất định.

### *2.1. Công trình nghiên cứu trong nước*

*2.1.1. Bài báo, tạp chí*

Khi bàn luận pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội có nhiều công trình nghiên về vấn đề này đã được công bố, cụ thể như:

Phạm Thái Sơn. (2014). Nhà ở xã hội tại Việt Nam: Quan niệm, chính sách và thực tiễn. *Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 18*. Bài viết của tác giả giới thiệu tóm tắt khung pháp lý liên quan đến phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam, phân tích những thay đổi căn bản liên quan đến khái niệm "nhà ở xã hội" nhằm cho thấy những bước tiến nhất định về cách thức tiếp cận và quan điểm phát triển nhà ở xã hội ở nước ta. Đi kèm theo đó là những thay đổi và bổ sung liên quan đến đối tượng thụ hưởng và điều kiện tiếp cận nguồn nhà ở xã hội.

Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng, Lê Minh Viễn. (2019). Bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9*. Trong bài viết này, tác giả phân tích những khó khăn, bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp cụ thể như: Chưa có văn bản cụ thể quy định về khái niệm người thu nhập thấp dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng để thực hiện việc cho vay vốn; về quy định xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở tại chính quyền địa phương và việc xác nhận có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế; về giá nhà ở xã hội vẫn chưa hợp lý và chưa phù hợp với thu nhập của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; vị trí xây dựng các dự án nhà ở xã hội chưa hấp dẫn nhà đầu tư và người dân có nhu cầu mua, thuê mua. Qua đó, đưa ra kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn và hoàn thiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Trong đó, có phần quy định về giá nhà ở xã hội vẫn chưa hợp lý và chưa phù hợp với thu nhập của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, vị trí xây dựng các dự án nhà ở xã hội chưa hấp dẫn nhà đầu tư và người dân có nhu cầu mua, thuê mua. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài "Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng".

Phạm Yến Nhi. (2021). Kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20*. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số vấn đề liên quan đến cơ sở tính giá thuê mua, phương thức thanh toán và cơ chế kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật nhà ở về kiểm soát giá thuê mua nhà ở nước ta. Trong đó phần cơ sở tính giá thuê mua, phương thức thanh toán và cơ chế kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội là liên quan đến đề tài. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài "Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng".

Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Hồng Nam. (2023). Vướng mắc trong quy định về nhà ở xã hội và một số kiến nghị. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 337*. Trong bài

viết này, tác giả phân tích quy định pháp luật về nhà ở xã hội; một số bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về nhà ở xã hội: Quy định phê duyệt giá bán nhà ở xã hội chưa hợp lý, các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội tiếp cận vốn vay ưu đãi còn nhiều khó khăn, về bốc thăm mua nhà ở xã hội, giao chủ đầu tư vừa bán nhà, vừa kiểm soát hồ sơ là chưa hợp lý và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nhà ở xã hội.

Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số 56*. Trong bài viết tác giả phân tích quy định của pháp luật về ba loại ưu đãi bao gồm: Ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi về thuế. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Các bài viết này đã cung cấp một số nội dung quan trọng liên quan đến khung pháp lý phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, phân tích những khó khăn, bất cập quy định pháp luật về nhà ở xã hội trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đưa ra kiến nghị giải pháp khắc phục khó khăn và hoàn thiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội. Nêu các chính sách cho vay nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở Việt Nam trong thời gian qua, các chính sách ưu đãi về tín dụng đối với nhà ở xã hội vẫn còn những điểm vướng mắc dựa trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện. Đồng thời, phân tích quy định pháp luật ưu đãi về quyền sử dụng đất, ưu đãi về thuế, ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Những bài viết này có vai trò quan trọng cho người viết hình thành cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển nhà ở xã hội ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, các bài viết cũng đưa ra những giải pháp liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

*2.1.2. Luận án, luận văn*

Một số công trình nghiên cứu dưới hình thức luận văn, luận án đã nhìn nhận, đánh giá về vấn đề mà tác giả đang tập trung nghiên cứu cụ thể như:

Huỳnh Dũng Tiến. (2020). *Pháp luật về kinh doanh nhà ở xã hội tại Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn nghiên cứu về cơ sở lý luận về nhà ở xã hội và kinh doanh nhà ở xã hội, thực trạng quy định pháp luật về kinh doanh nhà ở xã hội và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kinh doanh nhà ở xã hội.

Nguyễn Thị Thanh Thủy. (2020). *Tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong Luận án tác giả nghiên cứu về cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về nhà ở xã hội, đưa ra thực trạng tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay gồm có: Tiếp cận chính sách nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi

mua nhà ở xã hội, thông tin nhà ở xã hội. Tác giả chỉ ra quy trình và các hình thức sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội, thực trạng sử dụng nhà ở xã hội.

Phạm Yến Nhi. (2023). *Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Luận án này tác giả tập trung nghiên cứu lý luận về thuê mua nhà ở xã hội, quy định pháp luật về chủ thể tham gia thuê mua gồm có bên cho thuê mua và bên thuê mua, quy định về giá và chất lượng nhà ở xã hội cho thuê mua. Đồng thời, chỉ ra những bất cập và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về chủ thể tham gia thuê mua, giá và chất lượng nhà ở xã hội cho thuê mua. Trong đó có phần quy định về bên cho thuê mua nhà ở xã hội: Điều kiện đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê mua; quy định về kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội; bất cập và kiến nghị quy định pháp luật về bên cho thuê mua nhà ở xã hội, quy định pháp luật về giá thuê mua nhà ở xã hội là liên quan đến đề tài. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài "Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng".

Các công trình nghiên cứu này đã giúp cho tác giả hệ thống lại những quy định pháp luật về tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội; phân tích, đánh giá một cách có hệ thống quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh giao dịch thuê mua nhà ở xã hội qua các khía cạnh: Điều kiện đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê mua; đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội; Giá và chất lượng nhà ở xã hội cho thuê mua, đồng thời tham khảo quy định của một số quốc gia trên thế giới. Tác giả chỉ ra những bất cập và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về chủ thể tham gia thuê mua, giá và chất lượng nhà ở xã hội cho thuê mua qua đó xây dựng hệ thống cơ sở lý luận, hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng và khả thi cho pháp luật thuê mua nhà ở xã hội. Đây là nền tảng cho tác giả tham khảo tìm hiểu sâu hơn đối với pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

*2.1.3. Sách, giáo trình*

Sách chuyên khảo mang tính chuyên môn cao liên quan đến nội dung đề tài như:

Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào các vấn đề sau: *Một là*, các vấn đề cơ bản về nhà ở xã hội; *Hai là*, quy trình thực hiện dự án nhà ở xã hội; *Ba là*, giao dịch mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội; *Bốn là*, đánh giá ưu nhược điểm của nhà ở xã hội hiện nay ở Việt Nam cũng như kiến nghị giải pháp để hoàn thiện chế định này. Trong đó có phần tổng quan về nhà ở xã hội; các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội; các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp; nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài "Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng".

Phạm Yến Nhi. (2023). *Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuốn sách này tác giả nêu lên các vấn đề: Tổng quan về thuê mua nhà ở xã hội; quy định về bên cho thuê mua nhà ở xã hội: Điều kiện đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, điều kiện để chủ đầu tư đưa dự án nhà ở xã hội vào giao dịch, cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê mua; quy định về bên thuê mua nhà ở xã hội; quy định về giá thuê mua nhà ở xã hội: Cách thức tính giá thuê mua nhà ở xã hội và kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội; quy định về chất lượng nhà ở xã hội thuê mua; bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, quy định pháp luật về giá thuê mua nhà ở xã hội là liên quan đến đề tài. Trong đó có phần quy định về bên cho thuê mua nhà ở xã hội: Điều kiện đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê mua; quy định về kiểm soát giá thuê mua nhà ở xã hội; bất cập và kiến nghị quy định pháp luật về bên cho thuê mua nhà ở xã hội, quy định pháp luật về giá thuê mua nhà ở xã hội là liên quan đến đề tài. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài "Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng".

Qua nghiên cứu công trình khoa học nêu trên, tác giả nhận thấy công trình là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Công trình đề cập một cách có hệ thống thủ tục pháp lý thực hiện dự án nhà ở xã hội, giao dịch nhà ở xã hội và những bất cập trong quy định pháp luật về giao dịch nhà ở xã hội từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện áp dụng và xây dựng pháp luật, qua đó đưa ra một số kiến nghị để góp phần hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực nhà ở xã hội; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, duy trì và phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Giúp các chủ đầu tư hiểu rõ và áp dụng đúng các chính sách, tiêu chuẩn; nắm bắt và vận dụng kịp thời các cơ hội; hạn chế tối đa những rủi ro, thách thức trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Công trình này là cơ sở giúp cho người viết có cách nhìn tổng quan và tìm hiểu sâu hơn đối với pháp luật về nhà ở xã hội nói chung, pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nói riêng để hoàn thành luận văn của tác giả.

### *2.2. Công trình nghiên cứu nước ngoài*

Các công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo và bài viết nước ngoài cũng khai thác khá nhiều về đề tài này như:

Anita Blessing & Tony Gilmour. (2011). The Invisible Hand? Using Tax Credits to Encourage Institutional Investment in Social Housing. *International Journal of Housing Policy, Vol. 11, No. 4.* Bài viết này đối chiếu các chương trình tín dụng thuế nhà ở của hai quốc gia Úc và Hoa Kỳ, nổi bật kết quả cho các nhà đầu tư, người thuê nhà và hệ thống nhà ở nói chung. Thuế doanh nghiệp bị bỏ qua cung cấp cho Chính phủ một "bàn tay vô hình" mạnh mẽ để khuyến khích dòng vốn tư nhân, thay thế các khoản tài trợ công trực tiếp, bất chấp lời lẽ thị trường tự do, các chương trình tín dụng

thuế vẫn dựa vào sự can thiệp bổ sung của Chính phủ - đặc biệt là trong thời kỳ thị trường tài chính hỗn loạn.

World Bank Group. (2015). *Affordable housing in Vietnam - The way forward*. Report. Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới khẳng định, nên xem xét lại tên gọi của nhà ở xã hội. Bởi vì tên gọi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự nhìn nhận về loại nhà ở này. Sử dụng thuật ngữ "nhà ở xã hội" hay "nhà ở giá hợp lý" để phản ánh tốt hơn trọng tâm chính sách. Sẽ có lợi hơn nếu nhà ở xã hội do các công ty phát triển nhà tư nhân xây dựng có thể được gọi bằng một tên khác như là nhà ở do chính phủ hỗ trợ vì cách gọi này sẽ giúp giảm quan niệm cố hữu về việc nhà ở xã hội thường có chất lượng kém.

Abel Owotemu and Cross Ogohi Daniel. (2021). Impact of globalisation and affordable housing provision. *Asian Journal of Business and Management, Volume 9, Issue 1*. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá các yếu tố thường được quản lý trong việc áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư như một chiến lược hiệu quả để giải quyết nhà ở giá rẻ. Bài viết này lưu ý rằng trong khi vấn đề nhà ở giá rẻ có thể mang tính toàn cầu, việc đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư như một giải pháp toàn diện có thể phụ thuộc vào các đặc thù theo ngữ cảnh và có thể tạo ra sự khác biệt trong kết quả cung cấp nhà ở giá rẻ. Nghiên cứu lưu ý rằng trong khi các hoạt động cho vay, luật đất đai và mức thu nhập là những yếu tố quan trọng trong việc xác định việc cung cấp nhà ở giá rẻ, thì các yếu tố khác như phân bổ rủi ro hợp lý, ổn định chính trị xã hội và tiêu chuẩn chất lượng (quy định) cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các chiến lược nhà ở giá rẻ đầu tư theo hình thức đối tác công tư thành công trong bối cảnh rộng hơn.

Hanneke van Deursen. (2023). *The People's Housing: Woningcorporaties and the Dutch Social Housing System, Part 2: The Mechanics*. Joint Center for Housing Studies, Harvard University, p.1. Bài viết này là phần thứ hai của nghiên cứu về hệ thống nhà ở xã hội của Hà Lan. Bắt đầu với cơ cấu tổ chức của một hiệp hội nhà ở, hiệp hội nhà ở là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp nhà ở giá rẻ cho những người có thu nhập thấp. Các hiệp hội nhà ở là một phần của khu vực xã hội; họ là những doanh nghiệp xã hội lấp đầy những nơi thị trường không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Nằm giữa khu vực công và tư nhân, các hiệp hội nhà ở sử dụng khuôn khổ kinh doanh để cung cấp các dịch vụ xã hội với các đặc quyền và quy định đặc biệt liên quan đến các dịch vụ đó. Các hiệp hội nhà ở nhận được ba khoản trợ cấp gián tiếp khiến các dự án khả thi: trợ cấp nợ, trợ cấp đất đai và hỗ trợ tiền thuê nhà. Một trong những lợi thế chính mà các hiệp hội nhà ở có được so với các nhà phát triển nhà ở giá rẻ ở những nơi khác trên thế giới là quỹ quay vòng của họ.

Những tài liệu nghiên cứu này giúp tác giả hình thành cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển nhà ở xã hội của một số quốc gia trên thế giới, những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể hơn, đó là các vấn đề cần giải quyết liên

quan đến các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và những giải pháp để hoàn thiện khung pháp lý về chính sách hỗ trợ nhà đầu tư.

Đối với những công trình nghiên cứu sách chuyên khảo, luận án, luận văn và những bài viết, nghiên cứu nhiều góc độ khác nhau, trong đó những chính sách, pháp luật về nhà ở xã hội, kinh doanh, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là một trong những nội dung được đề cập tương đối cụ thể về các chính sách nhà ở xã hội, các quy định pháp luật liên quan đến ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu chuyên sâu về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam còn rất ít, riêng tỉnh Sóc Trăng chưa có công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Qua phân tích và đánh giá tình hình nghiên cứu của các công trình có liên quan đến đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng"***, tác giả sẽ tiếp thu, kế thừa những ý tưởng khoa học và những nội dung có liên quan, những vấn đề còn bỏ ngỏ sẽ được tác giả tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong luận văn.

Trong giai đoạn hiện nay có nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhất là Luật Nhà ở năm 2014 cùng với các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa thể bao quát hết toàn bộ lĩnh vực và phức tạp đối với pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng. Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội so sánh với Luật Nhà ở năm 2023, để giải quyết những hạn chế trong việc phát triển nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng như: Tỉnh còn thiếu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ, các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội; quy định pháp luật về đầu tư phát triển nhà ở xã hội chưa được cụ thể, rõ ràng, trình tự thủ tục còn phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; gói hỗ trợ tín dụng về phát triển nhà ở xã hội khó tiếp cận. Thông qua việc nghiên cứu đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng"*** tác giả tìm hiểu một cách chi tiết về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy định của pháp luật và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

### 3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội và so sánh với quy định một số quốc gia trên thế giới về những vấn đề pháp lý liên quan. Qua đó, xác định những nội dung chưa phù hợp và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam có liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội và nâng cao

hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng.

**4. Câu hỏi nghiên cứu**

Để việc nghiên cứu được chi tiết và rõ ràng, đề tài cần giải đáp các câu hỏi "Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội?"; "Thực trạng áp dụng, những bất cập và vướng mắc của quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng?", để trả lời cho các câu hỏi này, luận văn cần làm rõ các câu hỏi sau:

*Thứ nhất,* các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội? Khái niệm, phân loại, hình thức và ý nghĩa của nhà ở xã hội? Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư, cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội? Vai trò của việc quy định chế độ ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội?

*Thứ hai,* Luật Nhà ở hiện hành và pháp luật khác có liên quan quy định như thế nào về điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội? Cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất, thuế, vay vốn và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội? Pháp luật quy định như thế nào về cơ chế ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội?

*Thứ ba,* khái quát việc thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng? Những điểm chưa hợp lý trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội, quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội? Cần có những giải pháp gì để hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội, quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội?

**5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

***5.1. Đối tượng nghiên cứu***

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà ở xã hội và ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, nghiên cứu tập trung vào pháp luật về nhà ở và các văn bản có liên quan khác; đánh giá thực trạng quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng để thấy được những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó. Đồng thời, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội và chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, từ đó đưa ra một số kinh nghiệm nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phát triển nhà ở xã hội và pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay.

### *5.2. Phạm vi nghiên cứu*

Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội là đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn ***"Pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng"*** tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở một số nội dung cụ thể sau:

- Giới hạn về thời gian: Luận văn nghiên cứu đối với hoạt động pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội từ khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực đặt trong mối liên hệ và so sánh với Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến nay.

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng. Ngoài nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam, luận văn tham khảo pháp luật áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Giới hạn về nội dung: Luận văn tập trung phân tích đánh giá quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội được thực hiện trên các nội dung: Cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội; điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội; cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất, thuế, vay vốn và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội; quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Qua đó, ta thấy được những ưu điểm, khuyết điểm trong chính sách, pháp luật nhằm đề xuất các giải pháp mang tính cụ thể, khả thi cần được áp dụng trong công tác thực thi pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong chính sách, pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta.

## 6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp này được sử dụng ở hầu hết các nội dung của luận văn trong phần cơ sở lý luận, thực trạng đối với quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

- Phương pháp phân tích, diễn giải, bình luận: Các phương pháp này được sử dụng để phân tích các điều luật, văn bản pháp luật, các vụ việc liên quan đến ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Nghiên cứu, đánh giá, làm sáng tỏ những thực trạng của pháp luật Việt Nam về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

- Phương pháp thống kê: Kết hợp giữa thống kê các tài liệu thu thập được trong các bài nghiên cứu và thực tế.

- Phương pháp so sánh: Dựa trên thông tin và số liệu để tiến hành phân tích, đánh giá trên cơ sở so sánh, đối chiếu; so sánh đối chiếu không chỉ các quy định tại Việt Nam mà so sánh với các quy định của nước ngoài để tiếp cận pháp luật của một số nước trên thế giới về vấn đề ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, so sánh quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, để chọn lọc ra những bài học kinh nghiệm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và chính sách phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

- Phương pháp phân tích luật viết được sử dụng để phân tích, đánh giá quy định pháp luật trong mối tương quan với pháp luật của các quốc gia hoặc các văn bản pháp luật có liên quan.

Các phương pháp trên đây được sử dụng phối hợp và bổ trợ cho nhau trong suốt các nội dung luận văn nhằm giúp cho luận văn có kết quả nghiên cứu khách quan và toàn diện.

**7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn**

**Về ý nghĩa khoa học của luận văn:** Thông qua hoạt động nghiên cứu các nội hàm lý luận và phân tích các quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội cũng như đưa ra các thực trạng quy định pháp luật Việt Nam nói chung, thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện những bất cập. Kết quả hoạt động nghiên cứu này đóng góp một phần cho hoạt động sửa đổi, bổ sung pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nói chung, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng nhằm tạo ra sự thống nhất và hoàn thiện trong các quy định về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

**Về giá trị ứng dụng của luận văn:** Luận văn là công trình nghiên cứu có tính khoa học, kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc nên đây nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho hoạt động nghiên cứu khoa học về sau. Đồng thời, trong nội dung luận văn có hệ thống hoá pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nên đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho các chủ đầu tư có nhu cầu tìm hiểu hoạt động liên quan đến nhà ở xã hội.

**8. Kết cấu luận văn**

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

Trong Chương này, luận văn nghiên cứu khái niệm, phân loại, hình thức, ý nghĩa của nhà ở xã hội; khái niệm đầu tư, dự án đầu tư, cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, vai trò của việc quy định chế độ ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu sâu quy định pháp luật về điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội; cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất, thuế, vay vốn và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện.

Chương này, luận văn nghiên cứu, khái quát việc thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng; phân tích những điểm chưa hợp lý trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội, quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đề xuất kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Qua đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội, quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

# CHƯƠNG 1
# CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở XÃ HỘI

Trong Chương này, tác giả sẽ tập trung phân tích một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội như sau: *Một là*, thế nào là nhà ở xã hội và ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội gồm những gì. *Hai là,* khung pháp lý về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội; quy định về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật ra sao và nêu lên một số nội dung cơ bản của quy định pháp luật. *Ba là,* sau quá trình nghiên cứu các vấn đề lý luận và một số nội dung cơ bản của pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tác giả rút ra một số nguyên tắc cốt lõi khi thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

## 1.1 Khái quát về nhà ở xã hội

### 1.1.1 Khái niệm nhà ở xã hội

Chính sách nhà ở giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu về thuật ngữ, định nghĩa nhà ở xã hội của các quốc gia sẽ giúp hiểu rõ mục đích, định hướng của các biện pháp, chính sách hỗ trợ về nhà ở các quốc gia này. Thực tế cho thấy các quốc gia có cách định nghĩa, phân loại và chính sách khác nhau đối với nhà ở xã hội, tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, chính trị, khả năng kinh tế,... Trước hết, nhà ở xã hội (social housing) có lịch sử lâu đời ở Bắc bán cầu, đặc biệt là ở châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và dần mở rộng ra các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nghiên cứu của Ủy ban châu Âu về điều phối nhà ở xã hội (CECODHAS) cho thấy rằng phần lớn các quốc gia ở châu Âu ít sử dụng thuật ngữ "nhà ở xã hội" trong các chính sách và luật pháp của mình. Thay vào đó, các thuật ngữ như "nhà ở với giá thuê vừa phải" (housing at moderate rent) ở Pháp, "nhà ở thông thường" (common housing) hoặc "nhà ở phi lợi nhuận" (not-for-profit housing) ở Đan Mạch, "nhà ở khuyến mại" (housing promotion) ở Đức, "nhà ở cho lợi nhuận hạn chế" (limited-profit housing) hoặc "nhà ở của người dân" (people's housing) ở Áo, "nhà ở được công cộng bảo vệ" (publically protected housing) ở Tây Ban Nha và "nhà ở tiện ích công cộng" (public utility housing) ở Thụy Điển được sử dụng[1]. Phần Lan sử dụng cụm từ "nhà ở được chính phủ trợ cấp" (government subsidised housing) để mô tả nhà ở xã hội và các hình thức nhà ở giá rẻ khác được chính phủ hỗ trợ[2]. Dù

---

[1] Alice Pittini and Elsa Laino. (2011). *Housing Europe Review 2012: The nuts and bolts of European social housing systems*. Retrieved December 5, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/236144096_Housing_Europe_Review_2012_The_nuts_and_bolts_of_European_social_housing_systems.

[2] Christian Friis Bach. (2015*). Social Housing in the UNECE region: Models, trends and challenges.* Retrieved December 5, 2023, from https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.pdf.

được gọi tên như thế nào thì loại nhà ở này tại các quốc gia đều có đặc điểm chung là được cung cấp với giá thấp hơn thị trường nhà ở thông thường và được phân phối thông qua các thủ tục hành chính.

Theo tác giả Ellie Francis-Brophy và Jed Donoghue trong nghiên cứu của mình về những khó khăn của chính sách nhà ở xã hội tại Úc đã đưa ra định nghĩa nhà ở xã hội bao gồm những chính sách, tổ chức và dịch vụ được thiết kế để cung cấp nhà ở cho thuê dài hạn, phi lợi nhuận nhằm đạt được sự đa dạng của các mục đích xã hội bao gồm cả nơi trú ẩn và các kết quả khác ngoài nơi trú ẩn. Điều này phản ánh thuật ngữ nhà ở xã hội thường được sử dụng để đảm bảo rằng mức độ, chất lượng và phân bổ nhà ở dựa trên các mục tiêu xã hội và lợi ích công cộng thay vì mục tiêu lợi nhuận[3]. Trong khi Arild Holt-Jensen đưa ra định nghĩa khái quát, trong đó nhà ở xã hội được sử dụng để mô tả tất cả chỗ ở được cung cấp cho những người không thể cạnh tranh trên thị trường để có được mái nhà riêng[4].

Theo quan điểm của Hiệp hội nhà ở châu Âu (Housing Europe) thì nhà ở xã hội được định nghĩa là nhà ở dành cho các đối tượng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường nhà ở như người có thu nhập thấp, những cá nhân có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, người dân tộc thiểu số, người nhập cư và người xin tị nạn[5]. Ủy ban kinh tế Liên hiệp quốc châu Âu đưa ra nhận định "Nhà ở xã hội không có định nghĩa nào, đó là một từ quan trọng được sử dụng để cho phép các chính phủ và các bên liên quan trao đổi kiến thức về một phần hệ thống nhà ở của họ"[6]. Mặc dù không có khái niệm chung về nhà ở xã hội trên toàn châu Âu, loại nhà này vẫn có hai đặc điểm cơ bản là nó được cung cấp bởi những chủ đầu tư được hưởng trợ cấp công và được phân bổ hành chính theo nhu cầu[7]. Tương tự như cách sử dụng thuật ngữ, không có một định nghĩa thống nhất về nhà ở xã hội phù hợp với mọi quốc gia.

Tại Hoa Kỳ, ngoài khái niệm nhà ở xã hội (Social housing) thì còn có các khái niệm nhà ở công cộng (Public housing) và nhà ở giá rẻ (Affordable housing) là nhà ở mà các cơ quan nhà nước, Chính phủ hoặc địa phương làm chủ đầu tư, được trợ cấp bởi Chính phủ và thường được cho thuê hoặc sở hữu theo mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, nhà ở giá rẻ "Affordable Housing" là một khái niệm rất phổ biến trong chính sách nhà ở của Hoa Kỳ. Nhà ở giá rẻ (Affordable housing) là nhà ở chịu sự kiểm soát của Chính phủ được cung cấp bởi chủ sở hữu với mức giá thuê ổn định trên cơ sở phi

---

[3] Ellie Francis-Brophy and Jed Donoghue. (2013). Social housing policy challenges in Tasmania. *Australian Journal of Social, Volume 48, No.4,* pp.435-454.

[4] Arild Holt - Jensen. (1998). Social Housing: International Comparison of Planning for the Weakest Social Groups. *Monografier Nr. 3. Bergen,* pp.42-56.

[5] Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe*. Retrieved December 5, 2023, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

[6] Christian Friis Bach. (2015*). Social Housing in the UNECE region: Models, trends and challenges.* Retrieved December 5, 2023, from https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.pdf.

[7] Sasha Tsenkova. (2014). The social housing sector in Prague and Warsaw: Trends and future prospects. *GeoJournal, Volume 79*, pp. 433-434.

lợi nhuận được phân phối về mặt hành chính dựa trên nhu cầu của các hộ gia đình, cá nhân thu nhập thấp và được ưu tiên theo thứ tự đăng ký trước. Chủ sở hữu nhà ở này bao gồm các tiểu bang và các cơ quan nhà ở địa phương với các khoản trợ cấp từ Chính phủ liên bang. Hơn nữa, Chính phủ liên bang cung cấp trợ cấp cho các tổ chức tư nhân (bao gồm tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận) sở hữu và quản lý nhà ở hỗ trợ cho người già và người khuyết tật[8]. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development - HUD) định nghĩa thuật ngữ nhà ở giá rẻ là "nhà ở có chi phí không quá 30% thu nhập hàng tháng của một hộ gia đình"[9].

Ở Anh, theo Đạo luật Tái tạo và Nhà ở 2008 (Housing and Regeneration Act 2008), "nhà ở xã hội" có nghĩa là chỗ ở cho thuê giá rẻ và chỗ ở được sở hữu với chi phí thấp. Chỗ ở cho thuê với chi phí thấp nếu nó được cung cấp cho thuê, giá thuê thấp hơn giá thị trường và chỗ ở được cung cấp theo các quy tắc được thiết kế để đảm bảo rằng nó được cung cấp cho những người có nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ bởi thị trường nhà ở thương mại. Chỗ ở được sở hữu với chi phí thấp nếu đáp ứng các điều kiện sau: Chỗ ở đã có người ở hoặc sẵn sàng cho người ở theo quy định; chỗ ở được cung cấp theo các quy tắc được thiết kế để đảm bảo rằng chỗ ở được cung cấp cho những người có nhu cầu về nhà ở mà không được thị trường nhà ở thương mại phục vụ đầy đủ[10].

Các định nghĩa trên cho thấy nhà ở xã hội thường có những đặc trưng sau: *Thứ nhất*, về đối tượng thụ hưởng: Là những người có thu nhập thấp, gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở theo cơ chế thị trường; thuật ngữ này dùng để chỉ loại hình nhà ở dành cho nhóm người có thu nhập từ thấp đến trung bình. *Thứ hai*, về hình thức sở hữu: là loại nhà ở được dùng để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua. *Thứ ba*, về chủ thể cung cấp: thường là các chủ thể công (các cơ quan thuộc Chính phủ ở trung ương hoặc chính quyền địa phương) hoặc các tổ chức lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc kết hợp cả hai. *Thứ tư*, về vấn đề trợ cấp: Là loại nhà ở có sự trợ cấp nhằm tạo điều kiện khả năng chi trả và có giá thấp hơn giá thị trường. *Tóm lại*, phân tích khái niệm nhà ở xã hội có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài việc giúp hiểu một cách chính xác, tránh hiểu lầm về loại nhà ở này, còn thể hiện quan điểm của các quốc gia về chính sách hỗ trợ nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Ở Việt Nam, trong giai đoạn trước đổi mới, nhà ở được coi như phúc lợi xã hội hơn là hàng hóa thông thường. Ngay từ những năm 1960 - 1970, Nhà nước đã quan tâm và đưa ra chính sách phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước dành cho cán bộ, công nhân, viên chức thuê với mức giá rẻ. Tuy nhiên, chính sách bao cấp nhà ở này vẫn chưa được định danh chính thức. Trong thời kỳ đầu đổi mới (sau năm 1986), do

---

[8] Ball Michael, Michael Harloe, Maartje Martens. (1988). *Housing and Social Change in Europe and the USA*. USA: Routledge Public.

[9] Department of Housing and Urban Development. (2004). *Housing Quality Standards and Inspections*. Washington DC: Department for Housing and Urban Development Housing Quality Standards.

[10] The National Archives. *Housing and Regeneration Act 2008*. Retrieved December 5, 2023, from https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/17.

một số khó khăn về tài chính cũng như những thay đổi căn bản về quan điểm phát triển, nhà ở được đầu tư bằng ngân sách của Nhà nước không còn được chú trọng, thay vào đó các cấp chính quyền đưa ra các chính sách khuyến khích việc tự xây nhà của người dân và sự tham gia của kinh tế tư nhân tới việc phát triển nhà ở thông qua việc thừa nhận sở hữu nhà tư nhân và quyền trao đổi, mua bán nhà ở thể hiện trong Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 51-LCT/HĐNN8 ngày 06/4/1991 về Nhà ở năm 1991[11].

Nhà ở xã hội đầu tiên được biết đến với tên gọi nhà ở được ưu đãi theo Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Đến năm 2004, thuật ngữ "nhà ở xã hội" lần đầu tiên được nhắc đến trong Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, tại điểm d khoản 1 Mục III "Quỹ nhà ở xã hội là quỹ nhà ở do Nhà nước thực hiện chính sách đầu tư xây dựng quỹ nhà ở để bán trả dần, cho thuê - mua và cho thuê đối với các đối tượng thuộc diện chính sách có khó khăn trong việc cải thiện chỗ ở". Năm 2005, Luật Nhà ở được ban hành đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên khái niệm nhà ở xã hội chính thức được xuất hiện trong văn bản pháp luật. Theo đó, khoản 3 Điều 33 Luật Nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đưa ra định nghĩa như sau: "*Nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để cho các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật Nhà ở năm 2005 thuê hoặc thuê mua (sau đây gọi là nhà ở xã hội)"*. Theo khái niệm này, nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng để cung cấp cho các đối tượng chính sách thông qua hai hình thức giao dịch là thuê hoặc thuê mua vì đối tượng được hưởng chính sách là những người gặp khó khăn về tài chính nên họ không đủ khả năng chi trả để mua nhà. Thời điểm này, nhà ở xã hội được tạo lập để cho thuê và cho thuê mua, chưa được mua bán. Theo tác giả Phạm Thái Sơn giới thiệu tóm tắt khung pháp lý liên quan đến phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam, phân tích những thay đổi căn bản liên quan đến khái niệm "nhà ở xã hội" nhằm cho thấy những bước tiến nhất định về cách thức tiếp cận và quan điểm phát triển nhà ở xã hội ở nước ta. Đi kèm theo đó là những thay đổi và bổ sung liên quan đến đối tượng thụ hưởng và điều kiện tiếp cận nguồn nhà ở xã hội. Tác giả cho rằng, khái niệm nhà ở xã hội còn tương đối mới và có nhiều cách gọi chưa thống nhất ở Việt Nam[12].

Luật Nhà ở năm 2014, khái niệm nhà ở xã hội được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3: *"Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014"*. Khái niệm này nhấn mạnh yếu tố ưu đãi, trong đó, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ mà không còn bao cấp như trước đây. Nhìn một cách tổng thể, có thể thấy được sự khác biệt nhất định giữa khái niệm về nhà ở xã hội trong quy định của Luật Nhà ở năm 2005 và Luật

[11] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.15.

[12] Phạm Thái Sơn. (2014). Nhà ở xã hội tại Việt Nam: Quan niệm, chính sách và thực tiễn. *Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 18.*

Nhà ở năm 2014. Đối với Luật Nhà ở năm 2005, khái niệm nhà ở xã hội được quy định theo hướng chi tiết hóa, thể hiện các yếu tố đặc trưng của nhà ở xã hội một cách rõ ràng. Điều này được thể hiện ở việc khi dựa vào khái niệm nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 33 Luật Nhà ở năm 2005 có thể dễ dàng xác định được các vấn đề như sau: (i) Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân chính là chủ thể được phép đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; (ii) Giao dịch được phép thực hiện đối với nhà ở xã hội chỉ có thể là thuê hoặc thuê mua; (iii) Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội là các đối tượng được quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật Nhà ở năm 2005[13].

Theo phân tích của các tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lâm Thị Bích Trâm, Trần Vang Phủ, có thể hiểu một cách chi tiết và cụ thể hơn về khái niệm nhà ở xã hội như sau: Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật để mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định[14].

Luật Nhà ở năm 2014, nhà lập pháp chọn cách thể hiện khái niệm nhà ở xã hội chính là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước và nhà ở này chỉ dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đối với các vấn đề như chủ thể được phép đầu tư xây dựng, Nhà nước thể hiện sự hỗ trợ như thế nào, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như hình thức hỗ trợ cụ thể mà họ được nhận,... thì sẽ được quy định một cách cụ thể ở các điều luật khác trong Luật Nhà ở năm 2014. Chính vì điều này đã tạo nên sự tối ưu, hoàn thiện trong quy định của Luật Nhà ở năm 2014 so với Luật Nhà ở năm 2005. Mặc dù có sự thay đổi quan niệm về nhà ở xã hội qua từng thời kỳ nhưng qua phân tích, có thể thấy các nhà lập pháp Việt Nam dựa vào ba tiêu chí để đưa ra khái niệm về nhà ở xã hội là cơ chế hỗ trợ; đối tượng thụ hưởng; hình thức giao dịch.

Ngày 27/11/2023 Quốc hội thông qua Luật Nhà ở năm 2023 có nhiều điểm mới liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khái niệm nhà ở xã hội được quy định trong Luật Nhà ở năm 2023 không thay đổi so với khái niệm quy định trong Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023: *"Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023"*.

Mặc dù trên thị trường tồn tại nhiều khái niệm như nhà ở giá rẻ, nhà ở giá hợp lý, nhà ở giá phải chăng, tuy nhiên, nhà ở xã hội có sự khác biệt với các loại nhà ở này bởi nhà ở xã hội được hưởng những chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho những người không đủ khả năng chi trả theo giá thị trường có được chỗ ở thích đáng. Điều này có nghĩa là họ có được nhà ở với giá thấp hơn giá thị trường do nhận được sự hỗ trợ, mà không phải nhà ở giá rẻ do giá trị thấp. Qua đó, có thể khẳng định nhà ở xã hội

[13] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.19.

[14] Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lâm Thị Bích Trâm, Trần Vang Phủ. (2017). *Giáo trình Pháp luật về nhà ở*. Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ. Tr.2.

và nhà giá rẻ khác nhau ở đối tượng thụ hưởng và cơ chế ưu đãi. Nhà ở giá rẻ không có sự hỗ trợ của Nhà nước và dành cho mọi đối tượng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia giao dịch theo giá thị trường. Đây là loại nhà ở thương mại được lưu thông tự do trên thị trường mà không chịu sự ràng buộc khắt khe về đối tượng và thủ tục phân phối. Người có nhu cầu nhà ở được tự do lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp với khả năng chi trả, không cần là có thu nhập cao hay thấp, chỉ cần đủ khả năng thanh toán là có thể chọn mua căn hộ thích hợp tại khu vực mong muốn[15].

### 1.1.2 Phân loại nhà ở xã hội

Để có thể đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng, nhà ở xã hội tồn tại với nhiều hình thức khác nhau. Dựa vào các tiêu chí nhất định, có thể phân loại nhà ở xã hội theo ba cách sau:

*Một là*, căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, nhà ở xã hội được chia thành nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối với trường hợp nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nhà nước sẽ huy động từ các nguồn sau đây: (i) Vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có); quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có), quỹ của Bộ Quốc phòng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có); ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, công trái nhà ở; huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; (ii) Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn khác vay của nước ngoài (nếu có).

Đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách do các thành phần kinh tế (bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân) tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội huy động, gồm: (i) Vốn tự có của chủ đầu tư dự án hoặc của hộ gia đình, cá nhân; (iii) vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc từ các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật; (iii) Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của doanh nghiệp đầu tư; (iv) Vay vốn thương mại của các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; (v) Vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có), quỹ của Bộ Quốc phòng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có); (vi) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật[16].

*Hai là*, theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở xã hội bao gồm ba loại là nhà chung cư, nhà ở liền kề thấp tầng và nhà ở xã hội riêng lẻ. Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở năm 2023 quy định nhà ở xã hội gồm các loại là nhà chung cư,

---

[15] Nguyễn Minh Hòa. (2012). "Nhà ở xã hội - Nhà ở cho người thu nhập thấp". *Tạp chí Kiến trúc, số 4,* tr.11.

[16] Điều 10 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ[17].

*Đối với trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ*, Luật Nhà ở năm 2014 quy định phải được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội[18]. Theo Luật Nhà ở năm 2023, trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ thì phải được thiết kế, xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội[19]. Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, chỉ quy định về mặt nguyên tắc về tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ và việc quản lý chất lượng, khai thác và quản lý sử dụng nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch. Các quy định cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được quy định trong các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành[20]. Tuy nhiên đến nay, Bộ Xây dựng vẫn đang xây dựng dự thảo tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ, trong đó có các quy định về nhà ở xã hội riêng lẻ. Vì thế, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về diện tích tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội riêng lẻ theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021.

*Đối với trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng,* thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70m$^2$, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt[21].

*Đối với trường hợp là nhà chung cư*, Luật Nhà ở năm 2014 quy định căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội[22]. Theo Luật Nhà ở năm 2023 quy định nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội[23]. Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP

---

[17] Khoản 1 Điều 82 Luật Nhà ở năm 2023.

[18] Khoản 2 Điều 55 Luật Nhà ở năm 2014.

[19] Điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Nhà ở năm 2023.

[20] Công văn số 4783/BXD-QLN ngày 18/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về diện tích tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

[21] Điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

[22] Khoản 3 Điều 55 Luật Nhà ở năm 2014.

[23] Điểm b khoản 1 Điều 82 Luật Nhà ở năm 2023.

ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn hộ tối thiểu là 25m$^2$, tối đa là 70m$^2$, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Việc tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất phải đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian, kiến trúc cảnh quan trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó phê duyệt điều chỉnh.

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích sử dụng căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích sử dụng căn hộ tối đa là 70m$^2$ và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sử dụng trên 70m$^2$ không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Đặc điểm của nhà chung cư, Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà chung cư là nhà có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức[24]. Đối với vấn đề quản lý vận hành nhà ở xã hội trong trường hợp này cũng phải tuân thủ theo các quy định về quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Luật Nhà ở năm 2014[25]. Theo Luật Nhà ở năm 2023 quy định nhà chung cư là nhà ở có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp[26]. Do vậy, nhà ở xã hội là nhà chung cư cũng sẽ có các đặc điểm tương tự như trên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhà ở xã hội chỉ tồn tại với dạng là nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở.

*Ba là*, căn cứ vào hiện trạng và mức độ hoàn thiện của công trình, nhà ở xã hội được phân thành nhà ở xã hội hình thành trong tương lai và nhà ở xã hội có sẵn. Hiện nay, nhà ở xã hội hình thành trong tương lai là một trong những loại nhà ở đang được quan tâm và chú trọng, bởi khi thực hiện việc mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thì giá nhà ở có phần thấp hơn so với giá nhà ở khi dự án đó hoàn thành toàn bộ[27].

Đối với nhà ở có sẵn, Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà ở có sẵn là nhà ở đã

---

[24] Khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014.

[25] Điểm c khoản 2 Điều 64 Luật Nhà ở năm 2014.

[26] Khoản 3 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023.

[27] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.25.

hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng[28]. Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì nhà ở có sẵn là nhà ở đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp nhà ở do chủ đầu tư tự thực hiện xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nhà ở không bắt buộc phải do đơn vị có năng lực thực hiện xây dựng) thì phải đáp ứng điều kiện đã có hệ thống điện, nước phục vụ cho sinh hoạt, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu nhà ở thuộc diện bắt buộc phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy). Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở năm 2023 thì nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc xây dựng và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng[29].

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng[30] và không đáp ứng điều kiện quy định đối với nhà ở có sẵn[31]. Theo Luật Nhà ở năm 2023 quy định nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng[32]. Nhà ở xã hội là một loại hình của nhà ở, do đó việc xác định nhà ở xã hội có sẵn và nhà ở xã hội hình thành trong tương lai cũng sẽ được xác định tương tự theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, để dự án nhà ở xã hội có thể được đưa vào thực hiện giao dịch mua bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai hay giao dịch mua bán nhà ở xã hội có sẵn thì dự án đó sẽ cần phải đáp ứng thêm một số điều kiện nhất định.

### 1.1.3 Hình thức phát triển nhà ở xã hội

Có thể nói chiến lược phát triển nhà ở xã hội bền vững đang là một trong những chiến lược trọng yếu trong quá trình ổn định chính sách an sinh xã hội. Việc đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ góp phần giải quyết vấn đề cấp bách về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp, các đối tượng đặc biệt hoặc công nhân ở các khu công nghiệp. Vì thế, việc phát triển nhà ở xã hội là một chiến lược lớn có ý nghĩa cả về mặt kinh tế và xã hội. Theo Điều 17 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 30 Luật Nhà ở năm 2023, có hai hình thức phát triển nhà ở: Phát triển nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở và cá nhân phát triển nhà ở. Tương tự, nhà ở xã hội cũng có hai hình thức phát triển là phát triển theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cá nhân xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, hình thức phát triển nhà ở xã hội theo dự

---

[28] Khoản 18 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014.

[29] Khoản 23 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023.

[30] Khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014.

[31] Điểm b khoản 5 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[32] Khoản 24 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2023.

án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội[33] được quy định cụ thể như sau:

*Một là, theo Luật Nhà ở năm 2014 hình thức phát triển theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm có:*

i) Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua[34]. Nếu dựa điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 để đưa ra kết luận nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng chỉ để cho thuê, cho thuê mua thì hoàn toàn không đúng. Bởi lẽ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước vẫn có trường hợp được cho phép bán. Đó chính là trường hợp bán nhà ở xã hội này để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác[35];

ii) Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, để bán hoặc mua, thuê nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 58 và Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2014[36].

*Hai là, theo quy định tại Điều 80 Luật Nhà ở năm 2023 hình thức phát triển theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm có:*

i) Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công để cho thuê, cho thuê mua;

ii) Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 113 Luật Nhà ở năm 2023 để bán, cho thuê mua, cho thuê;

iii) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Nhà ở năm 2023;

iv) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê;

v) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội thông qua hình thức đầu tư vốn hoặc thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong nước để cùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê

---

[33] Khoản 1, 2 Điều 81 Luật Nhà ở năm 2023 quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: (i) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm các dự án quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 30 Luật Nhà ở năm 2023; (ii) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 80 phải được đầu tư xây dựng trên đất để phát triển nhà ở xã hội quy định tại khoản 6 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 và đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 33 Luật Nhà ở năm 2023. Việc bàn giao nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 37 Luật Nhà ở năm 2023.

[34] Điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

[35] Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[36] Khoản 2 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014.

theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

*Tóm lại*, Luật Nhà ở năm 2023 đã bổ sung các chủ thể được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó tạo nên sự đa dạng về mặt chủ thể đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy cho việc phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, có thể tạo thêm nguồn cung về nhà ở xã hội để giải quyết được nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội. Có thể nhận thấy, pháp luật cho phép khá nhiều chủ thể được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Từ Nhà nước cho đến doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đến cả cá nhân đều có thể đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong các chủ thể được phép đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Nhà nước được xem là một chủ thể đặc biệt, bởi lẽ Nhà nước đóng vai trò vừa là bên thực hiện dự án, vừa là bên ban hành các chính sách nhằm mục tiêu phát triển đối với loại hình nhà ở xã hội. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể dùng để cho thuê, cho thuê mua, bán. Trong khuôn khổ của luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu quy định liên quan đến hình thức phát triển nhà ở xã hội theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê.

### 1.1.4 Ý nghĩa của nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một chính sách đúng đắn và mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được nhà ở để từ đó được an cư, lạc nghiệp. Phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa kinh tế và xã hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của hàng triệu hộ gia đình chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, hộ gia đình nghèo và người lao động làm việc tại các cơ quan, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy, công trường,... mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và kích cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; tạo động lực phát triển liên ngành và toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên cả nước và mỗi địa phương, trước mắt và lâu dài. Việc xây dựng, triển khai và đẩy mạnh phát triển chính sách nhà ở xã hội đã mang lại những ý nghĩa quan trọng không chỉ cho người thụ hưởng nhà ở xã hội hay cho nhà đầu tư mà cho cả Nhà nước và xã hội cụ thể như sau:

*Thứ nhất, đối với người thụ hưởng nhà ở xã hội*. Quyền có nhà ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp và pháp luật nước ta. Chính sách nhà ở xã hội được Nhà nước thông qua đã làm thay đổi suy nghĩ và sự cố gắng trong công việc kiếm tiền của người dân để giúp những người lao động có thu nhập thấp có được chỗ ở, một nơi "an cư lạc nghiệp". Điều này thể hiện thông qua nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được dành để bán, cho thuê, cho thuê mua nhằm đáp ứng cho các đối tượng khó khăn, không có điều kiện mua hoặc thuê nhà theo giá thị trường. Vì thế, nhà ở xã hội đã tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận

nhà ở và phù hợp với khả năng chi trả của họ. Với tư tưởng chủ đạo bảo đảm cho người có thu nhập thấp được định cư trong điều kiện tốt nhất có thể, chính sách nhà ở xã hội ra đời đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước tới đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân. Nó là một bước để cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu tăng cường đi đôi với phát triển, phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, chính sách nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với thực tiễn hiện nay, góp phần giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững kinh tế đất nước.

*Thứ hai, đối với chủ đầu tư*. Phát triển nhà ở xã hội góp phần kích cầu đầu tư thông qua việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội là loại hình nhà ở được phân phối tới những đối tượng đặc biệt trong xã hội với mức giá thấp hơn giá thị trường dưới sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội thông qua các ưu đãi về miễn tiền sử dụng, tiền thuê đất, miễn giảm các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật,… những hỗ trợ này nhằm để các doanh nghiệp có động lực đầu tư và tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà thị trường bất động sản đang chững lại, số lượng bất động sản không giao dịch mua bán được ngày càng nhiều (đặc biệt là nhà chung cư cao cấp, nhà ở thương mại,…) nhiều dự án nhà ở thương mại xin phép được chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Như vậy, thay vì đầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở thương mại đang gặp khó khăn trong đầu ra tiêu thụ sản phẩm, các nhà đầu tư đã dần chuyển sang đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hướng đến phục vụ những đối tượng thực sự có nhu cầu sở hữu nhà ở. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với mục tiêu để thu lợi nhuận, chủ đầu tư còn thể hiện được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Việc phát triển nhà ở xã hội là hướng tới những thành phần yếu thế trong xã hội, chứ không phải để đầu cơ và trục lợi. Trên thực tế không ít trường hợp những người dân không có chỗ ở hoặc không có đủ khả năng tài chính để có thể mua những căn hộ thương mại. Do đó, việc chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội, từ đó giải quyết được nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, phát triển nhà ở xã hội không chỉ hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, mà còn là giải pháp phát triển xã hội bền vững, thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển xã hội theo hướng văn minh, hiện đại.

*Thứ ba, đối với Nhà nước và xã hội*. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề nhà ở xã hội luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cùng với việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc phát triển nhà để hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, người nghèo cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng

và có các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi đã có tác động tích cực trong việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đây được xem là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nói chung và sự phát triển đối với loại hình nhà ở xã hội nói riêng. Quỹ nhà ở xã hội góp phần cung cấp cho thị trường bất động sản một nguồn cung nhất định, từ đó giảm bớt sức nóng về nhu cầu nhà ở, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta và cân bằng lại được cán cân cung cầu trong thị trường bất động sản hiện nay[37]. Trước tình hình dân số ngày càng tăng kéo theo nhu cầu nhà ở cũng tăng cao nhưng quỹ đất thì có hạn và giá nhà ở cũng vì thế mà tăng dần theo từng năm, thì chế độ tiền lương và thu nhập của đại đa số người dân nói chung và người lao động phổ thông nói riêng không theo kịp tốc độ tăng "chóng mặt" của giá nhà ở. Tuy nhiên, với nhu cầu lớn từ thị trường, chủ đầu tư nhà ở thương mại hay các loại nhà ở khác không cần giảm giá, thậm chí có tăng giá vẫn bán được hàng, Nhà nước cũng không thể áp đặt các chủ đầu tư nhà ở thương mại hay chủ sở hữu nhà ở cá nhân phải bán nhà ở với giá thấp. Nhà ở xã hội xuất hiện với mức giá vừa phải, phù hợp cho đại đa số người lao động. Người lao động ngoài "mua đứt bán đoạn" còn có thể thuê hoặc lựa chọn hình thức thuê mua nhà ở xã hội, nếu trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều dự án như vậy, thì lựa chọn của người lao động nói riêng và người dân nói chung sẽ đa dạng hơn. Từ đó, thị trường bất động sản giải quyết được một lượng lớn nhu cầu của người dân, nhu cầu nhà ở giảm xuống cũng giúp bình ổn giá của cả thị trường bất động sản.

Trách nhiệm của Nhà nước chính là chăm lo phúc lợi, đời sống cho người dân, nhu cầu được thụ hưởng an sinh xã hội ngày càng được mở rộng. Các quốc gia đều chú trọng quan tâm hơn đến bảo đảm an sinh xã hội cho dân cư nước mình có thu nhập tốt và chỗ ở tốt, nhằm thoát khỏi tình trạng khó khăn khi căn hộ quá nhỏ hẹp mà lại đông người. Phát triển nhà ở xã hội chính là phát triển các chính sách về nhà ở xã hội. Chính sách an sinh xã hội cũng như các chính sách về nhà ở xã hội luôn được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống. Do đó, thông qua chế định về nhà ở xã hội thể hiện được tính xã hội của Nhà nước, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo, tạo sự ổn định và bền vững trong xã hội. Bên cạnh đó, việc người dân có được chỗ ở ổn định còn giúp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn được hiện đại và khang trang hơn.

Qua những ý nghĩa trên, có thể thấy nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở khá đặc biệt dành cho người có thu nhập thấp hoặc có những điều kiện đặc thù do pháp luật quy định, đây là những đối tượng không có khả năng tự lo cho mình một chỗ ở nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước. Chính sách nhà ở xã hội mang ý nghĩa xã hội và nhân văn rất lớn, thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tự lo cho mình một nơi ăn, chốn ở ổn định.

---

[37] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.29.

### 1.2 Khái quát về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

#### 1.2.1 Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư

Thuật ngữ đầu tư đã không còn xa lạ trong nền kinh tế hiện nay, quá trình đầu tư để phát triển kinh tế diễn ra như một tất yếu. Theo quy định Luật Đầu tư năm 2020: *"Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh"*[38]. Từ quy định trên có thể khái niệm đầu tư như sau: Đầu tư là hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất, kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế - xã hội.

Xét theo góc độ kinh tế thì đầu tư được hiểu là hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được các kết quả đó.

Đầu tư theo nghĩa hẹp, đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên và lao động để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế - xã hội.

Đầu tư theo nghĩa rộng, đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó, nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai với mong muốn kết quả lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra. Dựa vào các tiêu chí khác nhau thì sẽ có được các cách thức phân loại khác nhau đối với hoạt động đầu tư. Chẳng hạn, căn cứ vào nguồn gốc vốn ta có thể phân loại thành đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất sẽ có thể phân loại thành dự án có sử dụng đất và dự án không có sử dụng đất,...

Từ đây có thể khái niệm đầu tư: Là việc nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản theo các hình thức và cách thức do pháp luật quy định để thực hiện hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế, xã hội khác[39].

*Tóm lại*, đầu tư là việc cá nhân, tổ chức đưa các loại tài sản vào làm vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, đa phần mục đích cuối cùng và lớn nhất của hoạt động đầu tư là lợi nhuận, bởi một điều hiển nhiên khi bỏ ra một lượng tài sản, vốn và công sức thì tất cả đều muốn nhận lại nhiều hơn thế. Hoạt động đầu tư để phát huy kết quả thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian dài với phạm vi tác động khá rộng, do đó cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ, chính xác và khoa học nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Hoạt động chuẩn bị đó được thực hiện thông qua các dự án, tạo nên dự án đầu tư.

Theo quy định Luật Đầu tư năm 2020: *"Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định"*[40]. Cụ thể như sau:

---

[38] Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

[39] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.48.

[40] Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

i) Về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

ii) Về mặt quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài.

iii) Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Căn cứ vào dự án đầu tư, chúng ta biết được thông tin về nhà đầu tư, các dự định, dự án mà nhà đầu tư sẽ tiến hành. Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư. Đồng thời, dự án đầu tư là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án[41].

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài có thể khái quát một số khái niệm liên quan đến dự án đầu tư. Theo quy định Luật Đầu tư công 2020: Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công[42]. Theo quy định Luật Nhà ở năm 2014: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định[43]. Đến Luật Nhà ở năm 2023 quy định: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tập hợp đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở trên một địa điểm nhất định trong thời hạn và chi phí xác định[44].

*Tóm lại*, dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm giúp cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định đầu tư hoặc dự định đầu tư trong một thời gian nhất định với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định để tạo ra những hiệu quả của kinh tế tài chính nhằm cụ thể hóa một chương trình, kế hoạch tổng thể,…

### 1.2.2 Cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

Việt Nam đã có các quy định ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Các quy định này cũng thể hiện rất rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng[45]. Các chính sách

---

[41] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.48.

[42] Khoản 13 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019.

[43] Khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014.

[44] Khoản 12 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2023.

[45] (i) Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII đã hiến định: "Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp" (khoản 1 Điều 22), "Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở" (khoản 3 Điều 59); (ii) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

ưu đãi là thiết yếu và là nền tảng của việc hình thành thị trường nhà ở xã hội vì thiếu nó, nhà cung cấp không có động lực để hình thành sản phẩm và người tiêu dùng cũng không có khả năng tiếp cận nguồn cung. Những ưu đãi của Nhà nước cho chủ đầu tư có thể kể đến như ưu đãi vốn vay, lãi suất, đất đai, thuế và cơ sở hạ tầng những chính sách ưu đãi này cũng đã mang lại những chuyển biến tích cực cho thị trường nhà ở xã hội, tạo động lực nhất định cho các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo quy định Luật Nhà ở năm 2014 đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2014 để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi bao gồm[46]:

*Thứ nhất*, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội[47]. Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 thực hiện như sau[48]:

*Một là*, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

*Hai là*, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

*Ba là*, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao

---

quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu: "Phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp; tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 27 - 27,5m$^2$ sàn/người"; (iii) Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đề ra là: "Rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, thủ tục hành chính về nhà ở xã hội.", "Đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp,...; các tỉnh, thành phố bảo đảm bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội".

[46] Khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[47] Điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[48] Điều 3 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có)[49]. Số tiền này được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tại thời điểm cho phép sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ đất tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai. Giá đất của loại đất nhận chuyển nhượng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất[50].

*Thứ hai*, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán[51]. Cụ thể theo quy định của pháp luật thuế, mức ưu đãi về thuế mà chủ đầu tư được hưởng như sau:

*Về thuế giá trị gia tăng*, áp dụng mức thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Điều 53 Luật nhà ở năm 2014[52].

*Về thuế thu nhập doanh nghiệp*, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khi doanh nghiệp có thu từ thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua thì được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10%[53].

*Thứ ba*, các doanh nghiệp, hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán[54]. Căn cứ vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu

---

[49] Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

[50] Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

[51] Điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[52] Điểm q khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016 và khoản 16 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

[53] Điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020 và khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[54] Điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán phải đáp ứng các điều kiện sau để được cho vay vốn:

i) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

ii) Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở;

iii) Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;

iv) Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

v) Có mức vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay. Mức vốn tối thiểu của khách hàng tham gia vào dự án, phương án vay của doanh nghiệp là tối thiểu 30% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay[55];

vi) Thực hiện bảo đảm tiền vay, thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện để được vay vốn nêu trên, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiến hành vay nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc như sau:

*Một là*, việc cho vay vốn ưu đãi phải bảo đảm đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định[56].

*Hai là*, trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất[57].

*Ba là*, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan[58].

Đối với hạn mức và thời hạn vay vốn, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê sẽ được cho vay với hạn mức cao hơn, thời gian vay dài hơn so với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Đồng thời mức lãi suất mà chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở chỉ để cho thuê sẽ thấp hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở để bán, hoặc cho thuê mua. Vì thời gian thu hồi vốn đối với dự án xây dựng để cho thuê sẽ lâu hơn, do đó mức ưu đãi mà chủ đầu tư được hưởng sẽ cao hơn. Cụ thể:

*Đối với mức vay*: Dự án xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê được cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá

---

[55] Điểm d khoản 5 Điều 3 Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[56] Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[57] Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[58] Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

trị tài sản bảo đảm tiền vay. Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán thì chủ đầu được cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay[59].

*Đối với thời hạn vay cũng được phân chia theo mục đích xây dựng nhà ở xã hội*: Đối với nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với nhà ở xã hội để cho thuê mua thì thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán thì thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn[60].

*Đối với lãi suất cho vay*: Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ[61]. Trong năm 2023, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng là 4,8%/năm[62]. Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ[63].

*Giải ngân vốn vay:* Vốn vay được giải ngân theo tiến độ thực hiện và đề nghị của chủ đầu tư. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng kỹ thuật[64].

*Thứ tư*, các doanh nghiệp, hợp tác xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này[65].

Theo quy định Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua,

---

[59] Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[60] Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[61] Điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[62] Điều 1 Quyết định số 486/QĐ-TTg 10/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

[63] Điểm b khoản 7 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[64] Khoản 8 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[65] Điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

cho thuê được hưởng các ưu đãi như sau:

*Thứ nhất,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023[66];

*Thứ hai,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế[67];

*Thứ ba,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội[68];

*Thứ tư,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này[69];

*Thứ năm,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn với lãi suất ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ[70];

*Thứ sáu,* chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự

---

[66] Điểm a khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[67] Điểm b khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[68] Điểm c khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[69] Điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[70] Điểm đ khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

án[71].

*Tóm lại*, mục đích khi thực hiện dự án nhà ở xã hội đối với Nhà nước là tập trung vào việc cung cấp chỗ ở cho những người không có nhà ở trên thị trường, tư nhân thì đối với chủ đầu tư là tập trung vào lợi nhuận mà cụ thể là chi phí đầu tư đã bỏ ra và khả năng thu hồi vốn. Mặc dù các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội mang lại những lợi thế vốn có cho chủ đầu tư nhưng nhà ở xã hội có xu hướng tập trung vào việc giảm giá nhà ở mức thấp nhất có thể để phù hợp với khả năng chi trả của bên mua, thuê, thuê mua. Dưới góc độ chủ đầu tư, điều này không chỉ hạn chế lợi nhuận tiềm năng, đồng thời hạn chế khả năng duy trì vốn và tiếp tục tái đầu tư của nhà đầu tư[72]. Do đó, các chính sách hỗ trợ phù hợp, thực tế và khả thi là tiền đề thiết yếu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nhà ở này.

### 1.2.3 Vai trò của việc quy định chế độ ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở và nhà ở xã hội là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và người dân. Có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những quyền cơ bản, là điều kiện cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố thúc đẩy nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. "An cư, lạc nghiệp" là nhu cầu của đại đa số cá nhân, hộ gia đình, để đáp ứng những nhu cầu này Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có các chính sách phát triển nhà ở nói chung, nhà ở xã hội nói riêng với hàng loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi khi đầu tư dự án nhà ở xã hội. Các văn bản pháp luật hiện hành luôn khẳng định vai trò quan trọng của Nhà nước trong chính sách nhà ở nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng, đó không phải là trực tiếp đầu tư xây dựng, mà vai trò chính là hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, chính sách, tạo cơ chế cho các chủ thể tạo lập nhà ở. Qua đó có thể thấy Nhà nước luôn có chính sách hỗ trợ đối với các chủ đầu tư thực hiện loại dự án này, một mặt sẽ khuyến khích các chủ thể kinh doanh thực hiện dự án nhà ở xã hội, mặt khác tạo điều kiện giảm giá bán nhà để người có thu nhập thấp có điều kiện mua, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

*Thứ nhất, nhà ở xã hội góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.* Nhà ở xã hội tác động tích cực đến việc phát triển nền kinh tế của một quốc gia, của một đất nước. Nhà ở xã hội là một trong những nhu cầu thiết yếu của những người có khó khăn về chỗ ở, là tài sản quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề về nhà ở xã hội luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, các dự án nhà ở xã hội tại đô thị, nhà ở xã hội cho công nhân đã được triển khai xây dựng

---

[71] Điểm e khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[72] Lawson. J, Pawson. H, Troy. L, Nouwelant. R, and Hamilton. C. (2018). *Social housing as infrastructure: an investment pathway*. Retrieved February 18, 2024, from https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/306, doi:10.18408/ahuri-5314301.

ngày càng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Từng bước thực hiện tốt những mục tiêu trong chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Hơn thế nữa, việc phát triển nhà ở xã hội còn thể hiện được trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống, nơi ở cho người dân. Đây được xem là một trách nhiệm lớn của Nhà nước đối với toàn dân và đối với sự phát triển của toàn xã hội. Bởi vì, khi có một nơi ở ổn định thì người dân mới an tâm tham gia sản xuất. Chế định về nhà ở xã hội còn góp phần rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo. Đồng thời, tạo sự ổn định và bền vững trong xã hội.

*Thứ hai, nhà ở xã hội góp phần bình ổn thị trường bất động sản.* Phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần cung cấp cho thị trường bất động sản một nguồn cung lớn, tạo điều kiện giảm bớt sức nóng về nhu cầu nhà ở trên thị trường hiện nay. Từng bước ngăn chặn sự suy giảm nền kinh tế nước nhà trong việc thiếu nguồn cung về nhà ở xã hội. Chính vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội cũng phần nào đáp ứng được mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành kinh tế còn dư thừa nguồn cung. Việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội sẽ giúp người dân có thu nhập thấp có thêm cơ hội sở hữu nhà ở, ổn định cuộc sống để tạo ra của cải vật chất góp phần cùng sự phát triển chung của xã hội, của đất nước. Có thể khẳng định rằng, nhà ở xã hội đang được xem như một công cụ đảm bảo ổn định thị trường bất động sản tại Việt Nam.

*Thứ ba, nhà ở xã hội góp phần bảo đảm chỗ ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.* Công nhân, viên chức, người lao động nghèo,... khó khăn về nhà ở luôn mơ ước có được một mái ấm để "an cư lạc nghiệp". Việc phải mua nhà ở với giá thị trường có lẽ rất khó khăn đối với họ. Chính vì thế, chủ trương xây dựng nhà ở xã hội ra đời. Các dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự quan tâm, ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, từ vay vốn, quỹ đất, tiền sử dụng đất đến thủ tục đầu tư xây dựng,... với mục tiêu sớm có được những căn nhà ở xã hội với giá thành phù hợp dành cho những người được hưởng chính sách, ưu đãi về nhà ở xã hội, giải quyết được phần nào nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở. Mặt khác, những quy định về tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng,… sẽ cải thiện được phần nào điều kiện sống của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, giúp họ có được một điều kiện sinh hoạt tốt hơn trước. Chính sách nhà ở xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần đảm bảo quyền được có chỗ ở của mỗi công dân, quyền này là quyền cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 "công dân có quyền có nơi ở hợp pháp"[73], "Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở"[74] và các văn bản pháp luật ghi nhận. Đồng thời, nhà ở là điều kiện đầu tiên để phát triển nguồn lực con người. Bảo đảm tốt vấn đề nhà ở sẽ giúp người lao động ổn định sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, góp phần tạo nguồn lực lao động có chất lượng cho xã hội.

---

[73] Khoản 1 Điều 22 Hiến pháp năm 2013.

[74] Khoản 3 Điều 59 Hiến pháp năm 2013.

*Thứ tư, ý nghĩa của nhà ở xã hội đối với chủ đầu tư.* Khi làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì sẽ giúp cho chủ đầu tư thu được lợi nhuận và có thêm thu nhập. Hơn thế nữa, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn thể hiện được trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc góp phần chăm lo đời sống cho những đối tượng có khó khăn về chỗ ở. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng nguồn cung về nhà ở xã hội. Việc đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội giúp góp phần đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu tạo lập quỹ nhà ở cho nhân dân - một chính sách vô cùng nhân văn và ý nghĩa của Đảng và Nhà nước ta[75].

### 1.3 Quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

#### 1.3.1 Điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 để được thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải đáp ứng yêu cầu sau:

Đối với đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, để bán hoặc mua, thuê nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định như sau:

*Thứ nhất,* trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án xây dựng nhà ở xã hội lại không có trong danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về đấu thầu[76].

*Thứ hai,* trường hợp phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 thì giao chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

*Thứ ba*, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.

---

[75] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.61.

[76] Điểm b khoản 1 Điều 1, Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và khoản 1 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất chi quy định dành cho những dự án có sử dụng đất phục vụ cho mục đích thương mại (dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ) mà không có quy định dành cho dự án nhà ở xã hội.

*Thứ tư*, trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án[77].

Theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023: "*Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổ chức được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023*". Theo đó, để được thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng yêu cầu sau:

*Thứ nhất,* trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 thì giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội[78].

*Thứ hai,* trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê, không thuộc trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thực hiện như sau:

i) Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định của Chính phủ;

ii) Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

iii) Được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với loại đất được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Đất đai[79].

*Tóm lại*, đối với những dự án nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách, việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Nếu nhà đầu tư chủ động lập kế hoạch xây dựng dự án nhà ở xã hội và có nhu cầu Nhà nước giao đất để xây dựng dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì luật không

---

[77] Khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014.

[78] Khoản 3 Điều 84 Luật Nhà ở năm 2023.

[79] Khoản 4 Điều 84 Luật Nhà ở năm 2023.

quy định. Đồng nghĩa với việc, các dự án nhà ở xã hội chỉ được thực hiện theo danh mục các dự án nhà ở xã hội đã được cơ quan nhà nước tại địa phương phê duyệt, trong đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án nhà ở xã hội có sử dụng đất và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đối với dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà đầu tư có thêm cơ hội được lựa chọn dưới hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

### 1.3.2 Cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định Luật Nhà ở năm 2014 đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2014 để cho thuê, cho thuê mua, bán thì sẽ được *"miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội"*[80]. Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng[81]. Đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có)[82]. Số tiền này được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tại thời điểm cho phép sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ đất tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai. Giá đất của loại đất nhận chuyển nhượng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất[83]. Theo đó,

---

[80] Điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[81] Điều 3 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

[82] Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

[83] Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư

ưu đãi miễn trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được chia làm hai nhóm trường hợp như sau:

*Một là*, chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, tức chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Nhà nước. Diện tích đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao, hoặc cho thuê để thực hiện dự án, kể cả phần đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại. Mục đích của mọi chủ thể kinh doanh đều hướng tới lợi nhuận và những nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cũng không ngoại lệ. Trong khi mức giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội bị giới hạn mức lợi nhuận tối đa theo Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Do đó, mức lợi nhuận mà chủ đầu tư có được từ dự án nhà ở xã hội sẽ thấp hơn nhiều so với dự án nhà ở thương mại. Vì vậy, quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cả diện tích đất xây dựng các công trình kinh doanh thương mại nhằm bù đắp lợi nhuận cho chủ đầu tư. Mặt khác, giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không bao gồm các khoản ưu đãi của Nhà nước dành cho nhà đầu tư. Vì vậy, quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng nhằm mục đích giảm giá thành nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có thể mua nhà ở xã hội với giá thành hợp lý.

Chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Căn cứ Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan thuế phải xác định số tiền sử dụng đất trước khi ban hành Quyết định miễn tiền sử dụng đất. Trong trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, đã có giá đất do cơ quan có thẩm quyền xác định thì số tiền được miễn xác định theo giá đất đã được xác định. Đối với trường hợp chưa có giá đất, số tiền miễn được xác định theo giá đất tại bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Tuy nhiên, theo thực tế, thời gian xác định tiền sử dụng đất có thể kéo dài từ 1 - 2 năm[84]. Vì vậy quy định bắt buộc phải xác định được số tiền sử dụng đất trong khi chủ đầu tư được miễn toàn bộ số tiền này đã tạo nên một nghịch lý vô tình làm khó chủ đầu tư cũng như cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến thời gian thực hiện thủ tục hành chính kéo dài, gây cản trở quá trình thực hiện dự án. Mặt khác, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 quy định tại quyết định miễn, tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: *"Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

---

xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

[84] Toàn Thắng. (2022). *Vướng mắc nào cản bước phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 18/02/2024, từ https://baochinhphu.vn/vuong-mac-nao-can-buoc phat-trien-nha-o-xa-hoi-102220801085408304.htm.

*đối với diện tích đất đã được miễn tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi tại quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng".*

*Hai là,* đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để có quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư đã bỏ ra một khoản tiền để có được quyền sử dụng đất mà diện tích đất này được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội thì Nhà nước sẽ hoàn trả lại hoặc khấu trừ tương ứng số tiền mà chủ đầu tư đã bỏ ra. Cụ thể, trong trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất, số tiền đã nộp được xác định căn cứ theo thông báo hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, số tiền được xác định theo giá đất cụ thể của loại đất nhận chuyển nhượng bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi thực hiện các dự án khác chứ không phải trong chính dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê *"được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023"*[85]. Theo đó, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng,

[85] Điểm a khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này[86].

### 1.3.3 Cơ chế ưu đãi về thuế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014, các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Cụ thể theo quy định của pháp luật thuế, mức ưu đãi về thuế mà chủ đầu tư được hưởng như sau:

*Thứ nhất, về thuế giá trị gia tăng*, áp dụng mức thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Điều 53 Luật nhà ở[87]. Khoản 16 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, cũng có quy định về nhà ở xã hội được xác định là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Xét về mức thuế suất giá trị gia tăng 5%, mức thuế suất được áp dụng cho nhóm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu là phù hợp với hàng hoá nhà ở xã hội. Mức thuế suất này đã được giảm 50% so với mức thuế suất thông thường là 10% quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng được hưởng mức giảm thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15. Tuy nhiên, Luật Nhà ở và Luật Thuế giá trị gia tăng chưa có sự đồng thuận. Cụ thể, Luật Nhà ở quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng nhiều hơn so với trường hợp cho thuê mua, bán. Nhưng quy định của Luật Thuế đang áp dụng chung mức thuế suất là 5%. Chính vì vậy, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để cho thuê thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện quyền của mình. Do đó pháp luật Thuế cần có quy định bổ sung đối với trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như đảm bảo tính thống nhất trong quy định của pháp luật.

Mặt khác, thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu. Số tiền nộp thuế đã nằm trong giá bán hàng hoá, hoặc giá cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng sẽ là người trả tiền thuế, thông qua mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Nói cách khác, người mua nhà ở xã hội là người chịu thuế, còn chủ đầu tư chỉ là người nộp thuế. Do đó, chính sách ưu đãi về

---

[86] Điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[87] Điểm q khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016.

thuế giá trị gia tăng không phải ưu đãi cho nhà đầu tư mà là ưu đãi cho đối tượng được mua nhà ở xã hội được tiếp cận nhà ở với giá thấp hơn so với nhà ở thương mại. Chủ đầu tư chỉ là đơn vị trung gian lấy tiền từ khách hàng để nộp lại cho Nhà nước. Chính vì vậy, chính sách ưu đãi này chưa trở thành động lực khuyến khích chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội[88].

*Thứ hai, về thuế thu nhập doanh nghiệp,* Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khi doanh nghiệp có thu từ thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua thì được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10%[89]. Điểm d Mục 2 Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 01/7/2013. Tương tự với mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội đã được ưu đãi giảm 50% so với mức thuế suất thông thường là 20% quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Có thể thấy, mức thuế suất được áp dụng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội ưu đãi hơn so với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, nhằm thu hút nguồn lực tham gia phát triển nhà ở xã hội. Trong trường hợp này, khi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì chủ đầu tư sẽ trực tiếp được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, cả Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đều không có quy định riêng các mức thuế suất khác nhau đối với trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê và trường hợp để cho thuê mua, bán.

Theo quy định Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế[90].

### 1.3.4 Cơ chế ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

*Một là, ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.* Các doanh nghiệp, hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán[91]. Căn cứ vào khoản 2 Điều

---

[88] Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (56),* tr.143.

[89] Điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020 và khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[90] Điểm b khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[91] Điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán phải đáp ứng các điều kiện sau để được cho vay vốn:

i) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

ii) Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở;

iii) Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng;

iv) Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

v) Có mức vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay. Mức vốn tối thiểu của khách hàng tham gia vào dự án, phương án vay của doanh nghiệp là tối thiểu 30% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay[92];

vi) Thực hiện bảo đảm tiền vay, thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật.

Sau khi thỏa mãn các điều kiện để được vay vốn nêu trên, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiến hành vay nhưng cần đảm bảo các nguyên tắc như sau: Việc cho vay vốn ưu đãi phải bảo đảm đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định[93]; trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất[94]; Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan[95].

Đối với hạn mức và thời hạn vay vốn, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê sẽ được cho vay với hạn mức cao hơn, thời gian vay dài hơn so với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Đồng thời mức lãi suất mà chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở chỉ để cho thuê sẽ thấp hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở để bán, hoặc cho thuê mua. Vì thời gian thu hồi vốn đối với dự án xây dựng để cho thuê sẽ lâu hơn, do đó mức ưu đãi mà chủ đầu tư được hưởng sẽ cao hơn. Cụ thể:

*Đối với mức vay*: Dự án xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê được cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá

---

[92] Điểm d khoản 5 Điều 3 Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[93] Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[94] Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[95] Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

trị tài sản bảo đảm tiền vay. Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán thì chủ đầu được cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay[96].

*Đối với thời hạn vay cũng được phân chia theo mục đích xây dựng nhà ở xã hội*: Đối với nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với nhà ở xã hội để cho thuê mua thì thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán thì thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn[97].

*Đối với lãi suất cho vay*: Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ[98]. Trong năm 2023, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng là 4,8%/năm[99]. Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ[100].

*Giải ngân vốn vay:* Vốn vay được giải ngân theo tiến độ thực hiện và đề nghị của chủ đầu tư. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng kỹ thuật[101].

Tuy nhiên theo tổng kết quá trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020, việc bố trí nguồn vốn tín dụng cho vay ưu đãi từ nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển nhà ở xã hội kém hiệu quả được Chính Phủ xác định[102]. Mặc dù theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu đãi vay vốn được dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội

---

[96] Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[97] Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[98] Điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[99] Điều 1 Quyết định số 486/QĐ-TTg 10/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

[100] Điểm b khoản 7 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[101] Khoản 8 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[102] Hoàng Lan. (2023). *Bổ sung nhiều ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://vneconomy.vn/bo-sung-nhieu-uu-dai-thue-doi-voi-chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi.htm.

nhưng khi thực hiện thì hầu hết chỉ thực hiện cho người mua nhà ở xã hội vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, còn ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn thì hầu như không được thực hiện phổ biến[103]. Mặt khác, vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt thấp, khoảng 3.163/9.000 tỷ đồng (chỉ đáp ứng khoảng 35% so với nhu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội); nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 đến nay vẫn chưa được bố trí[104].

Ngày 30/5/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách cho vay tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư dễ dàng hơn trong tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Mặt khác, nhằm thực hiện những biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, ngày 11/3/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2030) để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tên viết tắt là Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tên viết tắt là BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tên viết tắt là Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam tên viết tắt là Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.

Theo quy định Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê được vay vốn với lãi suất ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ[105].

*Hai là, hỗ trợ về kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.* Các doanh nghiệp, hợp tác xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

---

[103] Bích Lan. (2023). *Chủ đầu tư cần được ưu đãi về lãi suất và chính sách để xây dựng nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=73220.

[104] Cổng thông tin điện tử Chính phủ. (2022). *Phát triển nhà ở xã hội: Vẫn còn nhiều vướng mắc*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phat-trien-nha-o-xa-hoi-van-con-nhieu-vuong-mac 119221101172534403.htm.

[105] Điểm đ khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này[106]. Theo khoản 4 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Theo quy định Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án[107].

Bảng 1.1 Cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

| **Tiêu chí** | **Luật Nhà ở năm 2014** | **Luật Nhà ở năm 2023** |
|---|---|---|
| Ưu đãi về quyền sử dụng đất | Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. | 1. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án[108].<br>2. Được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. |
| Ưu đãi về thuế | Miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. | Được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. |
| Ưu đãi về vay vốn | Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. | Được vay vốn với lãi suất ưu đãi |

[106] Điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[107] Điểm e khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[108] Chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

| | | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. | Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án. |

### 1.4 Cơ chế ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Nhà nước tác động đến giá nhà ở xã hội thông qua việc giới hạn lợi nhuận đối với chủ đầu tư. Tác động lên giá là cần thiết, nhưng cần lựa chọn cách tác động sao cho không triệt tiêu động cơ kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm được chất lượng nhà ở. Cho nên, cơ chế kiểm soát giá nhà ở xã hội cần phải đi kèm với cơ chế đánh giá và kiểm soát chất lượng nhà ở. Tại Việt Nam, giá nhà ở xã hội được kiểm soát thông qua cam kết về giá của chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Khi nhận được hỗ trợ tài chính của Nhà nước như thuế, đất, ưu đãi tín dụng, chủ đầu tư phải cam kết giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua phải thỏa mãn hai điều kiện: Giá bán không cao hơn giá thị trường và định suất lợi nhuận không được vượt 10% đối với nhà ở xã hội để bán, 15% đối với nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội[109]. Để kiểm soát giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định cụ thể như sau:

*Một là*, giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá bán nhà ở xã hội[110].

*Hai là*, giá thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá thuê mua nhà ở xã hội. Bên thuê mua phải nộp lần đầu 20% giá trị nhà ở và nộp phần còn lại theo định kỳ do bên cho thuê mua và bên thuê mua thỏa thuận, tính từ thời điểm bàn giao nhà ở đó; thời hạn thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày bên cho thuê mua bàn giao nhà ở cho bên thuê mua[111].

*Ba là*, giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận

[109] Phạm Yến Nhi. (2022). Kiểm soát chất lượng nhà ở xã hội của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20,* tr.57.

[110] Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[111] Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá thuê nhà ở xã hội; thời hạn thu hồi vốn tối thiểu là 15 năm, kể từ ngày ký hợp đồng[112].

Quy định này nhằm hạn chế các chủ đầu tư bán với giá quá cao, vượt quá khả năng chi trả của nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Tuy nhiên, việc ấn định lợi nhuận 10% đối với nhà ở xã hội để bán, 15% đối với nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua trên tổng chi phí không tạo động lực để doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm chi phí giảm giá thành nhà ở. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến giá nhà ở xã hội ngày càng tăng. Rõ ràng, doanh nghiệp sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao để có thể đạt được lợi nhuận như mong muốn. Ví dụ, doanh nghiệp A và doanh nghiệp B cùng đầu tư vào hai dự án nhà ở xã hội. Doanh nghiệp A áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại, tiết kiệm chi phí nên giá thành căn hộ 8.000.000 đồng/$m^2$. Trong khi đó, doanh nghiệp B không cần phải xây dựng tiết kiệm chi phí, giá thành căn hộ là 10.000.000 đồng/$m^2$. Với tỷ suất lợi nhuận 10%, lợi nhuận doanh nghiệp A đạt được là 800.000 đồng/$m^2$ trong khi doanh nghiệp B đạt được 1.000.000 đồng/$m^2$.

Ngoài ra, nhà ở xã hội chịu khống chế về mức trần giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua. Theo quy định Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 thì giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua được xác định cụ thể: Trường hợp mức giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua xác định theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cao hơn hoặc bằng mức giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở thương mại tương đương trên thị trường thì chủ đầu tư phải xác định lại giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thấp hơn giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở thương mại tương đương trên thị trường[113]. Mức giá tối đa được quy định nhằm giới hạn giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội không thể cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, pháp luật không hướng dẫn mức giá cụ thể phải thấp hơn giá thị trường là bao nhiêu sẽ dẫn đến trường hợp giá nhà ở xã hội thấp hơn giá thị trường nhưng không đáng kể.

Khắc phục bất cập này, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã sửa đổi và

---

[112] Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[113] Khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

quy định cụ thể đối với giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội như sau: (i) Đối với nhà ở xã hội do chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã bán, cho thuê, cho thuê mua được quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và Điều 17 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư xác định nhưng không được cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định; (ii) Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua được quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, hộ gia đình, cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, đối với nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội bắt buộc phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình cá nhân xây dựng thì giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua không bắt buộc thẩm định nhưng không được cao hơn khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương ban hành.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội.

*Tóm lại*, qua số lượng các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở xã hội nói chung và quy định về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội nói riêng, có thể nhận thấy, các cơ quan quản lý Nhà nước nhận thức rõ sự tác động của các chính sách đến thị trường nhà ở xã hội. Các văn bản quản lý Nhà nước được liên tục ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế. Mục tiêu của nhà ở xã hội nhằm hướng đến những đối tượng khó khăn về nhà ở, do đó việc Nhà nước quản lý chặt chẽ nhà ở xã hội bằng các quy định pháp luật là thật sự cần thiết. Điển hình là việc Nhà nước tác động đến giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội. Điều này giúp hạn chế tình trạng các doanh nghiệp, hợp tác xã vừa nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước vừa vì mục đích lợi nhuận nên tiến hành bán với giá cao để thu hồi vốn nhanh chóng hơn.

## Kết luận Chương 1

Trong Chương 1 tác giả thực hiện nhiệm vụ khái quát về nhà ở xã hội, ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội thông qua các khía cạnh: Khái niệm, phân loại, hình thức, ý nghĩa của nhà ở xã hội; khái niệm đầu tư, dự án đầu tư, cơ chế ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, vai trò của việc quy định chế độ ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Từ đó giải quyết được những mặt lý luận cơ bản về nhà ở xã hội, ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội. Qua việc khái quát về nhà ở xã hội, ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội góp phần làm nền tảng cho việc đi sâu vào nghiên cứu các quy định pháp luật điều chỉnh cụ thể, phân tích những quy định pháp luật về ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê, cụ thể như: Điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội; cơ chế ưu đãi về quyền sử dụng đất, thuế, vay vốn và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Qua đó có thể thấy, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển nhà ở xã hội. Nhưng các chính sách ưu đãi hiện nay dành cho chủ đầu tư chưa thật sự mang lại hiệu quả, nhiều nội dung chỉ mang tính hình thức, không thực chất và không có cơ chế để thực hiện. Do đó, việc hoàn thiện và mở rộng những ưu đãi dành cho chủ đầu tư cũng như thu hút nguồn lực tham gia phát triển nhà ở xã hội phải nhanh chóng được thực hiện. Ngày 27/11/2023, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua. Bên cạnh sự kế thừa các nội dung của Luật Nhà ở năm 2014, Luật Nhà ở năm 2023 đã có những điểm mới đáng chú ý liên quan đến những vấn đề còn bất cập, vướng mắc mà Luật Nhà ở năm 2014 không thể giải quyết được như: Vấn đề xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại; thủ tục xác định giá đất, miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội; vấn đề về lợi nhuận của chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội,... Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội như được phân tích ở Chương 1, đã làm nền tảng cho tác giả tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng, từ đó phân tích những điểm chưa hợp lý trong quy định pháp luật và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội và quy định pháp luật về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở Chương 2.

# CHƯƠNG 2
# THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TỈNH SÓC TRĂNG - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Thời gian qua, Nhà nước đã có những chính sách khuyến khích chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có thể kể đến như chính sách ưu đãi vốn vay, lãi suất, đất đai, thuế và cơ sở hạ tầng. Các chính sách phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế áp dụng các quy định ưu đãi đó vẫn chưa thực sự có hiệu quả, thu hút các chủ đầu tư, nhiều nội dung chỉ mang tính hình thức, không thực chất và không có cơ chế để thực hiện. Cụ thể, tại tỉnh Sóc Trăng nhu cầu về nhà ở xã hội có số lượng lớn nhưng thực tế đến nay chưa có dự án nhà ở xã hội nào được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các cơ chế, chính sách ưu đãi chung chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, trong khi đó nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, chưa thể thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ bổ sung khác. Theo đó, cần nghiên cứu quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội một cách kỹ càng từ đó nêu lên những điểm đã đạt được của các quy định cũng như đưa ra các bất cập, những điểm chưa phù hợp cần hoàn thiện. Ngoài ra, cũng cần đi vào nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội diễn ra trên thực tế có phù hợp hay không. Thông qua nghiên cứu việc thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Việt Nam nói chung, thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội.

## 2.1 Khái quát việc thực hiện pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Sóc Trăng

Thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách nhà ở xã hội, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội đã được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương ban hành. Đến nay, hệ thống pháp luật về nhà ở xã hội về cơ bản đã được ban hành tương đối đầy đủ, nhiều sự đổi mới có tính đột phá để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội, bao gồm đối tượng là người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nông thôn. Từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ về nhà ở và đã giải quyết được khá lớn nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như: Chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008, Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính

phủ; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ,... Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều nhóm đối tượng (người thu nhập thấp, công nhân, công chức, viên chức,...) chưa có nhà ở nên nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc trăng vẫn hết sức cần thiết và cấp bách. Do đó, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành nhiều văn bản để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh như đề án phát triển nhà ở xã hội; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở,... để triển khai thực hiện, cụ thể:

Ngày 31/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015 tại Quyết định số 290/QĐ-UBND. Trong đề án đã đặt ra các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2030, sau khi đề án được phê duyệt, tỉnh Sóc Trăng đã phổ biến rộng rãi nội dung đề án, kế hoạch đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và cá nhân có nhu cầu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được biết, nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức và cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội, bước đầu đạt được kết quả nhất định cụ thể là có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký xin được đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng, không thu hút được nhà đầu tư có đất tham gia,... Ngoài ra, nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có thay đổi nên số liệu dự báo và thực tế không còn phù hợp theo đề án nhà ở xã hội đã được thông qua tại Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Kể từ sau khi Chính phủ ban hành cơ chế phát triển nhà ở xã hội (các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 và Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023; Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023,...), đến nay vẫn chưa có dự án phát triển nhà ở xã hội tại tỉnh Sóc Trăng được triển khai theo quy định. Trong khi đó lượng tồn kho bất động sản trong các dự án nhà ở thương mại là khá lớn, giá nhà ở cao, dẫn đến mất cân đối giữa lượng cung và cầu của nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trong thị trường bất động sản. Theo đó, công tác kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, trong giai đoạn 2021 - 2023 chưa có sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp ra thị trường chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên:

*Thứ nhất,* thời gian đầu sau khi đề án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt, có nhiều nhà đầu tư muốn đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội nhưng do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đổi ý không muốn triển khai hoặc chuyển qua dự án nhà ở thương mại, do một số nguyên nhân sau: Gói vay (30.000 tỷ) hỗ trợ tín dụng về mua nhà dành cho người thu nhập thấp được triển khai từ 01/6/2013

đã kết thúc vào cuối năm 2016 và tại thời điểm gói vay còn hiệu lực thì các doanh nghiệp bất động sản cũng khó tiếp cận được vốn vay tín dụng của gói 30.000 tỷ đồng vì trình tự, thủ tục vay vốn khó khăn. Hiện nay, chưa có quy định về hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng dự án nhà ở xã hội (chỉ có quy định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để xây dựng dự án nhà ở thương mại theo khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014) nên các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ cá nhân sang doanh nghiệp để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

*Thứ hai*, về nguyên nhân vướng mắc trong việc xin chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Năm 2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015 nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi nêu trên.

*Thứ ba*, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội: Hiện nay, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội và đất ở hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là chưa thể triển khai được do những khó khăn, vướng mắc như đã nêu trên nên Nhà nước phải chuẩn bị quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội là chủ yếu. Tuy nhiên, đối với những tỉnh nghèo như Sóc Trăng thì việc tập trung nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất vẫn còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

*Thứ tư,* chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bị khống chế lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư đối với giá bán và 15% đối với giá cho thuê mua và cho thuê và thời gian thu hồi vốn dài nên không hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Có thể thấy, lợi nhuận từ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thấp, kém hấp dẫn so với loại hình nhà ở thương mại cùng với các điều kiện và sự giới hạn về đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội dẫn tới hạn chế trong việc thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nên nhiều nhà đầu tư có tâm lý e ngại hoặc không có dự định thực hiện đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

*Thứ năm*, có sự hạn chế trong các ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án do thực tế những cơ chế ưu đãi theo quy định chủ yếu tập trung làm giảm giá thành nhà ở xã hội nên người thụ hưởng thực tế là người mua, thuê, thuê mua. Đặc biệt hiện nay, sau khi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 có hiệu lực, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội không còn được ưu đãi dành 20% tổng diện tích đất để đầu tư công trình kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, vấn đề này đã được quy định trong Luật Nhà ở năm 2023 chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi

phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này[114].

*Thứ sáu*, một số địa phương đã có sự quan tâm nhưng chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; chưa tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục để triển khai phát triển nhà ở xã hội tại địa phương (rà soát nhu cầu, xác định vị trí dự án, tổ chức lập quy hoạch, đề xuất chủ trương đầu tư,...).

Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2020 - 2025 là 195.882m$^2$ sàn, trong đó: Có 105.882m$^2$ sàn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; có 90.000m$^2$ sàn nhà ở xã hội để bố trí chung cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh chưa có dự án nhà ở xã hội triển khai đầu tư xây dựng, chưa có sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp ra thị trường. Về công tác chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có[115]:

*Một là*, 02 dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là Dự án nhà ở công nhân thuộc Khu Dịch vụ và cư xá công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp (diện tích 11,405ha) tại Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Dự án nhà ở thuộc Khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp (diện tích 3,5ha). Dự kiến hoàn thiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư trong năm 2024.

*Hai là*, 02 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được cấp quyết định chủ trương đầu tư có quy định bố trí 20% quỹ đất nhà ở xã hội là dự án Khu đô thị mới Phường 4, Khu 01 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (diện tích đất nhà ở xã hội 49.880m$^2$), Khu đô thị mới Phường 4, Khu 02 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (diện tích đất

[114] Điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[115] Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

nhà ở xã hội 35.460m$^2$). Hiện nay, đã hoàn thiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới trong năm 2024 và xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

*Ba là*, 01 dự án khu đô thị xin chuyển một phần đất nhà ở thương mại để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A (diện tích đất nhà ở xã hội 3,57ha). Dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong năm 2024 hoàn thiện giải quyết các vướng mắc về pháp lý và đề xuất phương án triển khai tiếp theo.

*Bốn là,* đối với 16 vị trí dự kiến thực hiện các dự án nhà ở xã hội[116], trường hợp chưa có hoặc cần phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì thực hiện các thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong năm 2024; trường hợp đã có quy hoạch chi tiết, thực hiện đề xuất dự án đầu tư. Đối với các vị trí đảm bảo điều kiện theo quy định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024.

Dự án này hiện đang gặp vướng mắc về pháp lý nên chưa thể triển khai đầu tư xây dựng. Có thể thấy phát triển nhà ở xã hội là vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Với các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của trong giai đoạn đến năm 2025, có sự phát sinh nhu cầu về nhà ở xã hội nhưng thực tế đến nay chưa có dự án nhà ở xã hội nào được đầu tư xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các cơ chế, chính sách ưu đãi chung chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, tình hình kinh tế và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nên khiến nhiều nhà đầu tư e dè, các địa phương chưa quan tâm, tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục để triển khai phát triển nhà ở xã hội (rà soát nhu cầu, xác định vị trí dự án, tổ chức lập quy hoạch, đề xuất chủ trương đầu tư,...). Bên cạnh đó, tỉnh còn thiếu quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ, các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; quy định pháp luật về đầu tư phát triển nhà ở xã hội chưa được cụ thể, rõ ràng, trình tự thủ tục còn phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; gói hỗ trợ tín dụng về phát triển nhà ở xã hội khó tiếp cận; một số cấp uỷ, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

*Tóm lại,* tỉnh cần huy động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nhất là cá nhân tham gia xây dựng nhà ở xã hội với số lượng, chất lượng tốt. Trong đó, xác định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và các chủ đầu tư. Từ đó, tháo gỡ về chính sách và kiến tạo những chính sách ưu đãi đột phá, mang tính hỗ trợ thiết thực hơn cho các bên liên quan; ưu tiên dành quỹ đất sạch cho xây

[116] Thành phố Sóc Trăng: Nhà ở xã hội Phường 4; Huyện Châu Thành: Dự án nhà ở xã hội Kỳ Hòa, Khu nhà ở xã hội Xây Đá B (khu nhà ở công nhân), Khu nhà ở xã hội xã Phú Tân; Huyện Kế Sách: Khu tái định cư, khu nhà ở công nhân và dịch vụ phục vụ khu công nghiệp; Huyện Cù Lao Dung: Khu nhà ở xã hội An Thạnh Tây; Huyện Long Phú: Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Đại Ngãi, Khu nhà ở xã hội thị trấn Long Phú; Huyện Mỹ Xuyên: Khu nhà ở xã hội thị trấn Mỹ Xuyên; Thị xã Ngã Năm: Khu nhà ở xã hội Phường 1 và Phường 2; Huyện Thạnh Trị: Dự án nhà ở xã hội thị trấn Phú Lộc; Thị xã Vĩnh Châu: Khu nhà ở công nhân xã Vĩnh Hải, Khu nhà ở xã hội thị xã Vĩnh Châu; Huyện Trần Đề: Khu nhà ở xã hội 1 thị trấn Trần Đề, Khu nhà ở xã hội 2 thị trấn Trần Đề.

dựng nhà ở xã hội ở những vị trí thuận lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị. Bên cạnh đó, Sóc Trăng có thể tham khảo và mở rộng chính sách phát triển nhà ở xã hội tại một số tỉnh, thành phố khác, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả mô hình nhà ở xã hội trên thực tế.

### 2.2 Một số bất cập trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

#### 2.2.1 Bất cập trong quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội

##### 2.2.1.1 Ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là nhà ở dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đối tượng có thu nhập thấp. Nên giá thành nhà ở xã hội sẽ thấp hơn giá nhà ở trên thị trường. Mà đất đai là một phần quan trọng để xây dựng được nhà ở cũng như cấu thành giá của nhà ở. Việc pháp luật Việt Nam thiết lập các quy định ưu đãi về quyền sử dụng đất dành cho hoạt động xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua là hoàn toàn hợp lý. Những chính sách ưu đãi này sẽ giúp cho chủ đầu tư thực hiện dự án có thêm động lực để thực hiện các dự án dành cho nhóm chủ thể yếu thế trong xã hội. Theo quy định Luật Nhà ở năm 2014 đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được *"miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội"*[117]. Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng[118]. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, các quy định về ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội như hiện nay là chưa hợp lý. Quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ giúp chủ đầu tư giảm tổng chi phí đầu tư dự án. Nhưng giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội bị hạn chế lợi nhuận định mức trên tổng chi phí đầu tư và không được tính các khoản ưu đãi đã được hưởng. Do đó, quy định này làm giảm giá thành nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có thể mua nhà ở xã hội với giá thành hợp lý. Chủ đầu tư

[117] Điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[118] Điều 3 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

không được hưởng lợi ích mà còn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cụ thể:

*Một là,* chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai để được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Căn cứ Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Tiếp theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định hoặc thông báo không được miễn, giảm tiền sử dụng đất do không đủ điều kiện theo quy định. Theo Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan thuế phải xác định số tiền sử dụng đất trước khi ban hành Quyết định miễn tiền sử dụng đất. Trong trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, đã có giá đất do cơ quan có thẩm quyền xác định thì số tiền được miễn xác định theo giá đất đã được xác định. Đối với trường hợp chưa có giá đất, số tiền miễn được xác định theo giá đất tại bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Tuy nhiên trong thực tế triển khai thực hiện, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để được miễn tiền sử dụng đất vẫn yêu cầu phải xác định tiền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai rồi mới thực hiện thủ tục miễn, làm phát sinh thủ tục hành chính, theo báo cáo của các doanh nghiệp thì để thực hiện thủ tục này mất thời gian 1 - 2 năm[119]. Từ những quy định trên, có thể nhận xét rằng sau khi ra quyết định số tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải đóng thì Nhà nước mới ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất. Đây là nguyên nhân vì sao chủ đầu tư không muốn đầu tư vào nhà ở xã hội vì lợi nhuận thấp và thủ tục hành chính kéo dài. Đây là một vấn đề cần được nghiên cứu hoàn thiện để tinh gọn hơn thủ tục miễn tiền sử dụng đất dành cho chủ đầu tư khi tham gia xây dựng nhà ở xã hội.

Trong khi Luật Nhà ở năm 2014 chưa khắc phục được những hạn chế nêu trên, thì Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê *"Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền*

[119] Trần Kháng. (2023). *Bộ Xây dựng: Các ưu đãi cho chủ đầu tư làm nhà ở xã hội là không thực chất*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://dantri.com.vn/bat-dong-san/bo-xay-dung-cac-uu-dai-cho-chu-dau-tu-lam-nha-o-xa-hoi-la-khong-thuc-chat-20230504213222314.htm.

*thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023"*. Có thể thấy chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Quy định này được xem là một trong những điểm nổi bật và tiến bộ trong Luật Nhà ở năm 2023.

*Hai là,* đối với quy định nộp lại số tiền sử dụng đất được miễn, theo khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 quy định tại quyết định miễn, tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: *"Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được miễn tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi tại quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng"*. Theo đó, nếu chủ đầu tư bán nhà ở xã hội và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn. Mà trong giá bán nhà ở xã hội không bao gồm tiền sử dụng đất đã được miễn. Vậy chủ đầu tư phải tự bỏ tiền để bù số tiền sử dụng đất phải nộp lại cho Nhà nước. Nhưng mục đích của chính sách ưu đãi này nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội và phần nào bù đắp lợi nhuận cho chủ đầu tư. Quy định này không chỉ làm mất đi ý nghĩa của chính sách ưu đãi, thậm chí đẩy chủ đầu tư vào tình thế "kinh doanh lỗ vốn". Mặt khác, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản và không hạn chế tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, nếu chỉ quy định trách nhiệm nộp lại số tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế là không đồng nhất với quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản về chủ đầu tư thực hiện dự án[120].

Mặt khác, Luật Nhà ở năm 2023 quy định chủ đầu tư được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng,

[120] Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (56),* tr.134.

không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này[121]. Chủ đầu tư được danh tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để khai thác kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Tuy nhiên, trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã sử dụng phần lợi nhuận từ việc đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bù đắp chi phí, làm giảm giá thành của nhà ở xã hội. Quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải nộp lại khoản tiền này cho Nhà nước là không phù hợp với tính ưu đãi của khoản tiền này. Cho nên cần thiết có sự điều chỉnh quy định pháp luật đất đai và pháp luật nhà ở về vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất trong quy định pháp luật.

*Ba là,* về vị trí quỹ đất, nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm tới phát triển nhà ở xã hội. Thông thường quỹ đất dành cho nhà ở xã hội nằm ở vị trí xa trung tâm thành phố, các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tiện nghi phục vụ cho cư dân sẽ hạn chế hơn so với dự án nhà ở thương mại. Thậm chí, có địa phương còn quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở khu vực nghĩa trang hoặc những vị trí chưa giải phóng mặt bằng[122]. Vì vậy, vị trí xây dựng các dự án nhà ở xã hội chưa hấp dẫn nhà đầu tư và người dân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua[123]. Bên cạnh đó, các yếu tố cảnh quan, kiến trúc, không gian chưa được chú trọng nên không thu hút được người mua. Mặt khác, do nằm chung trong khu vực nhà ở xã hội, nên nhà ở thương mại cũng vô hình chung bị gắn mác nhà ở xã hội, dẫn tới giảm giá trị dự án, khó để bán nhà ở thương mại với giá cao.

*Tóm lại,* hiện nay thủ tục thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội phức tạp hơn so với dự án nhà ở thương mại. Khi phân tích những khó khăn trong xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng phản ánh, theo pháp luật thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để được miễn tiền sử dụng đất, chủ đầu tư vẫn phải xác định tiền sử dụng đất rồi mới thực hiện thủ tục miễn. Việc này làm phát sinh thủ tục hành chính, theo báo cáo của các doanh nghiệp thì để thực hiện thủ tục này mất tới 1 - 2 năm[124]. Trong khi giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội bị

---

[121] Điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[122] Minh Chiến. (2023). *Một số địa phương bố trí đất xây nhà ở xã hội ở... khu nghĩa trang*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://nld.com.vn/thoi-su/mot so-dia-phuong-bo-tri-dat-xay-nha-o-xa-hoi-o-khu-nghia-trang-20230424171119151.htm.

[123] Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng, Lê Minh Viễn. (2019). Bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9,* tr.46.

[124] Hải triều. (2023). *Nhiều vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ để phát triển nhà ở xã hội.* Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://congan.com.vn/thi-truong/bat-dong-san/nhieu-uu-dai-cho-chu-dau-tu-lam-nha-o-xa-hoi-khong-thuc-chat_146376.html

giới hạn mức lợi nhuận tối đa[125] nên lợi nhuận mà chủ đầu tư có được từ dự án nhà ở xã hội sẽ thấp hơn nhiều so với dự án nhà ở thương mại. Đây cũng có thể xem là một trong những rào cản về mặt pháp lý làm cho chủ đầu tư dự án không thiết tha đối với việc thực hiện các dự án này.

#### 2.2.1.2 Ưu đãi về thuế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014 đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Cụ thể theo quy định của pháp luật thuế, mức ưu đãi về thuế mà chủ đầu tư được hưởng như sau:

*Thứ nhất, về thuế giá trị gia tăng*, áp dụng mức thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật nhà ở[126]. Trong các nhóm thuế suất xét về mức thuế suất giá trị gia tăng 5%, mức thuế suất được áp dụng cho nhóm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu là phù hợp với hàng hoá nhà ở xã hội. Tác giả cho rằng việc các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định hoạt động này được hưởng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% là phù hợp với ý nghĩa của những dự án dành cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp, có nhu cầu về nhà ở. Việc điều tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% sẽ giúp cho các người mua nhà có thể tiếp cận nhà ở xã hội với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, xét về phương thức thu thuế, thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, số tiền thuế được cấu thành trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ, người tiêu dùng là người sẽ phải trả tiền thuế cho tất cả các khâu trước đó. Trong trường hợp này, người tiêu dùng, người sử dụng hàng hoá, dịch vụ là người chịu thuế, chủ đầu tư thực hiện dự án là người nộp thuế. Như vậy, đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, người mua nhà ở xã hội mới là người thực tế trả tiền thuế cho Nhà nước, còn chủ đầu tư thực hiện dự án chỉ là người đi nộp thuế (lấy tiền của khách hàng để nộp). Do đó, trong trường hợp mức thuế suất của dự án này là 5% thì người được hưởng lợi là người mua nhà chứ không phải chủ đầu tư. Chính vì vậy, việc pháp luật quy định chế độ ưu đãi về thuế giá trị gia tăng như hiện nay không tạo được động lực cho chủ đầu tư dự án khi đầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, Luật Nhà ở và Luật Thuế giá trị gia tăng chưa có sự đồng thuận. Cụ thể, Luật Nhà ở quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng nhiều hơn so với trường hợp cho thuê mua, bán. Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã từng quy định trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được

[125] Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014; Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Điểm c khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[126] Điểm q khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016 và khoản 16 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành. Nhưng quy định của Luật Thuế đang áp dụng chung mức thuế suất là 5%. Quy định này sau đó bị bãi bỏ tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Chính vì vậy, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để cho thuê thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện quyền của mình. Do đó pháp luật thuế cần có quy định bổ sung đối với trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như đảm bảo tính thống nhất trong quy định của pháp luật.

*Thứ hai, về thuế thu nhập doanh nghiệp,* Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khi doanh nghiệp có thu từ thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua thì được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10%[127]. Điểm d Mục 2 Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 01/7/2013. Như vậy, so với các doanh nghiệp kinh doanh trong những lĩnh vực khác[128] thì chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng dự án nhà ở xã hội sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp khá tốt. Chính sách ưu đãi như quy định hiện nay được xem là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội thông qua điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm tăng nguồn cung loại dự án này cho người dân[129]. Những quy định này cũng cho thấy sự nỗ lực và quyết liệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tạo ra nhiều chính sách ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án nhằm mục đích tạo thêm nguồn cung cho loại dự án này. Đây được xem là một trong các quy định ưu đãi, khuyến khích thiết thực nhất, thực chất nhất trong số các chính sách ưu đãi mà Nhà nước dành cho các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện nay. Bởi lẽ, với hình thức ưu đãi thông qua việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì người được hưởng lợi trực tiếp là chủ đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, khi tác giả rà soát các quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hiện nay pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đề cập đến chính sách ưu đãi thuế đối với dự án xây dựng chỉ để cho thuê, cho thuê mua. Hiện nay ở góc độ thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc chủ đầu tư thực hiện dự án để bán, cho thuê hay thuê mua thì chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là không có sự khác biệt, đều được

[127] Điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2023 và điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[128] Mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội đã được ưu đãi giảm 50% so với mức thuế suất thông thường là 20% quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2023.

[129] Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045.

hưởng mức thuế suất là 10%[130]. Điều này là nguyên nhân dẫn đến trên thực tiễn không có quá nhiều doanh nghiệp "mặn mà" trong việc thực hiện những dự án xây dựng nhà ở xã hội này. Thêm vào đó, chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp phát triển những dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê chưa được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp mà chỉ quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Qua đó đã gây ra những khó khăn nhất định cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách ưu đãi[131]. Tác giả cho rằng, chính vì pháp luật thuế, pháp luật doanh nghiệp không quy định nên các ưu đãi này cũng rất khó được áp dụng trên thực tiễn vì không có cơ sở pháp lý để hướng dẫn cơ quan thu thuế và người nộp thuế thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình.

Theo điểm b khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Cụ thể, trong Luật Nhà ở năm 2023 đã bỏ quy định: *"Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán"*[132]. Về hình thức đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua pháp luật chưa có sự đãi ngộ riêng biệt dành cho loại hình này mà áp dụng chung mức ưu đãi tương tự như nhà ở xã hội để bán. Cùng một chế độ ưu đãi như nhau, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua sẽ gặp khó khăn hơn khi thu hồi vốn do thời gian thuê mua kéo dài và thậm chí có thể không bán được nhà nếu bên thuê mua quyết định không mua nhà. Do đó, cần điều chỉnh lại ưu đãi về thuế đối với dự án nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua phù hợp hơn với bản chất của loại hình đầu tư này.

#### 2.2.1.3 Ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

*Một là, ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.* Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội chưa

---

[130] Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã từng quy định trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành. Quy định này sau đó bị bãi bỏ tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

[131] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.211.

[132] Điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

được thực hiện cho vay đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2015 - 2020. Điều này thể hiện các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, trong đó có các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn chưa được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020. Có thể thấy, quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã không tuân thủ và trái với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, việc quản lý nguồn vốn và quản lý sử dụng vốn cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện. Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa nêu rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn này cũng như chưa có quy định về tiêu chí phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, các ngân hàng. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động cho vay vốn chưa thật sự đề cao vai trò của Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chịu trách nhiệm phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng.

Trên thực tế việc triển khai các quy định về nguồn vốn cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội gặp rất nhiều vướng mắc, bởi do sự thiếu nguồn vốn hỗ trợ và lãi suất vay đối với nhà đầu tư và người thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội. Sau khi gói ưu đãi tín dụng 30.000 tỷ đồng kết thúc vào tháng 12/2016, hiện nay Chính phủ chưa có gói ưu đãi khác để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Do đó, có nhiều dự án nhà ở xã hội không thể triển khai thực hiện hoặc phải hoãn do không có vốn, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội của các đối tượng khó khăn về chỗ ở lại rất lớn. Bên cạnh đó, có nhiều đối tượng khó khăn về tài chính như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu nhập thấp,... nhưng chưa có những gói hỗ trợ tín dụng đặc thù cho các nhóm đối tượng này, từ đó những nhóm đối tượng khó khăn nhất và có nhu cầu lớn nhất về nhà ở lại khó tiếp cận nhất với quỹ nhà ở xã hội[133].

Theo tổng kết quá trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020, việc bố trí nguồn vốn tín dụng cho vay ưu đãi từ nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển nhà ở xã hội kém hiệu quả được Chính phủ xác định[134]. Mặc dù theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu đãi vay vốn được dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội nhưng khi thực hiện thì hầu hết chỉ thực hiện cho người mua nhà ở xã hội vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, còn ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn thì hầu như không được thực hiện phổ biến[135]. Mặt khác, vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt thấp, khoảng 3.163/9.000 tỷ đồng (chỉ đáp ứng khoảng 35% so với nhu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội); nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho

---

[133] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.174.

[134] Hoàng Lan. (2023). *Bổ sung nhiều ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 28/4/2024, từ https://vneconomy.vn/bo-sung-nhieu-uu-dai-thue-doi-voi-chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi.htm.

[135] Bích Lan. (2023). *Chủ đầu tư cần được ưu đãi về lãi suất và chính sách để xây dựng nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 28/4/2024, từ https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=73220.

các tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 đến nay vẫn chưa được bố trí[136].

Ngày 30/5/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách cho vay tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư dễ dàng hơn trong tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Mặt khác, nhằm thực hiện những biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, ngày 11/3/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2030) để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.

Ngày 01/4/2023, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước triển khai chương cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP hướng dẫn: Chủ đầu tư được áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm. Kể từ ngày 01/7/2023, định kỳ 06 tháng, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình. Lãi suất cho vay khi hết thời gian ưu đãi sẽ do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn hưởng lãi suất ưu đãi, việc để cho các bên tự thỏa thuận xác định lại lãi suất sẽ tiềm ẩn những rủi ro cho người vay, đặc biệt trong trường hợp các bên không thể thống nhất được lãi suất.

Như vậy, về vay vốn với lãi suất ưu đãi Luật Nhà ở năm 2023 có sự thay đổi so với Luật Nhà ở năm 2014 cụ thể: *"Chủ đầu tư được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng*

---

[136] Cổng thông tin điện tử Chính phủ. (2022). *Phát triển nhà ở xã hội: Vẫn còn nhiều vướng mắc*. Truy cập ngày 28/4/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phat-trien-nha-o-xa-hoi-van-con-nhieu-vuong-mac-119221101172534403.htm.

*Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán"*[137]. Trên thực tế, chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tiếp cận vốn vay ưu đãi còn nhiều khó khăn, vì pháp luật quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Nhà nước chỉ định. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định *"Chủ đầu tư được vay vốn với lãi suất ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ"*. Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng hình thức vay vốn để phát triển nhà ở xã hội, theo quy định trên chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thêm nguồn vốn mới và có thể tối ưu hóa các nguồn vốn hiện hành nhằm hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư không nhất thiết thiết phải vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Nhà nước chỉ định. Qua đó chủ đầu tư có thể huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương để phát triển nhà ở xã hội hoặc huy động vốn từ nước ngoài để phát triển nhà ở xã hội. Vì vậy, tạo nên sự đa dạng nguồn vốn góp phần thúc đẩy cho việc phát triển nhà ở xã hội.

*Hai là, hỗ trợ về kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.* Luật Nhà ở năm 2014 quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này[138]. Trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực[139]. Tuy nhiên, đối với việc chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội, pháp luật không có bất kỳ quy định về các điều kiện, tiêu chí cụ thể để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa vào đó để xem xét, quyết định hỗ trợ. Việc pháp luật không đặt ra các điều kiện, tiêu chí cụ thể sẽ khiến cho việc xem xét quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiếu sự minh bạch và gây khó khăn lớn trong công tác quản lý Nhà nước về nhà ở xã hội. Mặt khác, theo quy định Luật Nhà ở năm 2023, đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực

---

[137] Điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[138] Điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[139] Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án[140]. Điểm đáng chú ý của quy định này là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án, thay vì chỉ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Ngoài ra, Luật Nhà ở năm 2023 còn bãi bỏ quy định: *Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội*[141]. Qua đó, Luật Nhà ở năm 2023 cũng không phân biệt đó là dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê hay cho thuê mua, tất cả đều được hỗ trợ như nhau trong việc bảo đảm sự đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án nhà ở xã hội[142].

### 2.2.2 Bất cập trong quy định pháp luật ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

*Thứ nhất, việc tính giá cho thuê, giá cho thuê mua, giá bán nhà ở xã hội.* Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, những ưu đãi của Nhà nước không được tính vào giá cho thuê, cho thuê mua, giá bán nhà ở xã hội. Quy định này giúp cho các dự án nhà ở xã hội đạt được mục tiêu của chính sách là giảm giá thành nhà ở xã hội. Những khoản ưu đãi này nhằm mục đích để người thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội có được nhà ở với khả năng tài chính hạn chế của mình. Cuối cùng, người được hưởng những ưu đãi này là những đối tượng được hưởng chính sách mặc dù vẫn mang hình thức là ưu đãi của Nhà nước cho chủ đầu tư. Mặt khác, theo quy định điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014, pháp luật trao quyền cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xác định giá nhà ở xã hội dựa theo chi phí xây dựng thực tế mà chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát cụ thể và hiệu quả. Do đó, không thể chắc chắn rằng giá cho thuê, cho thuê mua, giá bán nhà ở xã hội sẽ được xác định theo đúng công thức quy định. Như đã đề cập ở nội dung trên, cơ quan giám sát cần đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra việc tính giá nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê, để tránh tình trạng giá nhà ở xã hội không chênh lệch hoặc chênh lệch không đáng kể so với nhà ở thương mại đang lưu thông trên thị trường. Việc xác định giá nhà ở xã hội liên quan đến lợi nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và mức trợ cấp của ngân sách nhà nước. Đối với những dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, giá nhà ở xã hội càng thấp thì mức vốn trợ cấp của ngân

---

[140] Điểm e khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

[141] Điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014.

[142] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.246.

sách nhà nước càng cao. Với sự hữu hạn vốn có của ngân sách nhà nước, việc trợ cấp nhiều cho mỗi dự án đồng nghĩa với việc số lượng dự án được trợ cấp càng ít đi làm cho quỹ nhà ở xã hội ngày càng khan hiếm và chỉ đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho một số ít người. Trong trường hợp dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, việc khống chế trần giá nhà ở thiếu hợp lý sẽ làm giảm sức hút đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này[143].

Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 9, 10, 11 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đã có quy định nguyên tắc, công thức xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội nói chung, nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng nói riêng. Việc xác định giá trước khi thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách bị giới hạn tổng số tiền cho chi phí hợp lý, cần thiết của doanh nghiệp (chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hợp lý khác) là không vượt quá 2% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho chủ đầu tư. Bởi vì trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải thực hiện nhiều các thủ tục hành chính, ví dụ như phải xây dựng giá, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, dẫn đến kéo dài thời gian, tăng chi phí, gây tốn kém cho doanh nghiệp và làm tăng giá nhà ở xã hội.

*Thứ hai, quy định định mức lợi nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua.*

Trong bối cảnh chi phí đầu tư xây dựng tăng cao như hiện nay, giá nhà ở xã hội có thể bằng giá nhà ở thương mại phân khúc trung cấp. Có thể kể đến như dự án nhà ở xã hội: Dự án nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông nằm trên hai mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh và Đỗ Xuân Hợp (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) do Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư vừa được khánh thành và bàn giao cho người dân vào cuối năm 2022 đã có giá tăng gần gấp đôi. Cụ thể, năm 2017, chủ đầu tư công bố mở bán chỉ có giá từ 18 - 22 triệu đồng/$m^2$, nhưng đến nay, giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp của dự án này hiện lên 30 - 35 triệu đồng/$m^2$, tức tăng gần gấp đôi chỉ sau 05 năm[144]. Không chỉ dự án này, dự án nhà ở xã hội Đồng Mô Đại Kim (Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) được mở bán từ năm 2016 có giá khoảng 14 triệu đồng/$m^2$. Tuy nhiên, hiện nay, đã tăng giá lên tới 36,7 - 43,9 triệu đồng/$m^2$. Đơn cử một căn hộ có diện tích 70$m^2$, tầng

[143] Phạm Yến Nhi. (2023*). Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.127.

[144] Trọng Tín. (2023). *Lo giá nhà ở xã hội tăng*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://baodautu.vn/batdongsan/lo-gia-nha-o-xa-hoi-tang-d182124.html.

trung của căn hộ này hơn 42 triệu đồng/$m^2$, đang được rao bán với giá 3 tỷ đồng[145].

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, một lao động ở độ tuổi 30 trở xuống có mức thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng, trừ khoản sinh hoạt phí ở những đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì còn dư lại khoảng 6 triệu đồng, như vậy cần ít nhất 20 năm mới tích góp được 1,5 tỷ đồng; còn với mức thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng, muốn mua được một căn hộ 1,5 tỷ đồng cũng phải tích góp trong 10 - 15 năm[146]. Thực trạng đang diễn ra là giá nhà ở xã hội hiện nay vẫn quá cao so với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Giá bán nhà ở xã hội trung bình hiện nay đang ở mức 15 triệu đồng/$m^2$, có khu vực lên tới 21 - 25 triệu đồng/$m^2$ hoặc cao hơn[147]. Mức giá này quá cao so với thu nhập của các đối tượng nằm trong diện ưu đãi, chỉ có thể phù hợp với những đối tượng có thu nhập từ mức trung bình trở lên.

Một sản phẩm lưu thông trên thị trường được định giá bởi các yếu tố chi phí sản xuất và cung cầu thị trường. Báo cáo về nhà ở của Savills năm 2017 cho thấy giá nhà tại Việt Nam cao gấp 25 lần thu nhập trung bình, so với trung bình các quốc gia phát triển là 7 đến 10 lần, tại các quốc gia khác trong khu vực châu Á là 10 đến 20 lần. Sự chênh lệch rất lớn này đã làm cho nhà ở nằm ngoài khả năng của đa số người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp do sự tăng lên liên tục của giá nhà ở. Việc kiểm soát giá nhà ở xã hội được xây dựng trên nền tảng khuyến khích và tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà ở với khả năng chi trả hạn chế và do đó chính sách nhà ở xã hội chỉ khả thi khi mức thanh toán nằm trong khả năng chi trả của nhóm đối tượng thụ hưởng. Tại Việt Nam, giá nhà ở xã hội được kiểm soát thông qua cam kết về giá của chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Khi nhận được hỗ trợ tài chính của Nhà nước như thuế, đất, ưu đãi tín dụng, chủ đầu tư phải cam kết giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua phải thỏa mãn hai điều kiện là (i) giá bán không cao hơn giá thị trường và (ii) định mức lợi nhuận nhà ở xã hội để bán là không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trường hợp thuê mua và cho thuê là không quá 15% tổng chi phí đầu tư[148]. Tuy nhiên, việc kê khai chi phí do chủ đầu tư cung cấp nên rất khó kiểm soát được giá vốn thực sự đầu tư vào dự án nhà ở xã hội. Giá nhà ở xã hội hiện nay vẫn còn vượt rất xa khả năng chi trả của người dân. Đây chính là rào cản lớn nhất cản trở việc tiếp cận nhà

---

[145] Tuyết Lan. (2024). *Giá nhà ở xã hội như lên đồng, tăng cả tỉ đồng dù đã sử dụng gần chục năm*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://laodong.vn/bat-dong-san/gia-nha-o-xa-hoi-nhu-len-dong-tang-ca-ti-dong-du-da-su-dung-gan-chuc-nam-1325105.ldo.

[146] Thái Nguyên. (2023). *Mức lợi nhuận làm nhà ở xã hội cần quy định thế nào để thu hút chủ đầu tư?*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danviet.vn/quydinh-xac-dinh-gia-ban-nha-o-xa-hoi-can-kiem-dinh-chat-che-20230305143545061.htm.

[147] Anh Tú. (2022). *15-25 triệu đồng/$m^2$: Người nghèo khó mua nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 28/4/2024, từ https://vietnamnet.vn/15-25-trieu-dong-m2 nguoi-ngheo-kho-mua-nha-o-xa-hoi-2019144.html.

[148] Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

ở xã hội của những người có nguồn lực tài chính hạn chế[149].

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, lợi nhuận định mức nhà ở xã hội để bán là không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trường hợp cho thuê mua và cho thuê là không quá 15% tổng chi phí đầu tư[150]. Các khoản ưu đãi của Nhà nước theo quy định như miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm các loại thuế, ưu đãi vốn vay,… không được tính vào giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy, lợi nhuận định mức của toàn bộ các dự án nhà ở xã hội chỉ dao động từ 10% - 15% tổng chi phí đầu tư. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cũng được xác định và sau đó không được tăng giá hơn vượt quá mức trần được tính dựa trên chi phí đầu tư. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cũng được xác định và sau đó không được tăng giá hơn vượt quá mức trần được tính dựa trên chi phí đầu tư. Dự án nhà ở nói chung và dự án nhà ở xã hội nói riêng nào mới xây dựng cũng khó có thể bán được ngay, theo thời gian, việc lạm phát, biến động của thị trường có thể ảnh hưởng rất nhiều đến giá nhà ở dẫn tới giá bán phê duyệt ban đầu dựa vào tổng chi phí đầu tư không bảo đảm thu hồi vốn cho nhà đầu tư. Để xây dựng một dự án nhà ở xã hội thường phải mất ít nhất từ 03 năm đến 05 năm, như vậy chưa tính các chi phí vận hành để bán nhà ở sau khi xây dựng xong thì lợi nhuận định mức của dự án nhà ở xã hội chỉ là khoảng 2% - 5%/năm. Đây là mức lợi nhuận thấp hơn nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay, trong khi đó, việc đầu tư xây dựng nhà ở rủi ro hơn so với gửi tiền ngân hàng. Điều này dẫn tới chủ đầu tư không có động lực để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về định mức lợi nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Tác giả cho rằng quy định này chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khắc phục được các lỗ hổng, trong khi đó các ưu đãi vẫn chưa tương xứng với nhu cầu của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng ngân sách của Nhà nước và lợi nhuận lại bị giới hạn. Điều này là nguyên nhân dẫn đến trên thực tiễn không có quá nhiều doanh nghiệp "mặn mà" trong việc thực hiện những dự án xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên so với quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản có liên quan thì Luật Nhà ở năm 2023 có sự thay đổi cụ thể như sau:

*Thứ nhất,* Luật Nhà ở năm 2023 quy định về định mức lợi nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-

---

[149] Phạm Yến Nhi. (2023*). Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.136.

[150] Khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

CP, định mức lợi nhuận nhà ở xã hội để bán là không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trường hợp thuê mua và cho thuê là không quá 15% tổng chi phí đầu tư. Việc quy định chủ đầu tư được hưởng định mức lợi nhuận chỉ 10%, chưa tính các chi phí vận hành để bán nhà ở sau khi xây dựng xong thì lợi nhuận định mức của dự án nhà ở xã hội chỉ là khoảng 2% - 5%/năm. Một dự án nhà ở xã hội phải mất 03 năm đến 05 năm mới hoàn tất thủ tục hành chính cho đến lúc nhận quyết định cấp giấy phép xây dựng, số lượng thủ tục, giấy tờ có khi gấp đôi so với dự án nhà ở thương mại,… gây tốn kém rất nhiều đối với chủ đầu tư. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến tỷ lệ đất, quy hoạch đất, bố trí đất cho dự án nhà ở xã hội cũng chưa đáp ứng. Các dự án nhà ở nói chung và dự án nhà ở xã hội nói riêng nào mới xây dựng cũng khó có thể bán được ngay, theo thời gian, việc lạm phát, biến động của thị trường có thể ảnh hưởng rất nhiều đến giá nhà ở dẫn tới giá bán phê duyệt ban đầu dựa vào tổng chi phí đầu tư không bảo đảm thu hồi vốn cho nhà đầu tư[151]. Trong khi xây dựng nhà ở xã hội, các chi phí nhân công, nguyên vật liệu có thể có sự thay đổi về giá,… nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội kiến nghị tăng lợi nhuận định mức. Bên cạnh đó, so với giá bán nhà ở xã hội, mức thu nhập của đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội vẫn còn thấp. Vì thế, các đối tượng này gặp nhiều khó khăn trong việc mua nhà ở xã hội, mặc dù giá bán nhà ở xã hội đã được hỗ trợ, ưu đãi thấp hơn 30% đến 40% so với giá nhà ở thương mại cùng loại.

Tuy nhiên, lợi nhuận 10% này chỉ tính trên phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Đối với quỹ đất 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này[152]. Về tổng thể, lợi

[151] Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Hồng Nam. (2023). *Vướng mắc trong quy định về nhà ở xã hội và một số kiến nghị*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danchuphapluat.vn/vuong-mac-trong-quy-dinh-ve-nha-o-xa-hoi-va-mot-so-kien-nghi.

[152] Điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể sẽ cao hơn 10%, đối với chủ đầu tư thì đây cũng là diện tích đất đem lại lợi nhuận đáng lưu ý. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình thương mại là nhà ở nếu nằm giữa khu vực nhà ở xã hội thì sức hấp dẫn với khách hàng sẽ thấp hơn, còn nếu là công trình kinh doanh khác không phải nhà ở thì thu nhập trung bình của cư dân nơi đó cũng không hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận kinh doanh cao. Chính vì thế, ưu đãi này có thể chưa đủ sức để kéo các chủ đầu tư đến với phân khúc nhà ở xã hội nếu vì chỉ để có được 20% diện tích đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại.

*Thứ hai,* trong việc xác định giá bán, giá cho thuê mua nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng[153], Luật Nhà ở năm 2023 đã bổ sung thêm một khoản chi phí mà ở điểm b, c khoản 1 Điều 61 Luật Nhà ở năm 2014 không có quy định, đó là *"các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật"*. Sở dĩ, Luật Nhà ở năm 2023 có sự bổ sung này bởi vì ở quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, Luật Nhà ở năm 2023 đã bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp[154] mà trước đây Luật Nhà ở năm 2014 chưa ghi nhận. Do đó, nhất thiết phải bổ sung thêm khoản các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Quy định như vậy sẽ giúp đảm bảo được việc xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở nhà ở xã hội cho doanh nghiệp để tránh khỏi thiếu sót những khoản chi phí liên quan tới đối tượng này. Bên cạnh đó, Luật Nhà ở năm 2023 đã bổ sung quy định về *"giá thuê nhà ở xã hội, do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thỏa thuận với bên thuê theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định"* mà trước đây Luật Nhà ở năm 2014 chưa ghi nhận.

### 2.3 Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

Từ kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế phát triển cao ở châu Âu đến những nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, sự ra đời của mô hình nhà ở xã hội vừa thể hiện sự quan tâm của Chính phủ mỗi quốc gia với các đối tượng có mức thu nhập thấp trong xã hội, vừa giải quyết nhu cầu về nhà ở với số lượng lớn trong nhóm đối tượng này. Mô hình phát triển nhà ở xã hội của các nước phát triển là sự kết hợp của hai chủ thể Nhà nước và tư nhân tham gia. Thông thường chủ thể Nhà nước là chính quyền địa phương do các công ty nhà nước, còn chủ thể tư nhân là khu vực tư nhân gồm các tổ

[153] Khoản 1, 2 Điều 87 Luật Nhà ở năm 2023.

[154] Khoản 12 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023.

chức phi lợi nhuận hoặc ít lợi nhuận tham gia[155].

Tại Hoa Kỳ, chính quyền tham gia xây dựng nhà ở bắt đầu từ những năm 1930 (sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933), khi số đông người thất nghiệp không có khả năng trả tiền thuê hay mua nhà. Sự can thiệp của chính quyền liên bang thể hiện ở việc tổ chức lại toàn bộ hệ thống đầu tư xây dựng nhà tư nhân, luật bảo hiểm cho các cơ quan tín dụng và cấp quỹ tín dụng để hoạt động hiệu quả. Tại Hoa Kỳ thành lập Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) với chức năng lập dự toán phát triển, trợ cấp nhà ở và tài trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có thu nhập thấp. Điều này giúp cho người dân với nguồn tài chính có hạn có thể mua, thuê nơi ở[156]. Tại châu Âu, ở giai đoạn đầu khi nhà ở xã hội mới được hình thành, khu vực nhà nước là đối tượng tham gia chính. Sau đó, bằng nhiều chính sách ưu đãi, khu vực tư nhân tham gia tiếp cận mô hình này một cách rộng rãi[157]. Ở Vương quốc Anh, các thành phố sở hữu hầu hết nhà ở xã hội, trong khi ở các quốc gia như Hà Lan hoặc Đan Mạch, các tổ chức thuộc khu vực thứ ba (chủ yếu là các hiệp hội nhà ở phi lợi nhuận) luôn là nhà cung cấp chính. Ở Đức, khu vực tư nhân được quản lý chặt chẽ đã chiếm ưu thế. Kể từ những năm 1980, nhiều quốc gia đã chuyển nhà ở xã hội ra khỏi sở hữu công cộng và chuyển sang các tổ chức khu vực tư nhân. Các chính phủ có xu hướng xem vai trò của mình trong các điều kiện khá hạn chế như thiết lập khung pháp lý, giám sát việc tuân thủ và cung cấp các khoản trợ cấp để làm cho nhà ở có giá cả phải chăng[158].

Ở châu Á, chủ thể cung ứng nhà ở xã hội cũng khá đa dạng, nhưng Nhà nước luôn có vai trò quan trọng. Ví dụ, ở Philippines, các chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp của Philippines rất đa dạng với sự tham gia phối hợp giữa cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và cơ quan nhà nước[159]. Trong khi đó, Singapore là một trường hợp đặc biệt, tại đây chính sách nhà ở là một trong những chính sách xã hội rộng lớn, phần lớn quỹ nhà ở của công dân là do Nhà nước cung cấp[160]. Từ đầu những năm 1960, Singapore đã thành lập Ủy ban Phát triển Nhà ở (HDB), cơ quan này chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề nhà ở dân sinh cho toàn bộ các đối tượng dân cư. Ở Hàn Quốc, Tập đoàn Nhà ở quốc gia Hàn Quốc là đơn vị cung cấp nhà ở xã hội lớn nhất, do Chính phủ thành lập năm 1962 và nhận được số vốn hỗ trợ ban đầu. Trong thời kỳ xây dựng chính sách tài chính, Tập đoàn Nhà ở quốc gia Hàn Quốc hoạt động như một

---

[155] Hoàng Vũ Linh Chi. (2019). Chính sách NƠXH của Việt Nam. *Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3,* tr.97.

[156] Hoàng Thị Hằng Nga. (2020). Một số kinh nghiệm phát triển nhà ở thu nhập thấp trên thế giới và bài học cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng, số 38,* tr.87.

[157] Bùi Nhật Huy. (2022). Phát triển nhà ở xã hội: Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước châu Âu. *Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới, số 2,* tr.23.

[158] Andreas Scheba & Ivan Turok. (2021). The role of institutions in social housing provision: Salutary lessons from the South. *Housing Studies, Volume 38,* pp. 5. DOI: 10.1080/02673037.2021.1935765.

[159] Hoàng Thị Hằng Nga. (2020). Một số kinh nghiệm phát triển nhà ở thu nhập thấp trên thế giới và bài học cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng, số 38,* tr.87.

[160] Phạm Thị Thanh Hoa. (2016). Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nhà ở xã hội và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, số 29 (6-2016),* tr.44.

nhà đầu tư độc lập. Dựa vào các nguồn quỹ tư nhân, đặc biệt các khoản chi trả từ người mua để phát triển thêm chương trình nhà ở,… Để đảm bảo lợi ích cho tổ chức này, Chính phủ đã hỗ trợ việc phát triển các dự án cho đối tượng thu nhập trung bình trở lên để cân đối lại những khoản thâm hụt khi xây dựng các khu nhà cho người thu nhập thấp[161].

Ở mỗi quốc gia, mức độ tác động của chính sách phát triển nhà ở xã hội là khác nhau, nhưng các chính sách này phải nằm trong khuôn khổ pháp lý và được quản lý chặt chẽ. Nhà nước thành lập cơ quan quản lý riêng về phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp. Cơ quan này có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng từ công tác quy hoạch, thiết kế cho đến thu hồi đất và xây dựng, phân phối, quản lý và bảo trì nhà ở trong một thể thống nhất mới mang lại hiệu quả cao. Các doanh nghiệp khi tham gia xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ Nhà nước và thủ tục hành chính rõ ràng, thực hiện nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư.

### 2.3.1 Kinh nghiệm của Singapore, Hàn Quốc

#### 2.3.1.1 Kinh nghiệm của Singapore

Tại châu Á, Singapore được xem là một trong số nước có lịch sử lâu đời về phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, chính sách nhà ở tại Singapore là một trong những chính sách xã hội rộng lớn. Nhà ở của Singapore chủ yếu là do Chính phủ đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, phần lớn quỹ nhà ở của công dân là do Nhà nước cung cấp. Chính phủ Singapore đã thực hiện thành công các chương trình nhà ở lớn và vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức thị trường nhà ở. Đến nay, Singapore đã phát triển trên 01 triệu căn hộ, trải khắp 24 thị trấn và 03 khu trung tâm với hơn 80% dân số sinh sống trong các căn hộ do Chính phủ xây dựng và khoảng 90% trong số đó là chủ sở hữu căn hộ[162]. Mặc dù tổng diện tích đất liền của Singapore chỉ khoảng 660 $km^2$, quỹ đất rất hạn chế nhưng Singapore đã thực hiện rất thành công chính sách nhà ở cho người dân trên cơ sở khai thác mô hình thành phố thẳng đứng (vertical city). Cơ quan Tái phát triển Đô thị (Urban Redevelopment Authority) đã giới hạn chiều cao tối đa của các tòa nhà được xây dựng là không quá 280m. Theo đó, mô hình nhà ở xã hội ở Singapore được xây dựng thành các toà nhà cao tầng đảm bảo chất lượng ánh sáng tự nhiên, thông gió, tầm nhìn, xử lý tốt tiếng ồn, độ rung, khả năng chịu nhiệt. Bên cạnh xây dựng nhà ở xã hội với nhiều loại nhà phù hợp cho nhiều đối tượng, việc quy hoạch đồng bộ tổng thể về hệ thống giao thông, phương tiện đi lại, trường học, bệnh viện, các tiện ích ở khu vực lân cận như siêu thị, chợ dân sinh,… được chú trọng. Các tiện nghi nhằm cung cấp một môi trường sống chất lượng được thiết kế linh hoạt theo mô hình

[161] Nguyễn Ngọc Tiệp. (2018). Phát triển thị trường nhà ở xã hội: kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á. *Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 25*, tr.56.

[162] Housing and Development Board - Singapore. *Public Housing - A Xingapo Icon*. Retrieved May 15, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/public-housing-a-singapore-icon.

thành phố thẳng đứng như công viên bầu trời; khu giải trí, mua sắm; khu tập thể dục, chạy bộ; hội trường chung,… được thiết kế ở tầng thượng kết nối giữa các khối toà nhà với nhau[163].

Từ những năm 1960, Singapore đã thiết lập những chế định, chính sách rất quan trọng trong việc quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội. Singapore đã ban hành chính sách "người người có nhà ở" và thực hiện chế độ "để dành tiền mua nhà" từ những năm 1960, các chính sách phát triển nhà ở căn hộ đảm bảo chất lượng sống và môi trường sống ngày càng tốt hơn, diện tích lớn dần lên và tiện nghi nhiều hơn, chú trọng đến cơ sở hạ tầng, không gian và môi trường sống, phù hợp với sự phát triển của thực tế xã hội. Quốc gia này ban hành "Pháp lệnh về trưng dụng đất đai" nhằm bảo đảm có đủ quỹ đất dùng để xây dựng nhà ở, trong đó Nhà nước chịu trách nhiệm giải tỏa, di dời đối với các tổ chức và cá nhân có đất bị trưng dụng và ban hành Chính sách mua nhà ở công (nhà ở xã hội) thông qua Quỹ tiết kiệm Trung ương (CPF). Quỹ tiết kiệm Trung ương là quỹ tiền tiết kiệm bắt buộc, trong đó người lao động phải đóng góp tiết kiệm tiền lương tháng cho Quỹ tiết kiệm Trung ương, một trong những mục đích sử dụng của quỹ này là để cho vay mua nhà ở xã hội. Trong đó người lao động phải đóng góp tiết kiệm tiền lương tháng cho Quỹ tiết kiệm Trung ương (người sử dụng lao động đóng 14%/tháng và người lao động, công chức thu nhập thấp phải đóng 20%/tháng). Ngoài ra, để người dân có thể mua nhà, Chính phủ cung cấp các khoản vay sao cho mỗi tháng người dân chỉ phải trích dưới 20% thu nhập để trả tiền mua nhà. Quỹ tiết kiệm Trung ương được sử dụng cho ba mục đích chính là: Chăm sóc y tế, trả lương hưu và cho vay mua nhà ở xã hội. Quỹ tiết kiệm Trung ương cho vay đến 90% giá trị căn nhà với lãi suất rất thấp và được trả góp 25 - 30 năm. Cơ quan quản lý quỹ và tổ chức xây dựng nhà ở cho nhân dân tổ chức việc bán nhà trả góp cho người dân. Người có thu nhập thấp được ưu tiên mua trước và thông qua hình thức bốc thăm.

Năm 1960, Singapore chính thức thành lập cơ quan chuyên trách duy nhất của Nhà nước Singapore phụ trách việc nghiên cứu, quy hoạch, thu hồi đất, xây dựng, phát triển, phân phối, duy tu và bảo trì nhà ở xã hội là Ủy ban Phát triển Nhà ở (Housing Development Board - HDB) trực thuộc Bộ Phát triển Quốc gia (Ministry of National Development - MND). Đây là một tổ chức thống nhất, chuyên biệt, chuyên nghiệp, với quyền hạn và trách nhiệm toàn diện, rõ ràng. Vì vậy, nhà ở xã hội tại Singapore được gọi là nhà HDB[164]. Như một phần của chiến dịch đưa nhà ở trở thành ưu tiên quốc gia, Ủy ban Phát triển Nhà ở được thành lập với sứ mệnh cung cấp nhà ở chất lượng, giá cả

---

[163] K M Grace Wong. (2004). *Vertical cities as a solution for land scarcity: the tallest public housing development in Singapore*. Retrieved April 30, 2024, from https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.udi.9000108.

[164] Đoàn Văn Bình. (2023). *Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại một số quốc gia trên thế giới và gợi mở giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho Việt Nam*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danchuphapluat.vn/kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-tai-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-goi-mo-giai-phap-hoan-thien-chinh-sach-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cho-viet-nam.

phải chăng và môi trường sống an toàn cho cộng đồng[165]. Ngoài ra, tại Singapore, các tổ chức tư nhân tham gia vào xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và các thủ tục hành chính rõ ràng và được thực hiện nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 03 năm kể từ lúc thành lập, Ủy ban Phát triển Nhà ở xây dựng được 21.000 căn hộ; 03 năm sau, con số là 54.000 căn hộ; trong 10 năm ngắn ngủi Ủy ban Phát triển Nhà ở đã xây dựng đủ số lượng căn hộ cho người dân Singapore và giải quyết thành công cơn khủng hoảng nhà ở. Ngày nay, hơn 80% dân Singapore sinh sống trong các căn hộ của Ủy ban Phát triển Nhà ở và 90% trong số này đã trở thành chủ sở hữu căn hộ mà họ đang sinh sống[166].

#### 2.3.1.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Trên thế giới, các chương trình xây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đã được Chính phủ nhiều nước quan tâm và thực hiện từ rất lâu. Những dự án này đã đem lại những lợi ích cho người dân nhờ những chính sách quản lý tốt nhà ở xã hội. Hàn Quốc là một trong những quốc gia được đánh giá là thành công không chỉ trong lĩnh vực phát triển đô thị mà còn trong lĩnh vực phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội đã góp phần vào việc ổn định nơi ở cho những người không có nhà cửa và có thu nhập thấp. Từ những năm 1970, Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng và cung cấp một số lượng lớn nhà ở quốc gia ưu đãi cho những người không có nhà. Một trong các yếu tố cho phép có nhiều nhà ở cung cấp trong một thời gian ngắn là việc phát triển cơ cấu tài trợ vốn cụ thể của Nhà nước. Đặc biệt, Hàn Quốc không chỉ dựa vào nguồn ngân quỹ công được cung cấp bởi chính quyền trung ương và địa phương, mà còn sử dụng hoa lợi của công ty tư nhân và thu nhập hộ gia đình gia tăng được kết hợp với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước để tài trợ cho các dự án xây dựng nhà ở quốc gia. Tại Hàn Quốc, Chính phủ trung ương thành lập Tập đoàn Nhà ở quốc gia Hàn Quốc (KNHC) vào năm 1962 và Tổng công ty Phát triển Đất đai Hàn Quốc (KLDC) vào năm 1978, hai đơn vị Nhà nước này đã tiến hành phát triển đất đai và cung cấp nhà ở quy mô lớn. Sau đó, Chính phủ đã thành lập Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc (LH) trên cơ sở sáp nhập hai tổng công ty này. Hiện nay, tại Hàn Quốc, nhà ở xã hội chủ yếu do Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc thực hiện hoặc chỉ định nhà thầu thực hiện và tất cả các dự án đều nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ về phát triển nhà ở xã hội; cũng như được hỗ trợ đầy đủ theo quy định[167]. Tính đến năm 2018, Tổng công ty này có 75% tổng số căn nhà ở xã hội cho thuê ở Hàn Quốc. Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc trực tiếp đảm nhận các dự án phát triển quỹ đất đô thị để xây dựng và cung

---

[165] Housing and Development Board – Singapore. Retrieved April 30, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us.

[166] Housing and Development Board – Singapore. *HDB History and Towns*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/history.

[167] Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030".

cấp nhà ở xã hội (để bán hoặc cho thuê) dưới mức giá thị trường. Trong đó, nhà ở xã hội để bán có giá chỉ bằng khoảng 80% giá thị trường, trong khi nhà ở xã hội cho thuê có giá chỉ bằng 50% đến 80% giá thị trường, tùy theo loại hình nhà[168]. Theo đó, một số chính sách mà Hàn Quốc đã ban hành:

*Thứ nhất, quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.*

Chính sách thu hồi đất ở và giải phóng mặt bằng để tái phát triển đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại Hàn Quốc. Việc bồi thường khi thu hồi đất được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau: (i) Do chủ dự án thực hiện; (ii) Bồi thường cho chủ đất và cá nhân liên quan trước khi triển khai dự án; (iii) Việc thực hiện bồi thường được thanh toán bằng tiền mặt/trái phiếu do chủ đầu tư phát hành/bằng đất ở vị trí khác/nhà ở xã hội và phải có sự đồng thuận từ chủ đất; (iv) Thực hiện bồi thường áp dụng cho từng cá nhân; (v) Công tác bồi thường phải được tiến hành trọn gói. Trong trường hợp một dự án đòi hỏi phải thu hồi nhiều mảnh đất của cùng một chủ sở hữu ở các giai đoạn bồi thường khác nhau thì chủ đầu tư cần đảm bảo chi trả bồi thường trọn gói một lần.

*Thứ hai, quy định về đầu tư.*

Quá trình phê duyệt dự án phát triển đô thị (đặc biệt là đối với dự án có thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) đã được đơn giản hóa. Nếu kế hoạch thực hiện dự án phát triển đô thị được Chính phủ phê duyệt, thì có thể bỏ qua hơn 30 yêu cầu của pháp luật liên quan khác, cụ thể đối với thủ tục đầu tư nhà ở xã hội: (i) Trong giai đoạn chỉ định và lập kế hoạch thì có thể bỏ qua một số yêu cầu tại bước Đề xuất chỉ định khu vực phát triển đất ở và bước Chỉ định khu vực phát triển đất ở; (ii) Trong giai đoạn thực hiện, đối với dự án nhà ở xã hội có thể bỏ qua một số yêu cầu tại bước xin phê duyệt kế hoạch thực hiện (bao gồm kế hoạch phát triển, kế hoạch thực hiện và kế hoạch cung cấp đất ở). Ngoài ra, chủ đầu tư dự án nhà ở có thể được lựa chọn theo hình thức bốc thăm nếu đảm bảo điều kiện về chủ đầu tư được chính quyền đưa ra đối với dự án đó.

*Thứ ba, nguồn vốn cho vay ưu đãi.*

Trong giai đoạn đầu phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ Hàn Quốc có nguồn ngân sách eo hẹp, cần mở rộng nguồn cung nhà ở nên việc huy động chủ yếu thông qua Quỹ Xổ số Nhà ở (hỗ trợ xây dựng 45.000 đơn vị nhà ở), cụ thể: Các khoản thu từ tất cả các loại xổ số do Nhà nước cấp phải được gộp lại và phân bổ tập trung. Theo đó, tối đa 70% doanh thu xổ số được dành cho các dự án cho nhà ở thu nhập thấp, bao gồm cả đóng góp cho Quỹ Nhà ở Quốc gia. Hiện nay việc huy động vốn để phát triển nhà ở xã hội chủ yếu thông qua Quỹ nhà ở và Đô thị quốc gia (tiền thân là Quỹ nhà ở quốc gia), cụ thể:

(1) Khoảng 70% vốn của quỹ được huy động từ Trái phiếu nhà ở quốc gia, được Nhà nước phát hành bao gồm: Trái phiếu loại 1: Phải mua khi xin giấy phép từ Chính

[168] Đức Tú. (2024). *Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://tapchixaydung.vn/kinh-nghiem-quoc-te-trong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-20201224000022211.html.

phủ hoặc chính quyền địa phương, hoặc khi hợp đồng được thực hiện với Chính phủ hoặc chính quyền địa phương về xây dựng. Có kỳ hạn 05 năm với lãi suất 2,25%/năm. Trái phiếu loại 2: Phải được mua bởi bất kỳ người mua nhà ở có diện tích chuyên dụng vượt quá 85m$^2$ được xây dựng trong đất ở công cộng. Kỳ hạn 10 năm, lãi suất 0%/năm.

(2) Khoảng 30% vốn được huy động từ tiền gửi tiết kiệm của người dân và các nguồn khác. Người muốn vay tiền từ Quỹ thì bắt buộc phải tham gia gửi tiết kiệm, không bắt buộc với người không có nhu cầu vay. Chế độ đăng ký mua nhà ở kết hợp tiết kiệm nhà ở như sau: Mức độ ưu tiên 1: Những người đã giữ tài khoản tiết kiệm đăng ký mua nhà trong 02 năm và gửi tiết kiệm hàng tháng từ 24 lần trở lên. Mức độ ưu tiên 2: Những người đã giữ tài khoản tiết kiệm đăng ký mua nhà trong 6 tháng và gửi tiền tiết kiệm hàng tháng từ 6 lần trở lên.

*Thứ tư, về cung cấp đủ nhà ở xã hội để cho người dân thuê*

Hầu hết các nước trên thế giới như Singapore, Hàn Quốc, Pháp,... đều có chính sách nhà ở xã hội và các chương trình phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở ở mức tối thiểu cho đối tượng là người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kiến tạo "chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện", đặc biệt là các chính sách về tạo quỹ đất, thuế và tín dụng ưu đãi để thực hiện các dự án nhà ở xã hội và hỗ trợ tín dụng ưu đãi dài hạn cho người tiêu dùng để thuê mua, thuê nhà ở xã hội phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau. Ở các nước trên thế giới, phổ biến nhất là thuê nhà ở xã hội, phần còn lại là nhà ở xã hội thuê mua (mua trả góp dài hạn từ 20 - 30 năm)[169]. Các chính sách nhà ở của Hàn Quốc đã có hiệu quả trong việc cung cấp nhà ở đang gia tăng trong một cách thức đáng kể và làm cho người dân có hy vọng rằng họ có thể có nhà thuộc sở hữu của họ. Với những thành tựu mà Hàn Quốc đạt được Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc áp dụng những chính sách phù hợp với phát triển, xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam.

### 2.3.2 Kinh nghiệm của Hà Lan

Hà Lan là quốc gia có thị phần nhà ở xã hội lớn nhất ở châu Âu, chiếm khoảng 32% tổng nguồn cung nhà ở và khoảng 75% nguồn cung cho thuê trong cả nước. Không có một định nghĩa duy nhất về nhà ở xã hội ở Hà Lan, mặc dù Hiến pháp Hà Lan tuyên bố (Điều 22) rằng việc thúc đẩy nhà ở phù hợp là mục tiêu được các cơ quan công quyền quan tâm và Đạo luật Nhà ở Hà Lan năm 1901 đưa ra khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng nhà ở xã hội, cách thức tổ chức cung cấp nhà ở xã hội. Trong quyết định năm 2010 của Ủy ban châu Âu về hệ thống nhà ở xã hội Hà Lan được định nghĩa là việc cung cấp nhà ở với giá thấp hơn giá thị trường cho một nhóm

[169] Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030".

mục tiêu gồm những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc các nhóm kém thuận lợi hơn về mặt xã hội, cũng như cho một số nhóm lao động chủ chốt. Nhóm mục tiêu cũng như các phương thức chính xác của dịch vụ được xác định bởi các cơ quan công quyền. Các nhà cung cấp nhà ở xã hội cũng có thể cung cấp các dịch vụ liên quan khác cho các nhóm mục tiêu[170].

Nhà ở xã hội chiếm 29% tổng nguồn cung nhà ở Hà Lan. Các đơn vị xã hội này vào năm 2022 được thuê với giá trung bình 561 euro mỗi tháng (hoặc khoảng 600 đô la), rất đáng chú ý vì mạng lưới phi tập trung gồm 284 hiệp hội nhà ở độc lập, phi lợi nhuận (được gọi là hiệp hội nhà ở) xây dựng, bảo trì và vận hành nhà ở xã hội của đất nước[171]. Theo đó, các hiệp hội nhà ở là các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân có nhiệm vụ pháp lý là ưu tiên cung cấp nhà ở cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Họ hoạt động trên cơ sở đăng ký và được Chính phủ quốc gia giám sát. Mặc dù các hiệp hội nhà ở hoạt động trong khuôn khổ pháp lý do Nhà nước quy định nhưng họ là những tổ chức độc lập, tự đặt ra mục tiêu và chịu trách nhiệm tài chính. Các tổ chức nhà ở xã hội là đại lý quan trọng nhất trên thị trường nhà ở Hà Lan và nhiệm vụ của họ không chỉ là xây dựng, bảo trì, bán và cho thuê nhà ở xã hội mà còn cung cấp các loại dịch vụ khác, liên quan trực tiếp đến việc sử dụng nhà ở, cho người ở. Hiện có khoảng 425 tổ chức nhà ở xã hội đã đăng ký như vậy[172].

Trong khi duy trì cam kết xã hội của mình, các tổ chức nhà ở xã hội ở Hà Lan đã độc lập về mặt tài chính với chính quyền trung ương kể từ cái gọi là thỏa thuận "Brutering" hoặc "cân bằng" vào năm 1993 giữa Nhà nước và các liên đoàn quốc gia của các tổ chức nhà ở xã hội. Chiến lược tài chính của Hà Lan được xác định là mô hình quỹ quay vòng, trong đó các hiệp hội nhà ở hoạt động như những cơ quan độc lập trong môi trường cho vay trên thị trường vốn được đảm bảo và quy định về giá thuê[173]. Trên thực tế, các hiệp hội nhà ở tài trợ cho những dự án phát triển mới với doanh thu cho thuê còn lại, được kết hợp với vốn chủ sở hữu từ việc bán căn hộ và vay dài hạn, lãi suất thấp. Trong khi việc phát triển nhà ở xã hội mới không yêu cầu trợ cấp trực tiếp từ Chính phủ, các hiệp hội nhà ở nhận được ba khoản trợ cấp gián tiếp khiến các dự án khả thi: Trợ cấp nợ, trợ cấp đất đai và hỗ trợ tiền thuê nhà. Một trong những lợi thế chính mà các hiệp hội nhà ở có được so với các nhà phát triển nhà ở giá rẻ ở những nơi khác trên thế giới là quỹ quay vòng của họ. Các hiệp hội nhà ở kế thừa danh mục nhà ở lớn từ thời kỳ trước đây được Nhà nước hỗ trợ và ngày nay, thu nhập cho thuê

---

[170] Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe the Netherlands*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

[171] Hanneke van Deursen. (2023). *The People's Housing: Woningcorporaties and the Dutch Social Housing System, Part 2: The Mechanics.* Retrieved April 30, 2024, from https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/research/files/harvard_jchs_the_peoples_housing_mechanics_van_deursen_2023.pdf.

[172] Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe the Netherlands*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

[173] Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe the Netherlands*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

đã trang trải hầu hết chi phí hoạt động của các hiệp hội nhà ở. Với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận, các hiệp hội nhà ở tận dụng doanh thu cho thuê còn lại của họ để tài trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội mới và nâng cấp các đơn vị hiện có. Nguồn vốn quay vòng của các hiệp hội nhà ở đầu tiên vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

Trong khi quỹ quay vòng là cốt lõi của mô hình tài chính của hệ thống nhà ở xã hội Hà Lan, các hiệp hội nhà ở vẫn phải cung cấp nhà ở ở mức mà thị trường tư nhân không thể làm được. Để thực hiện được điều này, trước đây, các hiệp hội nhà ở được Chính phủ hỗ trợ đầu tư trực tiếp thông qua các khoản vay và trợ cấp. Khi các hiệp hội nhà ở tiến tới độc lập trong suốt những năm 1980 và cuối cùng bị cắt đứt vào năm 1995 với Đạo luật Cân bằng, các khoản trợ cấp trực tiếp của Chính phủ cho lĩnh vực nhà ở xã hội đã chậm lại và bị đình trệ. Ngày nay, không còn mối quan hệ tài chính trực tiếp nào nữa. Tuy nhiên, do các hiệp hội nhà ở vẫn cung cấp dịch vụ xã hội, nhà ở chất lượng được cho thuê dưới mức xã hội nên họ được tiếp cận ba khoản trợ cấp gián tiếp giúp hoạt động kinh doanh này bền vững. Hai trong số những khoản trợ cấp gián tiếp này mang lại cho các hiệp hội nhà ở những lợi thế so với các nhà phát triển khu vực tư nhân: Nợ rẻ hơn và đất rẻ hơn. Trợ cấp gián tiếp thứ ba, hỗ trợ tiền thuê nhà, không chỉ giới hạn ở các hiệp hội nhà ở, nhưng dù sao cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa chi phí xây dựng và chi phí xây dựng vận hành một căn hộ và những gì người thuê nhà có thể mua được.

*Thứ nhất, trợ cấp nợ.* Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp là cơ chế thiết yếu của hệ thống nhà ở xã hội Hà Lan kể từ Đạo luật Nhà ở năm 1901. Sự khác biệt giữa năm 1940 và ngày nay là người cho vay. Trong khi trước đây chính quyền Trung ương và thành phố tự cấp các khoản vay để phát triển nhà ở xã hội thì ngày nay các hiệp hội nhà ở lại vay từ thị trường vốn tư nhân với xếp hạng tín dụng AAA[174]. Xếp hạng tín dụng cao này giúp các hiệp hội nhà ở tiếp cận với các điều khoản vay ưu đãi và được hỗ trợ bởi hai tổ chức: Quỹ Bảo lãnh Nhà ở Xã hội và Cơ quan Hiệp hội Nhà ở. Với sự bảo đảm kết hợp của các tổ chức này, các khoản vay mới cho các hiệp hội nhà ở có lãi suất là 1,46% (năm 2022) và thời hạn lên tới 50 năm[175]. Các điều khoản vay ưu đãi này làm cho khoản nợ phát triển nhà ở xã hội rẻ hơn so với khoản vay phát triển nhà ở vì lợi nhuận. Chính phủ không phải chịu chi phí trực tiếp, nợ rẻ hơn sẽ trợ cấp cho việc sản xuất nhà ở xã hội. Nợ rẻ hơn có thể được thực hiện bởi hai tổ chức: Cơ quan Hiệp hội Nhà ở duy trì sự giám sát của chính phủ đối với tình hình tài chính của lĩnh vực nhà ở xã hội và Quỹ Bảo lãnh Nhà ở Xã hội cho phép các hiệp hội nhà ở vay số tiền lớn với các điều kiện có lợi, giúp khả năng tiếp cận vốn để phát triển nhà ở xã hội rẻ và đáng tin cậy. Mặc dù bảo lãnh không chủ động gây ra chi phí cho Chính phủ, bởi vì uy tín của chính phủ là yếu tố giúp các hiệp hội nhà ở tiếp cận được các khoản vay lãi suất thấp, Quỹ Bảo lãnh Nhà ở Xã hội được coi là hỗ trợ của Nhà nước cho lĩnh vực

[174] Thông thường các hiệp hội nhà ở vay từ các ngân hàng công cộng chủ yếu là Ngân hàng Đô thị Hà Lan (Bank Nederlandse Gemeenten) và Ngân hàng Nước Hà Lan (Nederlandse Waterschapsbank).

[175] Guarantee Fund for Social Housing. (2022). *Portfolio reporting as of June 30 2022*, pp.8-9.

nhà ở xã hội. Với khoản nợ rẻ hơn, các hiệp hội nhà ở có lợi thế hơn so với các nhà phát triển khu dân cư vì lợi nhuận khi tài trợ cho các dự án của họ.

*Thứ hai, trợ cấp đất đai.* Khoản trợ cấp gián tiếp thứ hai cho việc phát triển nhà ở xã hội là giá đất được chiết khấu. Các thành phố có thể sử dụng quy hoạch để xác định loại nhà ở, giá xã hội hoặc giá thị trường, loại đất nào có thể được sử dụng. Nếu được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội, đất sẽ có "giá trị" thấp hơn vì có thể thu được ít lợi nhuận hơn[176]. Khi tiềm năng khai thác tiền thuê của đất giảm đi thì giá trị thị trường của nó cũng giảm theo. Ngoài việc mua đất ở thị trường tư nhân, các hiệp hội nhà ở thường mua hoặc thuê đất công từ chính quyền địa phương của họ với mức chiết khấu cao. Các thành phố có quyền ấn định mức giá đặc biệt đối với đất "xã hội". Tại Rotterdam, nơi đất ở theo giá thị trường có thể có giá 600 euro/$m^2$, đất dành cho nhà ở xã hội có thể có giá 80 - 90 euro. Rotterdam là một đô thị tiến bộ về mặt này, cung cấp mức chiết khấu đáng kể cho các nhà phát triển nhà ở xã hội. Các thành phố khác ít hào phóng hơn với việc giảm giá hoặc bỏ qua việc giảm giá. Những khác biệt này mang tính chính trị và liên quan đến tầm nhìn của chính quyền thành phố về nhà ở xã hội trong khu vực của mình. Vào năm 2021, giá trung bình trên mỗi mét vuông đất để xây dựng nhà ở xã hội mới trên toàn lĩnh vực là 314 euro. Đất đai thường là thành phần chính trong tổng chi phí phát triển của dự án, vì vậy khoản trợ cấp gián tiếp này giúp giải thích chi phí trung bình trên mỗi đơn vị nhà ở xã hội như thế nào xây dựng chỉ 182.099 euro[177].

*Thứ ba, hỗ trợ tiền thuê nhà.* Phần cuối cùng của vấn đề trợ cấp là hỗ trợ tiền thuê nhà. Mặc dù hỗ trợ tiền thuê nhà là trợ cấp nhà ở trực tiếp do Chính phủ quốc gia cung cấp, nhưng đó không phải là lợi thế thị trường mà các hiệp hội nhà ở có được so với các nhà phát triển nhà ở vì lợi nhuận. Tất cả những người thuê nhà có giá thuê dưới ngưỡng tự do hóa đều có thể yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cho mình, bất kể căn hộ thuộc sở hữu của một hiệp hội hay một bên tư nhân. Vì lý do này, hỗ trợ tiền thuê nhà không được coi là trợ cấp cho các hiệp hội nhà ở vì nó không dành riêng cho họ. Được giới thiệu vào những năm 1970, hỗ trợ tiền thuê nhà là một trong nhiều khoản trợ cấp tiền mặt như hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hoặc hỗ trợ chăm sóc trẻ em mà các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể tiếp cận. Các thông số về trình độ chuyên môn và số tiền hỗ trợ được quản lý bởi Chính phủ quốc gia. Người thuê nhà nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà thông qua cơ quan thuế và tất cả những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ đều nhận được hỗ trợ hàng tháng. Hỗ trợ tiền thuê nhà thu hẹp khoảng cách giữa chi phí vận hành của nhà ở xã hội và những gì các gia đình có thu nhập thấp có thể mua được. Không giống như trợ cấp nợ và đất đai ảnh hưởng đến chi phí sản xuất nhà ở giá rẻ (tức là trợ cấp từ

---

[176] "Xã hội" được xác định bởi giá cả chứ không phải quyền sở hữu, vì vậy đất được quy hoạch là "xã hội" không được dành riêng cho các hiệp hội nhà ở. Các nhà phát triển tư nhân cũng được tự do xây dựng nhà ở xã hội trên mảnh đất này. Điều đó có nghĩa là nhà ở mới trên khu đất đó phải được cho thuê dưới ngưỡng tự do hóa, điều này đối với hầu hết các nhà phát triển thương mại là không sinh lời nếu xét đến mô hình tài chính của họ.

[177] Aedes Benchmark. (2022). *Other reasons for this low per-unit cost include efficient construction techniques and designs.* Aedes vereniging van woningcorporaties, 2021 figure, p.52.

phía cung), hỗ trợ tiền thuê nhà là trợ cấp từ phía cầu giúp các cá nhân mua được nhà ở.

Cùng với nhau, các khoản trợ cấp nợ gián tiếp, đất đai và hỗ trợ tiền thuê nhà giúp nhà ở xã hội trở nên khả thi về mặt tài chính để các hiệp hội nhà ở vận hành, bảo trì và xây dựng mà không bị thâm hụt. Quỹ Bảo lãnh Nhà ở Xã hội giúp giảm chi phí tài trợ nợ và mở ra một hạn mức tín dụng đáng tin cậy mà các hiệp hội nhà ở có thể khai thác khi cơ hội gõ cửa. Việc giảm giá đất làm giảm chi phí trên mỗi đơn vị phát triển nhà ở xã hội. Điều quan trọng là hai "trợ cấp" này không gây ra chi phí đáng kể cho Chính phủ. Nếu lớp bảo lãnh cuối cùng được sử dụng, Chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất cho quỹ bảo lãnh để trang trải các khoản nợ. Các thành phố giảm giá đất của họ có thể thu được ít lợi nhuận hơn từ việc bán đất, nhưng họ cũng cần đảm bảo có đủ nhà ở giá phải chăng trong khu vực của mình. Chính phủ trả tiền trợ cấp hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp tăng thu nhập của người thuê nhà để các hiệp hội nhà ở có thể tính tiền thuê nhà để bù đắp chi phí mà không tạo gánh nặng cho người thuê nhà. Tuy nhiên, giá thuê xã hội thấp hơn nhiều so với giá thuê khu vực tư nhân, vì vậy các hộ gia đình cần ít trợ cấp hơn để mua nhà. Với ba hỗ trợ tài chính gián tiếp này, các hiệp hội nhà ở có thể tiếp tục xây dựng nhà ở xã hội mà không cần tiếp cận các khoản vay của Chính phủ.

Nhìn từ xa vào hệ thống nhà ở xã hội Hà Lan ngày nay, điều đó dường như quá tốt để có thể trở thành sự thật. Việc có được một hệ thống cho thuê bền vững 29% nguồn cung nhà ở của đất nước với mức trung bình 561 euro mỗi tháng đã là một thành tựu, làm như vậy mà không có trợ cấp công lớn là điều gần như không thể tưởng tượng được. Ở Hà Lan, khoảng ba trong mười người sống trong nhà ở xã hội, đó là một lựa chọn nhà ở phổ thông chứ không chỉ là một mạng lưới an toàn. Bởi vì những người thuê nhà ở xã hội chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số nên họ có nhiều tầm nhìn hơn và quyền lực chính trị có tổ chức hơn. Các hiệp hội nhà ở chỉ có thể trợ cấp chéo danh mục đầu tư của họ vì họ đạt được mức thu nhập cao hơn so với các chương trình nhà ở công cộng trong các bối cảnh khác. Phạm vi người thuê nhà góp phần tạo nên sự đa dạng về kinh tế xã hội trong các khu nhà ở và các hiệp hội nhà ở giới thiệu nhà ở cho người thu nhập trung bình và nhà để bán cho khu vực lân cận của họ để tránh tình trạng nhà ở xã hội bị coi là nghèo đói tập trung[178]. Dựa trên chính sách nhà ở của Hà Lan đang triển khai trong thời gian qua có thể cho Việt Nam một số bài học kinh nghiệm về những chính sách như: Trợ cấp nợ, trợ cấp đất đai và hỗ trợ tiền thuê nhà, qua đó Việt Nam hoàn toàn có thể chắt lọc để xây dựng chính sách và khung pháp luật về nhà ở xã hội cho phù hợp với điều kiện của mình. Vì thế, nghiên cứu các chính sách phát triển nhà ở xã hội của Hà Lan là cần thiết để Việt Nam có thể tham khảo và

[178] Hanneke van Deursen. (2023). *The People's Housing: Woningcorporaties and the Dutch Social Housing System, Part 2: The Mechanics.* Retrieved April 30, 2024, from https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/research/files/harvard_jchs_the_peoples_housing_mechanics_van_deursen_2023.pdf.

mở rộng chính sách phát triển nhà ở xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả mô hình nhà ở xã hội trên thực tế.

### 2.3.3 Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

Nhà ở xã hội ở Hoa Kỳ và Anh có nguồn gốc giống nhau và đều xuất phát từ phong trào hợp tác xã vào cuối thế kỷ 19 hay còn được gọi là nhà ở từ thiện (Philanthropic housing)[179]. Ban đầu, đa phần nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước, tuy nhiên sau đó còn có các hiệp hội nhà ở, các tổ chức từ thiện tham gia từng phần để duy trì cuộc sống của những người sống trong nhà xã hội. Tùy từng hoàn cảnh cụ thể mà người đăng ký nhà ở xã hội có thể được miễn phí hoàn toàn hoặc được cho thuê với giá thấp. Chính quyền tham gia xây dựng nhà ở bắt đầu từ những năm 1930 (sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933), khi số đông người thất nghiệp không có khả năng trả tiền thuê hay mua nhà. Sự can thiệp của chính quyền liên bang thể hiện ở việc tổ chức lại toàn bộ hệ thống đầu tư xây dựng nhà tư nhân, ra luật bảo hiểm cho các cơ quan tín dụng và cấp quỹ tín dụng để hoạt động hiệu quả. Tại Hoa Kỳ thành lập Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (Department of Housing and Urban Development - HUD) với chức năng lập dự toán phát triển, trợ cấp nhà ở và tài trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có thu nhập thấp. Điều này giúp cho người dân với nguồn tài chính có hạn có thể mua, thuê nơi ở. Từ năm 1937 áp dụng chương trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và vô gia cư theo cách: Mua đất, thuê thiết kế và xây dựng trên cơ sở đấu thầu; mua nhà ở xây dựng mới, bán hay cho người nghèo thuê; thuê các loại căn hộ chung cư và hỗ trợ cho người nghèo thuê lại. Chương trình nhà ở quốc gia chú trọng đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với những gia đình có thu nhập thấp với 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở; khuyến khích chính quyền địa phương nâng cao chất lượng nhà ở và các khu dân cư ngoại thành; chính sách giảm giá thuê căn hộ[180]. Các chính sách của liên bang, tiểu bang và địa phương nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ và đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở an toàn và ổn định giá cả cho cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Một số chính sách của liên bang bao gồm:

*Thứ nhất, chương trình trợ cấp tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp (Low-Income Housing Tax Credit - LIHTC)*: Là một chương trình liên bang được thành lập theo Luật Cải cách thuế năm 1986 (Tax Reform Act 1986) để khuyến khích phát triển và duy trì nhà ở giá rẻ ở Hoa Kỳ[181]. Chương trình trợ cấp tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp cung cấp các ưu đãi về thuế cho các chủ đầu tư tư nhân để khuyến khích xây dựng hoặc cải tạo nhà ở giá rẻ. Các khoản tín dụng thuế được phân bổ cho các tiểu bang dựa trên tỷ lệ về dân số, sau đó được tiểu bang hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực

---

[179] Michael E. Stone. (2003). *Social Housing in the UK and US: Evolution, Issues and Prospects* (Ph. D Thesis, University of Massachusetts Boston, Boston, Massachusetts).

[180] Catherine A. Paul. (2017). *Contemporary Housing Issues, Social Welfare History Project*. Retrieved May 5, 2024, from http://socialwelfare.library.veu.edu/programs/housing/contemporary-housing-issues/.

[181] Everett Stamm. (2020). *An Overview of the Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC)*. Retrieved May 5, 2024, from https://taxfoundation.org/low-income-housing-tax-credit-lihtc/.

hiện các dự án xây dựng nhà ở mới dành cho người thuê có thu nhập thấp. Các dự án nhà ở này bao gồm toàn bộ hoặc một phần căn hộ dành cho người thu nhập thấp thuê trong 15 năm kể từ khi hoàn thành, khoản tín dụng chủ đầu tư nhận được tính trên tỷ lệ số căn hộ dành cho người thu nhập thấp mà dự án đó sở hữu. Tổng Cục Thuế giám sát việc thực hiện các dự án này bằng luật thuế liên bang. Chương trình trợ cấp tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp tương tự mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam (Public - Private Partnership), theo đó cơ quan Chính phủ chuyên trách đề xuất kế hoạch phát triển nhà thuê giá rẻ bao gồm các ưu tiên cho việc xây dựng, loại hình dự án, hoặc vị trí phù hợp để xây dựng các dự án nhà giá rẻ này. Chương trình trợ cấp tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp phân bổ tín dụng thuế cho các Cơ quan Tài chính Nhà ở Tiểu bang dựa trên quy mô dân số. Sau đó, mỗi tiểu bang quản lý quy trình phân bổ, thường thông qua quy trình đăng ký cạnh tranh, để xác định các chủ đầu tư thực hiện các dự án xây dựng nhà ở giá rẻ nào sẽ nhận được tín dụng thuế. Có hai loại tín dụng thuế gồm tín dụng 4% (4 Percent Credit) và tín dụng 9% (9 Percent Credit)[182].

*Thứ hai, chương trình phiếu lựa chọn nhà ở theo mục 8 Luật Nhà ở năm 1937 (Section 8 Housing Choice Voucher - HCV)*: Được tạo ra bởi Luật Nhà ở năm 1937 (Housing Act of 1937), chương trình phiếu lựa chọn nhà ở, còn được gọi là "Section 8", là một chương trình quan trọng trong hệ thống nhà ở giá rẻ ở Hoa Kỳ. Chương trình này cung cấp các phiếu chọn nhà (Housing choice vouchers) cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để giúp họ trả tiền thuê nhà ở tư nhân[183]. Chương trình HCV bao gồm hợp đồng dài hạn mà Chính phủ liên bang cam kết chủ đầu tư sẽ nhận được mức chi trả từ người thuê tương ứng với giá thuê trung bình của thị trường tại địa phương đó[184]. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị chịu trách nhiệm quản lý và giám sát chương trình HCV, cơ quan này thiết lập các quy định chi tiết về tiêu chuẩn thu nhập, quy trình xét duyệt và quản lý vận hành của chương trình. Các hộ gia đình tham gia vào các dự án nhà thuê giá rẻ trả 30% thu nhập cho chi phí thuê nhà. Phần chênh lệch giữa 30% thu nhập của đối tượng thuê và giá thuê trung bình của thị trường sẽ được Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị trả cho chủ đầu tư thông qua phiếu lựa chọn. Tiền thuê nhà hàng năm được điều chỉnh tăng theo chỉ số lạm phát của nền kinh tế. Điểm khác biệt này giúp chương trình HCV tránh được nhược điểm trước đây của các chương trình hỗ trợ nhà ở thu nhập thấp vì không điều chỉnh tăng so với chỉ số lạm phát hàng năm. Về nguyên tắc, phiếu lựa chọn nhà ở linh động trong việc sử dụng bởi hộ gia đình thu nhập thấp vì có thể sử dụng ở bất cứ dự án nhà ở nào miễn là chủ đầu tư chấp nhận ký hợp đồng

---

[182] Congressional Research Service. (2023). *An Introduction to the Low-Income Housing Tax Credit*. Retrieved May 5, 2024, from https://sgp.fas.org/crs/misc/RS22389.pdf.

[183] Yvonne Franz. (2009). *Demographical characteristics of social housing in the United States*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/277839233_Demographical_characteristics_of_social_housing_in_the_United_States.

[184] Specialist in Housing Policy. (2014). *An Overview of the Section 8 Housing Programs: Housing Choice Vouchers and Project-Based Rental Assistance*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.everycrsreport.com/reports/RL32284.html.

thuê nhà trong vòng 90 ngày kể từ ngày được ban hành. Vì thế, phiếu này giúp người thuê nhà ở theo chương trình HCV có quyền tự do chọn lựa nhà ở phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ trong phạm vi khu vực được quy định, đồng thời giảm sự tập trung về mặt không gian của nhóm dân cư có thu nhập thấp. Bên cạnh người thuê nhà là những hộ gia đình có thu nhập thấp, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị và Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tạo ra một chương trình gọi là Nhà ở Hỗ trợ Cựu chiến binh (HUD - VASH), phân phối khoảng 10.000 phiếu lựa chọn nhà ở mỗi năm cho các cựu chiến binh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vô gia cư đủ điều kiện[185]. Chương trình này có mục đích và cách thức hoạt động tương tự chương trình HVC, tuy nhiên phiếu lựa chọn nhà ở chỉ dành cho các cựu chiến binh lực lượng vũ trang vô gia cư.

*Thứ ba, chương trình Hợp tác đầu tư HOME:* Chương trình Hợp tác đầu tư HOME (HOME) là chương trình tài trợ theo khối của liên bang dành cho nhà ở giá rẻ dưới sự giám sát của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị. Chương trình HOME được thành lập vào năm 1992 theo Tiêu đề II của Luật Nhà ở giá rẻ quốc gia năm 1990 (National Affordable Housing Act of 1990)[186]. Chương trình này cung cấp các khoản tài trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương để hỗ trợ các hoạt động nhà ở giá rẻ, bao gồm xây dựng, mua lại và cải tạo các đơn vị nhà ở giá rẻ. Đối tượng được tham gia chương trình HOME nhận hỗ trợ về nhà ở giá rẻ là những hộ gia đình và cá nhân có thu nhập thấp. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên không phải là đối tượng được hỗ trợ thuê nhà ở giá rẻ trong chương trình này. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ được quyền đưa ra những chính sách riêng về xác định thu nhập, điều kiện được tham gia chương trình HOME, tiêu chuẩn nhà ở giá rẻ được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Chính phủ đã triển khai Quỹ tiết kiệm nhà ở (Housing Trust Funds-HTF) từ cuối thập niên 1970 như một kênh tài chính hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp trong việc xây dựng, sở hữu nhà ở xã hội. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản doanh thu như thuế, chuyển nhượng bất động sản hoặc chuyển nhượng các giấy tờ có giá trị[187]. Việc huy động này sẽ đảm bảo hơn cho quỹ so với việc chỉ dựa vào các khoản ngân sách thông thường (tài trợ Chính phủ, ngân sách liên bang,…). Đến năm 2008, Hoa Kỳ đã thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở quốc gia (National Housing Trust Fund - NHTF) thông qua Đạo luật Nhà ở và phục hồi kinh tế năm 2008 (Housing and Economic Recovery Act 2008 - HERA), nhằm giải quyết với vấn đề thiếu hụt nhà ở và sự gia tăng giá nhà đối với các tầng lớp thu nhập thấp. Quỹ này được quản lý bởi Cơ quan Bảo lãnh và Quản lý Nhà ở Liên bang (Federal Housing

---

[185] United State Interagency Council on Homelessness. (2013). *Fiscal Year 2013 Federal Government Homelessness Budget Fact Sheet*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.usich.gov/resources/uploads/asset_library/FY13_Budget_Fact_Sheet_final.pdf.

[186] Department of Housing and Urban Development. (2016). *HOME Investment Partnership Program Policies*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.hud.gov/sites/documents/21-FY16CJ-HIPP.pdf.

[187] Department of Housing and Urban Development. (2021). *Housing Trust Fund*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/htf.

Finance Agency) và các quỹ tiết kiệm nhà ở địa phương[188]. Cách thức hoạt động và phân phối quỹ tiết kiệm nhà ở có thể thay đổi tùy theo tiểu bang và địa phương. Một số tiểu bang có quỹ tiết kiệm nhà ở độc lập, trong khi các tiểu bang khác có thể tích hợp quỹ này vào chương trình nhà ở giá rẻ. Mục tiêu chung là sử dụng quỹ tiết kiệm nhà ở để giảm bớt áp lực tài chính đối với người thu nhập thấp và trung bình khi mua, thuê nhà hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhà ở.

### 2.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội

#### 2.4.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư dự án nhà ở xã hội

##### 2.4.1.1 Ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Trên cơ sở các nội dung đã phân tích, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở xã hội như sau:

*Một là,* thủ tục miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là một trong những cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư. Vậy nên, việc pháp luật đặt ra một cơ chế thực thi để chủ đầu tư có thể được hưởng quyền ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là cần thiết. Chẳng hạn như quy định về trình tự, thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội[189] đã bộc lộ điểm hạn chế, cụ thể là quy định về thành phần hồ sơ. Theo đó, đến ngày 05/12/2020, quy định về thành phần hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội đã hết hiệu lực thi hành[190]. Để có thể khắc phục bất cập trong quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc miễn tiền sử dụng đất, Nhà nước cần sớm có quy định mới để điều chỉnh về vấn đề thành phần hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội. Mặt khác, các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa lớn về mặt an sinh xã hội, cần thu hút nguồn lực không từ vốn ngân sách để thực hiện. Do đó, thủ tục thực hiện cần rõ ràng, minh bạch và đơn giản hoá nhất có thể để tạo điều kiện hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án. Tiêu biểu như: Rút ngắn các thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng,… Bên cạnh đó, Nhà nước có thể quy định theo một trong hai hướng như sau: (1) Trong thành

---

[188] Department of Housing and Community Development. (2020). *National Housing Trust Fund (NHTF)*. Retrieved May 5, 2024, from https://dhcd.dc.gov/page/national-housing-trust-fund-nhtf.

[189] Khoản 3 Điều 13a Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[190] Điểm e Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định tại khoản 3 Điều 13a Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

phần hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, không quy định phải nộp danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở; (2) Cần điều chỉnh lại nội dung về thời gian phải nộp danh sách người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được bố trí nhà ở có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở sao cho phù hợp với tình hình thực tế[191].

Tham khảo kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của Hàn Quốc, thủ tục đầu tư nhà ở xã hội cũng được rút ngắn và đơn giản hoá so với thủ tục xây dựng nhà ở thương mại. Cụ thể, quá trình phê duyệt dự án phát triển đô thị (đặc biệt là đối với dự án có thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) đã được đơn giản hóa. Nếu kế hoạch thực hiện dự án phát triển đô thị được Chính phủ phê duyệt, thì có thể bỏ qua hơn 30 yêu cầu của pháp luật liên quan khác, cụ thể đối với thủ tục đầu tư nhà ở xã hội: (i) Trong giai đoạn chỉ định và lập kế hoạch thì có thể bỏ qua một số yêu cầu tại bước Đề xuất chỉ định khu vực phát triển đất ở và bước Chỉ định khu vực phát triển đất ở; (ii) Trong giai đoạn thực hiện, đối với dự án nhà ở xã hội có thể bỏ qua một số yêu cầu tại bước xin phê duyệt kế hoạch thực hiện (bao gồm kế hoạch phát triển, kế hoạch thực hiện và kế hoạch cung cấp đất ở). Ngoài ra, chủ đầu tư dự án nhà ở có thể được lựa chọn theo hình thức bốc thăm nếu đảm bảo điều kiện về chủ đầu tư được chính quyền đưa ra đối với dự án đó. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án nhà ở có thể được lựa chọn theo hình thức bốc thăm nếu đảm bảo điều kiện về chủ đầu tư được chính quyền đưa ra đối với dự án đó. Như vậy, trong giai đoạn chỉ định và lập kế hoạch thì dự án nhà ở xã hội được lược bỏ một số yêu cầu tại bước "Đề xuất chỉ định khu vực phát triển đất ở" và bước "Chỉ định khu vực phát triển đất ở". Trong giai đoạn thực hiện, được bỏ qua một số yêu cầu tại bước "Xin phê duyệt kế hoạch thực hiện" (bao gồm kế hoạch phát triển, kế hoạch thực hiện và kế hoạch cung cấp đất ở)[192]. Tác giả cho rằng cần ban hành một quy trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội riêng biệt, rõ ràng, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trong việc thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất thực hiện dự án.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023. Như vậy, quy định về thủ tục miễn tiền sử dụng đất,

---

[191] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.192.

[192] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. (2023). *Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 15/5/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/kinh-nghiem-quoc-te-trong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-119230403162111089.htm.

tiền thuê đất đã được đơn giản hoá. Cụ thể chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu như Luật Nhà ở năm 2014 quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì Luật Nhà ở năm 2023 đã không còn quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất Nhà nước giao hay Nhà nước cho thuê mà thay vào đó Luật Nhà ở năm 2023 có sự tiến bộ khi quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án nhà ở xã hội, quy định này là hoàn toàn hợp lý và đã khắc phục được hạn chế của Luật Nhà ở năm 2014. Bởi vì, có những dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải đất từ Nhà nước giao hay cho thuê mà chính chủ đầu tư đó bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất của chủ đầu tư đó. Theo đó, khi chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất với toàn bộ dự án và ngoài ra chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Việc quy định rõ trong Luật Nhà ở năm 2023 rằng không cần thủ tục xác định tiền sử dụng đất sẽ giúp rút ngắn thủ tục đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và đã giảm bớt các thủ tục hành chính liên quan đến xác định giá đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,… đối với trường hợp được hưởng ưu đãi này so với quy định trong Luật Nhà ở năm 2014. Bởi vì, đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở nhà ở xã hội đã thực hiện trong giai đoạn trước khi Luật Nhà ở năm 2023 được ban hành, để được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thì chủ đầu tư dự án vẫn phải thực hiện thủ tục để xác định giá đất, số tiền thuê đất, sử dụng đất phải nộp trước khi thực hiện thủ tục đề nghị miễn giảm theo quy định pháp luật đất đai. Chính vì vậy, nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 sẽ là một điểm mới giúp cải cách và giảm bớt được các thủ tục hành chính cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Quy định này hoàn toàn hợp lý và gỡ bỏ rào cản cho nhà đầu tư khi tiếp cận đối với dự án nhà ở xã hội[193].

*Hai là,* cần quy định loại trừ trách nhiệm nộp lại số tiền sử dụng đất đã được miễn khi chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở xã hội cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018. Như đã phân tích, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất này. Quy định này bản chất không phải ưu đãi cho chủ đầu tư mà để giảm giá thành nhà ở xã hội và đương nhiên sau khi xây dựng xong, chủ đầu tư sẽ bán nhà ở xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện. Quy định yêu cầu nộp bổ sung tiền sử dụng đất nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với bán nhà ở xã hội sẽ

[193] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.234.

gây bất lợi cho chủ đầu tư. Đặc biệt là khi số tiền sử dụng đất phải nộp lại không căn cứ theo quyết định miễn tiền sử dụng đất mà sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng, rất có thể mức nộp sẽ cao hơn so với thời điểm được Nhà nước giao đất. Do đó, cần quy định miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư quy định khoản 3 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 theo hướng không phải nộp lại số tiền sử dụng đất được miễn khi chủ đầu tư khi bán nhà (cùng với chuyển nhượng quyền sử dụng đất) cho khách hàng.

Ngoài ưu đãi liên quan tới miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP từng quy định về ưu đãi cho phép chủ đầu tư sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại. Cụ thể *"Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại".* Tuy nhiên, chủ đầu tư phải hạch toán lợi nhuận chung vào toàn bộ dự án và bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa đối với giá bán nhà ở xã hội. Ưu đãi này nhằm mục đích cho phép chủ đầu tư sử dụng một phần diện tích đất vào mục đích kinh doanh, thương mại nhằm bù đắp chi phí, tăng mức lợi nhuận mà chủ đầu tư được hưởng khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Nhưng nếu doanh thu từ phần kinh doanh thương mại phải hạch toán chung vào toàn bộ dự án, thì lợi nhuận mà chủ đầu tư được hưởng vẫn bị giới hạn lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án. Do đó, nếu mức lợi nhuận từ phần kinh doanh thương mại cao, thì lợi nhuận từ bán nhà ở xã hội phải giảm xuống để đảm bảo mức lợi nhuận tối đa. Vô hình chung, phần lợi nhuận từ kinh doanh thương mại trở thành kênh bù đắp giá bán cho nhà ở xã hội và người được hưởng lợi là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội chứ không phải chủ đầu tư.

Quy định này[194] sau đó bị bãi bỏ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Điều này có nghĩa, chủ đầu tư không được sử dụng một phần diện tích đất của dự án vào mục đích kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, tác giả cho rằng việc cho phép chủ đầu tư được dành tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại là một ưu đãi hay cần được phát huy. Điều cần khắc phục là cho phép chủ đầu tư được hạch toán riêng so với lợi nhuận từ dự án nhà ở xã hội. Bởi một trong những hạn chế của dự án nhà ở xã hội là các yếu tố cảnh quan, kiến trúc, không gian chưa được chú trọng nên không thu hút được người mua hoặc chất lượng cuộc sống của cư dân không cao. Nên nếu chủ đầu tư được tự mình định đoạt giá phần kinh doanh thương mại theo cơ chế thị trường, đây là động lực để chủ đầu tư nâng cao hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án nhằm nâng cao lợi nhuận của phần kinh

[194] Điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

doanh thương mại. Qua đó, các tiện ích và chất lượng cảnh quan, kiến trúc cho cư dân mua nhà ở xã hội cũng sẽ được cải thiện[195].

So với quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP từng quy định về ưu đãi cho phép chủ đầu tư sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại, sau đó bị bãi bỏ tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP thì quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 có một số nội dung thay đổi quan trọng, cụ thể như sau: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại này; trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư dự án được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này vào giá thành nhà ở xã hội và được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại này. Như vậy, việc pháp luật thiết lập quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại và được hạch toán riêng là hoàn toàn hợp lý. Những chính sách ưu đãi này sẽ giúp cho chủ đầu tư thực hiện dự án có thêm động lực để thực hiện các dự án dành cho nhóm chủ thể yếu thế trong xã hội. Đây là điểm tiến bộ cần được phát huy, dần loại bỏ những ưu đãi chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, cần thiết có sự điều chỉnh quy định pháp luật đất đai và pháp luật nhà ở về vấn đề này để đảm bảo tính thống nhất trong quy định pháp luật.

*Ba là,* căn cứ Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, theo đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đối với trường hợp đối tượng được miễn tiền sử dụng đất chẳng hạn như doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc hoàn trả chi phí cho các đối tượng này như thế nào vẫn chưa được Nghị

[195] Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (56),* tr.137.

định số 45/2014/NĐ-CP hướng dẫn một cách cụ thể[196].

*Bốn là*, việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm tránh tình trạng nhà ở xây xong nhưng bị bỏ hoang gây nên tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất, trong khi nhiều đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội không có nhà để ở. Thực tế, nhu cầu về xã hội ngày càng tăng, trong khi quỹ đất trong các khu vực nội đô thị ngày càng khan hiếm, giá cao, các dự án nhà ở xã hội phải bố trí ở các khu vực ngoài thành, xa trung tâm, do vậy đòi hỏi phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của đối tượng sử dụng nhà ở xã hội. Quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội cao cũng là một bài toán cần giải quyết trong quá trình hoàn thiện quy định về phát triển nhà ở xã hội. Mặt khác, dự án nhà ở xã hội cũng cần đảm bảo quy chuẩn về cơ sở hạ tầng xã hội, các tiện nghi phục vụ cho cuộc sống. Không thể lấy lý do nhà ở giá rẻ để giảm chất lượng công trình hoặc cắt giảm những tiện ích cơ bản. Do đó, cần có quy hoạch phù hợp về vị trí xây dựng các dự án nhà ở xã hội cũng như đảm bảo sự gắn kết của dự án với hệ thống hạ tầng xung quanh và các công trình tiện ích khác nhằm thu hút nhà đầu tư và người thu nhập. Việc xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở xã hội cần sự đồng bộ, có tầm nhìn và có quy chuẩn cụ thể. Cần nghiên cứu phát triển việc xây dựng nhà ở xã hội theo mô hình cao tầng, đặc biệt tại các thành phố lớn, khu đô thị, nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội, tăng doanh thu cho chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích phục vụ cho cư dân. Vì vậy, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được mở rộng hay không phụ thuộc vào việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của địa phương, của vùng, khu vực.

Quỹ đất là một trong ba yếu tố quan trọng để phát triển nhà ở xã hội bên cạnh yếu tố vốn và chính sách. Nhằm đảm bảo quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, cần quy định về đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo hướng: (1) Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải quy hoạch, xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện; đảm bảo quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương từng thời kỳ; (2) Coi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hàng năm của địa phương.

Tham khảo kinh nghiệm của Singapore là quốc gia điển hình thành công trong việc phát triển nhà ở xã hội đảm bảo nguồn cung, đáp ứng nhà ở cho người dân thông qua mô hình các Tập đoàn hoặc Tổng công ty nhà nước đủ mạnh, có sự hỗ trợ của Nhà nước về đất đai, tài chính để chuyên đầu tư phát triển loại hình nhà ở xã hội. Theo đó, quốc gia này đã phát triển trên 01 triệu căn hộ, trải khắp 24 thị trấn và 03 khu trung tâm với hơn 80% dân số sinh sống trong các căn hộ do chính phủ xây dựng và khoảng

[196] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.192.

90% trong số đó là chủ sở hữu căn hộ[197]. Mặc dù tổng diện tích đất liền của Singapore chỉ khoảng 660 $km^2$, quỹ đất rất hạn chế nhưng Singapore đã thực hiện rất thành công chính sách nhà ở cho người dân trên cơ sở khai thác mô hình thành phố thẳng đứng (vertical city). Cơ quan Tái phát triển Đô thị (Urban Redevelopment Authority) đã giới hạn chiều cao tối đa của các toà nhà được xây dựng là không quá 280m. Theo đó, mô hình nhà ở xã hội ở Singapore được xây dựng thành các toà nhà cao tầng đảm bảo chất lượng ánh sáng tự nhiên, thông gió, tầm nhìn, xử lý tốt tiếng ồn, độ rung, khả năng chịu nhiệt. Bên cạnh xây dựng nhà ở xã hội với nhiều loại nhà phù hợp cho nhiều đối tượng, việc quy hoạch đồng bộ tổng thể về hệ thống giao thông, phương tiện đi lại, trường học, bệnh viện, các tiện ích ở khu vực lân cận như siêu thị, chợ dân sinh,… được chú trọng. Các tiện nghi nhằm cung cấp một môi trường sống chất lượng được thiết kế linh hoạt theo mô hình thành phố thẳng đứng như công viên bầu trời; khu giải trí, mua sắm; khu tập thể dục, chạy bộ; hội trường chung,… được thiết kế ở tầng thượng kết nối giữa các khối toà nhà với nhau[198].

#### 2.4.1.2 Ưu đãi về thuế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hiện nay, các chủ đầu tư không mặn mà phát triển nhà ở xã hội có một phần nguyên nhân từ thủ tục vướng mắc, quy trình kéo dài trong khi lợi nhuận thấp, một phần vì tâm lý người Việt chuộng sở hữu hơn là thuê lâu dài. Do đó, cần sửa đổi quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp để chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa quy định về ưu đãi trong pháp luật về nhà ở và pháp luật về thuế. Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng các ưu đãi về thuế dành cho chủ đầu tư nhà ở xã hội chưa đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời đưa ra các kiến nghị sau:

Luật Nhà ở năm 2014 quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán[199]. Về hình thức đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê mua, pháp luật Việt Nam chưa có sự đãi ngộ riêng biệt dành cho loại hình này mà áp dụng chung mức ưu đãi tương tự như nhà ở xã hội để bán. Cùng một chế độ ưu đãi như nhau, chủ dự án nhà ở xã hội cho thuê mua sẽ gặp khó khăn hơn khi thu hồi vốn do thời gian thuê mua kéo dài và thậm chí có thể không bán được nhà nếu bên thuê mua quyết định không mua

---

[197] Housing and Development Board - Singapore. *Public Housing - A Xingapo Icon*. Retrieved May 15, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/public-housing-a-singapore-icon.

[198] K M Grace Wong. (2004). *Vertical cities as a solution for land scarcity: the tallest public housing development in Singapore*. Retrieved April 30, 2024, from https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.udi.9000108.

[199] Điểm b khoản 1 Luật Nhà ở năm 2014.

nhà. Do đó, cần điều chỉnh lại ưu đãi về thuế đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê mua tương tự như dự án nhà ở xã hội cho thuê thay vì áp dụng chung mức với dự án nhà ở xã hội để bán để phù hợp hơn với bản chất của loại hình đầu tư này[200]. Tuy nhiên, Khi Luật Nhà ở năm 2023 được ban hành thì ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh của Luật Nhà ở năm 2014 đã được thay đổi. Theo đó, đối với ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thì Luật Nhà ở năm 2023 đã bãi bỏ quy định trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán. Việc bãi bỏ quy định này tại điểm b khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 giúp tránh được tình trạng mâu thuẫn với quy định pháp luật về thuế và đồng thời Luật Nhà ở năm 2023 cũng chỉ quy định theo hướng chung chung đó là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế chứ không phải quy định như Luật Nhà ở năm 2014 là được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế[201]. Theo tác giả, cần bổ sung quy định trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán. Nhà nước có thể sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng như sau:

Chủ đầu tư dự án được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 85 của Luật Nhà ở và pháp luật về thuế có liên quan:

i) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê và cho thuê mua thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán.

ii) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua thì được giảm 60% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành.

iii) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành.

Liên quan đến ưu đãi thuế dành cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, Việt Nam có thể tham khảo quy định về *"Chương trình trợ cấp tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp (Low-Income Housing Tax Credit - LIHTC"* của Hoa Kỳ đã thành công trong việc sử dụng chính sách thuế để thúc đẩy gia tăng đầu tư xây dựng và cải tạo nhà ở xã hội từ

---

[200] Phạm Yến Nhi. (2023). *Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.80.

[201] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.237.

khối tư nhân[202]. Tín dụng thuế được hiểu là các ưu đãi tài chính mà Chính phủ dành cho một tổ chức có nghĩa vụ thuế. Đối với các nhà đầu tư, các khoản tín dụng thuế có thể được coi là một khoản trợ cấp có lợi. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, các khoản tín dụng thuế được Chính phủ cấp trong một thời hạn nhất định cho chủ đầu tư khi đáp ứng những điều kiện nhất định (giá thuê, thời hạn thuê, điều kiện nhà cho thuê,…). Tại Hoa Kỳ, chủ đầu tư đủ điều kiện được cấp các khoản tín dụng thuế hàng năm trong thời gian 10 năm kể từ khi công trình nhà ở xã hội bắt đầu đưa vào sử dụng. Số tiền tín dụng thuế mỗi năm bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định (30% hoặc 70% tùy trường hợp) của chi phí xây dựng công trình nhà ở xã hội được khấu hao trong năm đó. Chính sách tín dụng thuế sẽ làm giảm chi phí chung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Từ đó sẽ kích thích động lực đầu tư vào thị trường nhà ở xã hội từ khối tư nhân, cụ thể từ các chủ đầu tư một cách trực tiếp và các tổ chức tài chính đầu tư một cách gián tiếp. Liên quan đến đầu tư gián tiếp vào dự án nhà ở xã hội, Đạo luật Tái đầu tư cộng đồng 1977 của Hoa Kỳ (Community Reinvestment Act - CRA 1977) buộc các tổ chức tài chính đầu tư và nhận lợi nhuận từ tín dụng thuế phải tái đầu tư vào tệp khách hàng có thu nhập thấp của họ nếu như họ muốn nhận được sự chấp thuận của liên bang cho các giao dịch sáp nhập ngân hàng[203]. Quy định này được mô tả như một cơ chế xanh (greenlining) nhằm giảm bớt sự phân biệt đối xử trong cộng đồng. Tuy nhiên, các chủ đầu tư có dự án nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi tín dụng thuế cũng phải tham gia đấu thầu một cách cạnh tranh và được đánh giá theo các tiêu chí được xác định công khai chứ không phải được phân bổ theo quyền lực của Chính phủ. Điều này tạo ra một sân chơi bình đẳng nhằm phát triển nhà ở xã hội, giữa các tổ chức tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện, cho phép Chính phủ lựa chọn các dự án có hiệu quả về mặt chi phí hoặc mang lại kết quả tốt nhất cho xã hội. Vì các tổ chức phi lợi nhuận không có nghĩa vụ thuế nên họ có thể được phép đổi các khoản tín dụng thuế lấy vốn phát triển trả trước hoặc được phân bổ trợ cấp trực tiếp[204]. Theo quy định của Hoa Kỳ, tín dụng thuế cho chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được phân bổ cho các bang dựa theo dân số của bang đó và sau đấu thầu, chủ đầu tư nhận tín dụng thuế sẽ phải tuân thủ các cam kết theo quy định dưới sự giám sát của chính quyền các bang và Ủy ban thuế liên bang (Federal Tax Code)[205] như tiêu chuẩn nhà, giá cho thuê, thời gian cho thuê,… Đây là một chính sách phức tạp cần có sự phối hợp bởi nhiều bên liên quan, nhưng cũng là một chính sách tiến bộ cần nghiên cứu học tập áp dụng tại Việt Nam.

---

[202] Bratt, R.G. (2009). Challenges for nonprofit housing organizations created by the private housing market. *Journal of Urban Affairs, No. 31(1),* pp.67.

[203] Community Development Corporations. (2000). *Community Development Projects, and Other Public Welfare Investments*. Accessed on May 16, 2024, from link https://www.novoco.com/sites/default/files/atoms/files/treasury_rept.pdf.

[204] Anita Blessing & Tony Gilmour. (2011). The Invisible Hand? Using Tax Credits to Encourage Institutional Investment in Social Housing. *International Journal of Housing Policy, Vol. 11, No. 4,* pp.453.

[205] Internal Revenue Service (IRS), Treasury. (2001). *Compliance Monitoring and Miscellaneous Issues Relating to the Low-Income Housing Credit.* Retrieved May 16, 2024, from https://www.novoco.com/public-media/documents/monitoring_regulations.pdf.

*Tóm lại,* quy định chế độ ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp như hiện nay chưa tạo được động lực cho chủ đầu tư khi đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội. Ở góc độ về thuế, việc xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê hay thuê mua đều được hưởng cùng mức thuế suất chung mà không có sự phân biệt nào. Điều này không đủ hấp dẫn để khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Chính vì vậy, để có thể phát triển các dự án xây dựng nhà ở xã hội pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cần bổ sung quy định ưu đãi dành riêng cho nhóm dự án được thực hiện chỉ để cho thuê, cho thuê mua. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành quy định về trình tự, thủ tục để chủ đầu tư thực hiện dự án dễ dàng tiếp cận với các ưu đãi này. Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định ưu đãi này trong Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp còn đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo được nguyên tắc công khai, minh bạch trong quá trình điều tiết thuế. Mặt khác, quy định này cũng tạo ra cơ sở pháp lý để cơ quan thuế và chủ đầu tư có thể thực hiện quyền của mình dễ dàng hơn. Do đó pháp luật thuế cần có quy định bổ sung đối với trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như đảm bảo tính thống nhất trong quy định của pháp luật.

#### 2.4.1.3 Ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Với những bất cập về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã phân tích, cụ thể là về ưu đãi trong vay vốn và ưu đãi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ về kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có thể hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này như sau:

*Thứ nhất*, đề nghị bãi bỏ hoàn toàn quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, để Ngân hàng Chính sách xã hội được cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vay vốn ưu đãi theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2023. Bên cạnh đó, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi theo hướng bổ sung vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong quá trình phân bổ nguồn vốn ưu đãi này. Theo đó, trước khi Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các Ngân hàng Chính sách xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các ngân hàng thương mại thì phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng[206].

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cần các ưu đãi tài chính mang tính ổn định và lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay thương mại trên thị trường tự do[207].

---

[206] Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật. Tr.191.

[207] E. Ibem, Paschal Onyemaechi and Emmanuel A. yo-Vaughan. (2018). Project Selection and Transparency Factors in Housing Public-Private Partnerships in Nigeria. *Construction Economics and Building, Volume 18, Number 2*, pp.15.

Tuy nhiên, các chế định tài chính hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội chưa phát triển đầy đủ. Quá trình thực hiện các chính sách nhà ở xã hội cho thấy để các chính sách này đạt hiệu quả, những ưu đãi này cần kết hợp với các chế định tài chính hỗ trợ[208]. Xu hướng mới của các quốc gia trên thế giới như châu Á và một số quốc gia châu Âu là gia tăng vai trò của các công ty cho thuê toàn cầu và Quỹ tín thác đầu tư bất động sản vào việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội[209]. Thực tế, nguồn vốn cho vay dành cho dự án nhà ở xã hội chưa được sử dụng do các ngân hàng chưa được cấp vốn và cấp bù lỗ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước. Các khoản chi cần được ưu tiên sẽ được đưa vào danh mục được ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, danh mục chi thực hiện chính sách nhà ở xã hội không nằm trong nhóm được ưu tiên này[210]. Các ngân hàng không có nguồn vốn và do vậy các nhà đầu tư cũng không tiếp cận được vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Do đó, việc đưa nguồn vốn ưu đãi dành cho chính sách nhà ở xã hội vào danh mục được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là hết sức cần thiết. Hơn nữa, cần đưa nguồn vốn ưu đãi này vào danh mục các khoản chi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Trên thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung chương trình phát triển nhà ở xã hội vào danh mục các chương trình ưu tiên sử dụng vốn ngân sách trung ương để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Tại Mục 2 Chỉ thị số 03/2017/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cũng yêu cầu phải bố trí vốn thực hiện ngay trong kế hoạch đầu tư năm 2017. Tuy nhiên, đến nay, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của nhiệm kỳ mới đã được ban hành áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 nhưng vẫn chưa có nội dung nào dành cho chương trình phát triển nhà ở xã hội[211]. Nhằm thực hiện những biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, ngày

---

[208] Ở Hàn Quốc, các đơn vị tư nhân được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Nhà ở công cộng quốc gia. Nhà ở này cho thuê với giá không vượt quá 60% giá thị trường trong thời hạn 05 năm và sau đó bán lại cho bên thuê. Chính sách này được Chính phủ tài trợ 50% tổng chi phí, Quỹ Nhà ở công cộng quốc gia đóng góp 20%, đơn vị xây dựng chương trình 10% và người thuê nhà 20%. Loại nhà ở này không dành cho tất cả người thu nhập thấp mà chỉ áp dụng cho những cư dân có thu nhập cao hơn hoặc có nhiều tài sản hơn so với những người được thuê nhà ở xã hội thông thường, cụ thể, những người có thu nhập từ 70% thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động thành thị nhưng vẫn đáp ứng đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở.

[209] Lawson. J, Pawson. H, Troy. L, Nouwelant. R, and Hamilton. C. (2018). *Social housing as infrastructure: an investment pathway*. Retrieved February 18, 2024, from https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/306, doi:10.18408/ahuri-5314301.

[210] Nghị quyết số 1023/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

[211] Phạm Yến Nhi. (2023*). Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.79.

11/3/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2030) và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể. Theo Đề án *"Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030"* Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên thực tế, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành còn chưa đạt 5% kế hoạch đề ra và lượng dự án hiện tại mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu của công nhân lao động[212]. Chính vì vậy, pháp luật cần cân nhắc đặt ra những quy định phù hợp hơn trong việc chủ đầu tư được tiếp cận nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội với những điều kiện theo hướng rộng mở hơn để chủ đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận vay vốn xây dựng nhà ở xã hội để tạo ra nơi ở tương đối ổn định cho các đối tượng có khó khăn[213].

Theo kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội ở các quốc gia, Nhà nước giữ vai trò rất quan trọng trong định hướng phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội, cần sử dụng các chính sách kinh tế phối hợp với chính sách xã hội, huy động nguồn lực của toàn xã hội mới có thể thành công. Tiêu biểu như Hàn Quốc, Chính phủ có nguồn ngân sách eo hẹp, nên nguồn vốn vay ưu đãi được huy động chủ yếu thông qua Quỹ Xổ số Nhà ở. Tối đa 70% doanh thu xổ số được dành cho các dự án xây dựng nhà ở thu nhập thấp. Ngoài ra, trái phiếu nhà ở quốc gia và tiền gửi tiết kiệm của người dân cũng được huy động một phần để phát triển nhà ở nhằm giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước. Ở Singapore đã thành lập Quỹ tiết kiệm Trung ương (CPF) để quản lý hệ thống quỹ tiền tiết kiệm bắt buộc, người lao động phải đóng 20%/tháng và người sử dụng lao động đóng 14%/tháng. Đây được đánh giá là hệ thống phúc lợi xã hội thành công nhất theo tiêu chuẩn của các nước. Quỹ tiết kiệm Trung ương huy động từ nguồn lực của toàn thể xã hội và ngân sách nhà

---

[212] Nguyễn Văn Đính. (2023). *Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội còn rất nhiều chông gai.* Truy cập ngày 19/5/2024, từ https://kinhtedothi.vn/muc-tieu-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-con-rat-nhieu-chong-gai.html.

[213] Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.* Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.245.

nước chỉ hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết, không đóng vai trò bảo lãnh cho tất cả các mục tiêu an sinh xã hội nói chung và phát triển nhà ở nói riêng. Việc sử dụng tiền quỹ phục vụ cho phát triển nhà ở xã hội được quy định và quản lý minh bạch, rõ ràng. Cả bên cung nhà ở và bên cầu nhà ở đều được hỗ trợ nhưng phải đáp ứng điều kiện được quy định rõ. Hành vi sử dụng quỹ sai mục đích hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm đóng góp vào quỹ sẽ bị xử lý tuỳ mức độ vi phạm[214].

Trên thực tế, chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tiếp cận vốn vay ưu đãi còn nhiều khó khăn, vì pháp luật quy định chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, tại điểm đ khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định *"Chủ đầu tư được vay vốn với lãi suất ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ"*. Luật Nhà ở năm 2023 đã mở rộng hình thức vay vốn để phát triển nhà ở xã hội, theo quy định trên chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thêm nguồn vốn mới và có thể tối ưu hóa các nguồn vốn hiện hành nhằm hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư không nhất thiết phải vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Qua đó chủ đầu tư có thể huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương để phát triển nhà ở xã hội hoặc huy động vốn từ nước ngoài để phát triển nhà ở xã hội. Vì vậy, tạo nên sự đa dạng nguồn vốn góp phần thúc đẩy cho việc phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, cần sử dụng một cách hiệu quả và khai thác hợp lý, phát huy nguồn lực của nguồn vốn hiện nay[215]. Mặt khác, phát triển, mở rộng nguồn vốn từ những nguồn khác nhau. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. Thiết nghĩ, khoản tiền nộp bổ sung cho quỹ đất 20% này nên được đưa vào Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương nhằm phục vụ cho các dự án phát triển nhà ở xã hội. Hoặc quy định yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có trách nhiệm nộp một khoản tiền vào Quỹ phát triển nhà ở nếu không thực hiện xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, cần thiết lập Quỹ Phát triển nhà ở mỗi địa phương với vai trò làm cầu nối trong việc thực hiện chính sách nhà ở[216]. Tuy nhiên,

---

[214] Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (56),* tr.141.

[215] Điều 10 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[216] Theo Điều 83 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về xử lý chuyển tiếp đối với Quỹ phát triển nhà ở: i) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ phát triển nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Quỹ phát triển nhà ở này tiếp tục được hoạt động theo Điều lệ hoạt động đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ phát triển nhà ở để thực hiện cho vay phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn; ii) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập Quỹ phát triển nhà ở, nếu có nhu cầu thành lập Quỹ phát triển nhà ở thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Quỹ phát triển nhà ở riêng hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển của địa phương quản lý Quỹ phát triển nhà ở.

hiện tại, quỹ này không được thành lập tại hầu hết các tỉnh thành do thiếu nguồn vốn hoặc hoạt động nhưng không hiệu quả. Cơ quan này đã được Chính phủ sáp nhập vào Quỹ Đầu tư phát triển địa phương[217]. Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh (HOF) được thành lập năm 2004 và hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính như Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do pháp luật về nhà ở chưa có quy định cụ thể về cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triển nhà ở[218]. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở trên cơ sở tái cơ cấu Quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương. Quỹ tiết kiệm nhà ở hỗ trợ cho người có nhu cầu về nhà ở nhưng thu nhập thấp, thông qua cơ chế tiết kiệm, đóng góp của người lao động từ tiền lương theo tỷ lệ nhất định và quy định cụ thể về thời gian tiết kiệm (nghiên cứu định mức tiết kiệm thấp nhất là 5% và cao nhất không quá 20% tiền lương hằng tháng, thời gian từ 10 - 15 năm).

*Thứ hai*, theo điểm e khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án. Quy định này là một quy định rất tiến bộ và phù hợp. Bởi vì, việc hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực là hết sức cần thiết trong việc bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội, giúp chủ đầu tư có thêm động lực tham gia xây dựng, phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, pháp luật cần có quy định về những điều kiện, tiêu chí cơ bản tạo cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quyết định hỗ trợ thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực để bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội trong và ngoài phạm vi dự án. Đồng thời, bổ sung quy định yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm trích một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn để bổ sung vào khoản mục riêng trong ngân sách của địa phương, dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo quy định của Chính phủ.

### 2.4.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật ưu đãi về định mức lợi nhuận khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Trong khi các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội bán gần hết ngay khi tung ra thị trường thì nhiều dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2021 đến nay, chỉ mới hoàn thành đưa vào sử dụng 01 dự án, quy mô 260 căn; 06 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô 4.077 căn; 01 dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô 1.040 căn. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2025, Thành phố phải phát triển thêm 2,06 triệu $m^2$ sàn nhà ở xã hội, nhà lưu

[217] World Bank Group. (2015). *Affordable housing in Vietnam – The way forward*. Report, p.17.

[218] Công văn số 406/BXD-QLN ngày 04/02/2021 của Bộ Xây dựng gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về cơ chế tài chính của Quỹ phát triển nhà ở.

trú công nhân (29.623 căn hộ) theo mục tiêu đã đề ra. Trong khi các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh khó về đích, thì ở một diễn biến khác, nhiều dự án nhà ở xã hội dù xây dựng xong, nhưng lại rơi vào tình trạng ế ẩm vì đối tượng mua không đạt yêu cầu. Chẳng hạn, dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê Thủ Thiêm Green House, do Công ty cổ phần ThuThiem Group làm chủ đầu tư, gồm 04 block với 1.040 căn hộ, dự kiến hoàn thành và bàn giao một phần vào cuối năm 2023, song đến nay mới có 100 người đăng ký thuê nhà[219]. Tại tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 07 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 4.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Các chủ đầu tư đã rao bán 1.681 căn nhưng rất ít công nhân đăng ký mua, khiến còn tồn đọng 1.324 căn. Nguyên nhân là hơn 70% công nhân tại địa phương này từ nơi khác đến[220]. Dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Dương với quy mô hơn 10.000m$^2$, gồm 01 khối 30 tầng, với gần 1.000 căn hộ từ 01 đến 02 phòng ngủ. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện, nhưng theo chủ đầu tư, chỉ có vài chục khách hàng được Sở Xây dựng phê duyệt đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội của dự án này. Bình Dương là một tỉnh phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhưng trên website của Sở Xây dựng công bố, từ ngày 10/01/2023 đến ngày 17/3/2023, chỉ có 55 đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội ở các dự án đang triển khai. Tình trạng tương tự đang diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, một dự án nhà ở xã hội đã thi công hoàn thiện khu 1A (04 block), san lấp mặt bằng, ép cọc thử tĩnh khu 2A (03 block), được thông báo nhà ở đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là 864/1.624 căn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ bán được rất ít do điều kiện xem xét hồ sơ khá "ngặt nghèo", dù tính đến nay, đây là dự án nhà ở xã hội duy nhất của tỉnh[221].

Tại tỉnh Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội tại thành phố Long Khánh có tổng cộng hơn 1 nghìn căn, trong đó có 592 căn nhà ở xã hội liền kề, 462 căn nhà ở xã hội chung cư và 134 căn nhà thương mại liền kề. Sau hơn 02 năm triển khai, cuối năm 2023 có 201 căn hộ đủ điều kiện bàn giao để đưa vào sử dụng nhưng nhiều người vẫn chờ ngân hàng giải ngân hoặc phải từ bỏ quyền mua nhà vì không được vay tiền. Tương tự, dự án nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom cũng mới bán được 40/100 căn nhà. Nguyên nhân một phần cũng vì thủ tục vay vốn ưu đãi khó khăn, điều kiện cho vay của các ngân hàng là phải đảm bảo được điều kiện trả nợ. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội A6 - A7 tại Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa chỉ có 348 căn để bán (diện tích từ 43,8 - 65,8m²), giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% khoảng 19,8 triệu đồng/m² và 87 căn cho thuê (diện tích từ 49,8 - 62,2m²), giá thuê 110 nghìn đồng/m², tương đương từ 5,5 - 6,9 triệu đồng/tháng, đã có cả nghìn hồ sơ đăng ký nên khi mở bán phải bốc thăm để giành quyền được mua, thuê. Thực tế phát

[219] Trọng Tín. (2023). *Luôn kêu thiếu, nhưng nhà ở xã hội vẫn ế*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://baodautu.vn/batdongsan/luon-keu-thieu-nhung-nha-o-xa-hoi-van-e-d202932.html.

[220] Đình Sơn. (2023). *Luôn kêu thiếu nhưng nhà ở xã hội vẫn ế, bỏ hoang*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://thanhnien.vn/luon-keu-thieu-nhung-nha-o-xa-hoi-van-e-bo-hoang-185231011231152299.htm.

[221] Bảo Tín. (2023). *Nhà ở xã hội: Xây đã khó, bán càng khó*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://baodauthau.vn/nha-o-xa-hoi-xay-da-kho-ban-cang-kho-post139514.html.

triển nhà ở xã hội tại Đồng Nai trong hơn 10 năm qua cho thấy, tính đặc thù của việc lưu trú tại tỉnh này, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tồn tại thực tế: Không xây thì thiếu, xây lên nhiều khi lại thừa. Lý do thừa có hai nguyên nhân: Người mua không có đủ nguồn tài chính, không đủ điều kiện vay hoặc là công việc của họ thường xuyên thay đổi, di chuyển từ khu công nghiệp này sang khu công nghiệp khác, phụ thuộc vào việc làm và mức lương. Vì thế, để ổn định nơi ở cho công nhân trong các khu công nghiệp thì việc xây dựng nhà cho thuê là cần thiết nhưng giá thuê sẽ không chênh lệch quá nhiều so với phòng trọ. Hiện mức thuê phòng trọ tại Đồng Nai có mức giá từ 0,8 - 1,5 triệu đồng/tháng cho loại diện tích từ 9 - 15m$^2$. Trường hợp "tranh mua" và "tranh thuê" tại Dự án A6 - A7 tại thành phố Biên Hòa chỉ là trường hợp hiếm hoi, không đại diện cho nhu cầu cho lực lượng lao động là công nhân trong các khu công nghiệp với con số vào khoảng trên 400 nghìn người[222].

Theo Bộ Xây dựng, vẫn còn một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay như: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng,... các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn triển khai xây dựng chậm theo kế hoạch[223]. Khó khăn chủ yếu làm ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch là do đa số các chủ đầu tư không đảm bảo năng lực về tài chính để triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có tranh chấp, khiếu kiện. Một phần do nhu cầu về nhà ở xã hội chưa cao do quỹ đất còn nhiều, mức giá đa dạng. Cùng với đó, là việc các nhà đầu tư chưa ưu tiên đầu tư loại hình nhà ở xã hội do lợi nhuận chưa cao, nhiều thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó. Do sản phẩm các dự án là nhà ở chưa có tính hấp dẫn so với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng, dẫn đến việc đầu tư dự án trên địa bàn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Việc Nhà nước tác động đến giá nhà ở xã hội thông qua việc giới hạn lợi nhuận đối với chủ đầu tư. Tác động lên giá là cần thiết, nhưng cần lựa chọn cách tác động sao cho không triệt tiêu động cơ kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm được chất lượng nhà ở. Cho nên, cơ chế kiểm soát giá nhà ở xã hội cần phải đi kèm với cơ chế đánh giá và kiểm soát chất lượng nhà ở. Vì vậy, việc xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội rất quan trọng, quyết định khả năng chi trả và tiếp cận nhà ở xã hội của người có thu nhập thấp. Ngoài việc giới hạn lợi nhuận của chủ đầu tư, để giá bán, cho thuê, cho thuê mua mang tính khả thi không chỉ dựa vào chi phí xây dựng, cần phải đánh giá lại giá nhà ở xã hội dựa vào một số tiêu chí khác như dựa vào giá thị trường tại thời điểm bán; tiện ích nhà ở; mức trần giá nhà ở có thể áp dụng khi các tiêu chí còn lại làm cho giá nhà ở xã hội vượt quá mức giá quy định. Giá bán, cho

---

[222] Nguyễn Hoàng Linh. (2024). *Thách thức 2024: Hoàn thành 130 nghìn căn NƠXH*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://tapchixaydung.vn/thach-thuc-2024-hoan-thanh-130-nghin-can-noxh-20201224000022240.html.

[223] Báo Lao Động. (2024). *Nhà ở xã hội - vẫn còn tình trạng "trên nóng - dưới lạnh"*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-o-xa-hoi-van-con-tinh-trang-tren-nong-duoi-lanh-1316697.ldo.

thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không chỉ giảm bằng cách kiểm soát định mức lợi nhuận vì nếu lợi nhuận thấp sẽ triệt tiêu mục đích kinh doanh của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, mà còn có thể giảm giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội bằng cách giảm chi phí đầu tư xây dựng, một trong những giải pháp giảm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể áp dụng là chuyển từ xây dựng nhà ở sang sản xuất nhà ở, tức là các dự án nhà ở sẽ được xây dựng theo những mô hình kiểu mẫu đã thành công trước đó[224]. Những ràng buộc liên quan đến giá và định mức lợi nhuận tối đa cho chủ đầu tư cần ở mức không triệt tiêu động lực kinh doanh của các nhà đầu tư.

Các quy định Luật Nhà ở năm 2014 về giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đã có những tác động tích cực đến việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Nếu như biên lợi nhuận cho chủ đầu tư chỉ được quy định trong Nghị định số 100/2015/NĐ-CP mà không quy định trong Luật Nhà ở năm 2014 thì khi Luật Nhà ở năm 2023 được ban hành đã trở thành điểm mới của Luật Nhà ở năm 2023. Hiện nay, Luật Nhà ở năm 2023 quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội *"Được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội"*[225]. Mặc dù, lợi nhuận 10% này chỉ tính trên phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Vì chủ đầu tư được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không được tính chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Vì vậy, lợi nhuận của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có thể sẽ cao hơn 10%. Đây là quy định quan trọng làm rõ được vấn đề khống chế lợi nhuận chỉ trong phạm vi nhà ở xã hội, không khống chế cho toàn bộ dự án để đảm bảo doanh nghiệp có động lực tham gia các dự án phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, con số lợi nhuận 10% là không tương xứng với thời gian để triển khai hàng loạt các thủ tục như giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, thậm chí còn có thể có những biến động rủi ro trong thi công. Tác giả cho rằng quy định này chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khắc phục được các lỗ hổng, như đã phân tích thì với các nội dung quy định về các vấn đề liên quan đến giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội vẫn còn một số quy định pháp luật chưa hoàn thiện. Cụ thể, cần thiết điều chỉnh khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và quy định về giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo hướng như sau:

*Một là, đối với các đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III*

i) Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại);

---

[224] Abel Owotemu and Cross Ogohi Daniel. (2021). Impact of globalisation and affordable housing provision. *Asian Journal of Business and Management, Volume 9, Issue 1,* pp.8-16.

[225] Điểm c khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023.

không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá bán nhà ở xã hội;

ii) Giá thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá thuê mua nhà ở xã hội;

iii) Giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá thuê nhà ở xã hội; thời hạn thu hồi vốn tối thiểu là 15 năm, kể từ ngày ký hợp đồng.

*Hai là, đối với các đô thị loại IV, V và khu vực nông thôn*

i) Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá bán nhà ở xã hội;

ii) Giá thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 20% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá thuê mua nhà ở xã hội;

iii) Giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 20% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm phần đầu tư đối với diện tích đất 20% của dự án nhà ở xã hội được phép khai thác thương mại); không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở vào giá thuê nhà ở xã hội; thời hạn thu hồi vốn tối thiểu là 15 năm, kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều quan trọng để tạo nên sức hút của phân khúc nhà ở xã hội là phải để cho chủ đầu tư dự án thấy được đó là phân khúc thật sự hấp dẫn, sự hấp dẫn này đối với đa phần các chủ đầu tư chính là nằm ở lợi nhuận thu được. Trong khi đây lại là nút thắt lớn nhất, Nhà nước muốn nhà ở giá rẻ đến tay người dân thì phải khống chế về giá, nhưng khống chế về giá thì lợi nhuận chủ đầu tư thu được thấp, không thể so sánh

được với việc đầu tư vào mặt hàng khác. Chính vì vậy, việc cân nhắc tăng lợi nhuận nhà ở xã hội sẽ cần thiết, chẳng những thu hút nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở sẽ hội, giúp chủ đầu tư có thể thu được lợi nhuận để nhanh thu hồi vốn mà còn cung cấp ra thị trường số lượng lớn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu *"Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"*. Để thu hút được chủ đầu tư thì tăng lợi nhuận là một trong những yếu tố tiên quyết, theo đó có thể tăng định mức lợi nhuận lên 15 - 20% như đề xuất trên, kết hợp với việc tạo điều kiện lớn nhất cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong bố trí quỹ đất và vốn vay, thậm chí một số khoản chi phí đầu tư nên được quy định trích từ ngân sách địa phương để hỗ trợ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (cần xác định đây không đơn thuần là hoạt động kinh doanh mà còn là sự "phân ưu" của doanh nghiệp với những mục đích xã hội của Nhà nước nên Nhà nước cần nâng cao trách nhiệm hỗ trợ của mình). Mức lợi nhuận này có thể chưa cao nhưng khi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được ưu tiên hơn về đất đai, thuế, vốn vay, kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; quy định hạch toán riêng lợi nhuận từ phần diện tích làm kinh doanh dịch vụ, thương mại,... thì vẫn đủ tạo nên sức hút của nhà ở xã hội. Mặt trái của giải pháp này là khi định mức lợi nhuận tăng thêm thì chắc chắn sẽ đẩy giá nhà ở xã hội tăng, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận khả năng thanh toán của người dân được tính trên tổng giá trị bất động sản chứ không phải diện tích của $1m^2$, chính vì vậy, cần đi đôi với việc tăng số lượng các căn có diện tích nhỏ để người dân cân nhắc phù hợp với "túi tiền", thậm chí lựa chọn hình thức thuê, thuê mua nhiều hơn mua[226]. Để giải quyết vấn đề này thì Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư nhà ở xã hội để đa dạng hóa các chủ đầu tư nhằm phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, để giá nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của nhóm đối tượng hưởng chính sách, đồng thời bảo đảm mang lại lợi nhuận cần thiết cho chủ đầu tư, ngoài việc kiểm soát giá nhà ở xã hội ở mức hợp lý, pháp luật cần có những thiết chế tài chính hỗ trợ để người thu nhập thấp có thể mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với khả năng chi trả hạn chế[227]. Kinh nghiệm từ các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia là những quốc gia đã thiết lập hệ thống các cơ quan tài chính hỗ trợ việc tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập thấp như Quỹ tiết kiệm Trung ương (Singapore); Ngân hàng Nhà ở Chính phủ (Thái Lan); Công ty Tài chính thế chấp nhà ở quốc gia, Quỹ Hỗ trợ phát triển nhà ở (Philippines); Quỹ tiết

---

[226] Lê Thị Ngọc Mai. (2019). *Ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và những vấn đề thực tiễn đặt ra*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/uu-dai-doi-voi-chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi-va-nhung-van-de-thuc-tien-dat-ra-63907.htm.

[227] Findlaw. (2007). *In re: Adoption of uniform housing affordability controls by the New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency*. Retrieved May 20, 2024, from https://caselaw.findlaw.com/court/nj-superior-court-appellate-division/1084626.html.

kiệm người lao động (Malaysia)[228]. Việc khai thác nguồn vốn từ các tổ chức này được áp dụng lâu dài đã hình thành nên tính bền vững trong việc hỗ trợ tài chính cho người có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở. Đây là những nguồn ngân sách có sẵn để cho vay với lãi suất ưu đãi khi những người có thu nhập thấp có nhu cầu nhà ở.

*Tóm lại*, các ưu đãi vẫn chưa tương xứng với nhu cầu của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng ngân sách của Nhà nước trong khi lợi nhuận lại bị giới hạn. Điều này dẫn tới chủ đầu tư không có động lực để chủ động thực hiện dự án nhà ở xã hội. Do đó, việc kiểm soát giá nhà ở xã hội được xây dựng trên nền tảng khuyến khích và tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà ở với khả năng chi trả hạn chế, do đó chính sách nhà ở xã hội chỉ khả thi khi mức thanh toán nằm trong khả năng chi trả của nhóm đối tượng thụ hưởng. Nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi nội dung liên quan về giá nhà ở xã hội theo hướng bảo đảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, đồng thời phải đảm bảo tính công bằng và hợp lý cho cả chủ đầu tư và người dân tiếp tục sử dụng trong cùng một dự án. Để làm được điều này thì đòi hỏi cần phải đánh giá lại các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội như vị trí, diện tích, hạ tầng, tiện ích xung quanh để đưa ra mức giá phù hợp trên cơ sở thích hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của người dân. Do đó, việc đưa ra các tiêu chí, nguyên tắc cụ thể để xác định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với khả năng tài chính của đối tượng sử dụng trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, hợp lý cho cả chủ đầu tư và người dân là điều rất quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển dự án nhà ở xã hội[229].

---

[228] Nguyễn Thị Thanh Thủy. (2020). *Tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

[229] Trần Linh Huân. (2024). Hoàn thiện pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (57),* tr.40.

## Kết luận Chương 2

Thông qua việc phân tích các quy định pháp luật về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội, có thể kết luận như sau: Chính sách ưu đãi cũng đã mang lại những chuyển biến tích cực cho thị trường nhà ở xã hội, tạo động lực nhất định cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Các chính sách ưu đãi hiện hành mà Nhà nước dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hiện nay không những nhiều mà còn đa dạng về hình thức, mặc dù vậy lại không phát huy hiệu quả cao thể hiện qua cung cầu thực tế quá chênh lệch. Nhìn một cách tổng thể về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi dành cho chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, quy định của pháp luật đối với vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế. Từ những bất cập, thực trạng đã được rút ra sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục nhằm hướng đến một hành lang pháp lý về ưu đãi đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội đầy đủ, rõ ràng và khả thi. Chính vì vậy, trong thời gian tới, đi đôi với việc thực hiện hiệu quả các quy định Luật Nhà ở năm 2023 và các quy định có liên quan, Nhà nước còn cần nghiên cứu thêm những giải pháp mới để thu hút chủ đầu tư cũng như tìm ra hướng giải quyết vấn đề nhà ở nếu như tình trạng cung nhà ở xã hội không có nhiều biến chuyển, không đáp ứng được nhu cầu xã hội và mục tiêu mà Nhà nước đặt ra.

# KẾT LUẬN

Con người là nhân tố quyết định đến sự thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để con người có thể phát triển một cách toàn diện, khỏe mạnh và cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước thì những nhu cầu thiết yếu, cơ bản của con người phải được đáp ứng. Có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những quyền cơ bản của công dân. Do đó, Nhà nước phải chú trọng tới chính sách nhà ở, đặc biệt cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp. Có thể nói chiến lược phát triển nhà ở xã hội bền vững đang là một trong những chiến lược trọng yếu trong quá trình ổn định chính sách an sinh xã hội. Việc đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ góp phần giải quyết vấn đề cấp bách về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp, các đối tượng đặc biệt hoặc công nhân ở các khu công nghiệp. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển nhà ở xã hội. Việc Nhà nước đưa ra nhiều ưu đãi đối với chủ đầu tư là một phương thức tốt, tuy nhiên thực tiễn đã cho thấy rằng đó chưa hẳn là phương thức tối ưu. Để giải quyết hiệu quả vấn đề này cần có một cái nhìn tổng quan và từ gốc của vấn đề, trước hết phải nhận thức đúng những nhu cầu từ phía chủ đầu tư và Nhà nước cũng cần có cách thức giải quyết nguồn cung nhà ở cho các đối tượng chính sách nếu như các biện pháp thu hút đầu tư không có kết quả. Do đó, việc hoàn thiện và mở rộng những ưu đãi dành cho chủ đầu tư cũng như thu hút nguồn lực tham gia phát triển nhà ở xã hội phải nhanh chóng được thực hiện, cụ thể:

*Thứ nhất,* cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính của dự án xây dựng nhà ở xã hội, cần xây dựng một quy trình thực hiện dự án nhà ở xã hội riêng biệt, rõ ràng, minh bạch, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết hoặc chồng chéo. Đồng thời, cần giải quyết vấn đề quỹ đất để chủ đầu tư có cơ sở phát triển các dự án nhà ở xã hội.

*Thứ hai,* cần sử dụng một cách hiệu quả và khai thác hợp lý, phát huy nguồn lực của nguồn vốn cho các dự án nhà ở xã hội hiện nay. Đồng thời, phát triển, mở rộng và thu hút nguồn vốn từ những nguồn khác nhau không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà còn cả các nhà đầu tư nước ngoài.

*Thứ ba,* cần có ưu đãi về thuế riêng cho chủ đầu tư nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, thuê mua và cần có sự phối hợp đồng bộ về cơ chế, chính sách và các cơ quan chủ quản trong lĩnh vực nhà ở với lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

*Thứ tư,* cần tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

*Thứ năm,* những chính sách ưu đãi hiện nay dành cho chủ đầu tư chưa thật sự mang lại hiệu quả, nhiều nội dung chỉ mang tính hình thức, không thực chất và không có cơ chế để thực hiện và các ưu đãi vẫn chưa tương xứng với nhu cầu của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trong khi lợi nhuận lại bị giới hạn từ 10% đến 15% theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Đến Luật Nhà ở năm 2023 quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Do đó, cần tăng cường thêm các ưu đãi cho nhà đầu tư trong các quy định về ưu đãi kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; quy định hạch toán riêng lợi nhuận từ phần diện tích làm kinh doanh dịch vụ, thương mại và quy định về chi phí hợp lý trong về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội.

Mục đích khi thực hiện dự án nhà ở xã hội đối với Nhà nước là tập trung vào việc cung cấp chỗ ở cho những người thu nhập thấp không có nhà ở trên thị trường, còn đối với chủ đầu tư là tập trung vào lợi nhuận mà cụ thể là chi phí đầu tư đã bỏ ra và khả năng thu hồi vốn. Mặc dù các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội mang lại những lợi thế vốn có cho chủ đầu tư nhưng nhà ở xã hội có xu hướng tập trung vào việc giảm giá nhà ở mức thấp nhất có thể để phù hợp với khả năng chi trả của bên mua, bên thuê và bên thuê mua. Dưới góc độ chủ đầu tư, điều này không chỉ hạn chế lợi nhuận tiềm năng, đồng thời hạn chế khả năng duy trì vốn và tiếp tục tái đầu tư của chủ đầu tư. Để thực sự thúc đẩy sự phát triển của phân khúc nhà ở xã hội, cũng như hướng tới việc xây dựng mô hình Nhà nước kiến tạo thì vai trò của Nhà nước cần thiết phải được xác định lại, xác định rõ, đó là Nhà nước định hướng cho sự phát triển của xã hội, chứ không phải là tặng cho xã hội những gì xã hội cần. Do đó, các chính sách hỗ trợ phù hợp, thực tế và khả thi là tiền đề thiết yếu để thu hút các chủ đầu tư vào lĩnh vực nhà ở này.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

## A. SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN


1. Bùi Nhật Huy. (2022). Phát triển nhà ở xã hội: Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước châu Âu. *Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị thế giới, số 2.*
2. Hoàng Thị Hằng Nga. (2020). Một số kinh nghiệm phát triển nhà ở thu nhập thấp trên thế giới và bài học cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng, số 38.*
3. Hoàng Vũ Linh Chi. (2019). Chính sách NƠXH của Việt Nam. *Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3*.
4. Huỳnh Dũng Tiến. (2020). *Pháp luật về kinh doanh nhà ở xã hội tại Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ).
5. Nguyễn Minh Hòa. (2012). "Nhà ở xã hội - Nhà ở cho người thu nhập thấp". *Tạp chí Kiến trúc, số 4*.
6. Nguyễn Ngọc Tiệp. (2018). Phát triển thị trường nhà ở xã hội: kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á. *Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 25*.
7. Nguyễn Thị Thanh Thủy. (2020). *Tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
8. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lâm Thị Bích Trâm, Trần Vang Phủ. (2017). *Giáo trình Pháp luật về nhà ở*. Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ.
9. Phạm Thái Sơn. (2014). Nhà ở xã hội tại Việt Nam: Quan niệm, chính sách và thực tiễn. *Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 18*.
10. Phạm Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Trang. (2023). Quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (56)*.
11. Phạm Thị Thanh Hoa. (2016). Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nhà ở xã hội và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, số 29 (6-2016)*.
12. Phạm Yến Nhi. (2022). Kiểm soát chất lượng nhà ở xã hội của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20*.
13. Phạm Yến Nhi. (2023). *Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
14. Phạm Yến Nhi. (2023*). Pháp luật về thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Trần Linh Huân. (2024). Hoàn thiện pháp luật về phát triển nhà ở xã hội. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số (57).*
16. Trần Vang Phủ, Hồ Thị Huỳnh Như. (2024). *Pháp luật về chế độ ưu đãi khi đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội*. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng, Lê Minh Viễn. (2019). Bất cập trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9*.
18. Trần Vang Phủ. (2021). *Pháp luật về nhà ở xã hội*. Hà Nội: Nxb Chính trị - Quốc gia Sự Thật.

**B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ**

19. Anh Tú. (2022). *15-25 triệu đồng/m$^2$: Người nghèo khó mua nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 28/4/2024, từ https://vietnamnet.vn/15-25-trieu-dong-m2 nguoi-ngheo-kho-mua-nha-o-xa-hoi-2019144.html.
20. Báo điện tử Xây dựng. (2024). *Giai đoạn 2021-2023: 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai*. Truy cập ngày 15/3/2024, từ https://baoxaydung.com.vn/giai-doan-2021-2023-499-du-an-nha-o-xa-hoi-da-duoc-trien-khai-371944.html.
21. Báo Lao Động. (2024). *Nhà ở xã hội - vẫn còn tình trạng "trên nóng - dưới lạnh"*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-o-xa-hoi-van-con-tinh-trang-tren-nong-duoi-lanh-1316697.ldo.
22. Bảo Tín. (2023). *Nhà ở xã hội: Xây đã khó, bán càng khó*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://baodauthau.vn/nha-o-xa-hoi-xay-da-kho-ban-cang-kho-post139514.html.
23. Bích Lan. (2023). *Chủ đầu tư cần được ưu đãi về lãi suất và chính sách để xây dựng nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=73220.
24. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. (2023). *Hoàn thiện quy định về chính sách nhà ở xã hội của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)*. Truy cập ngày 14/3/2024, từ https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1930&l=Nghiencuutraodoi.
25. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. (2022). *Phát triển nhà ở xã hội: Vẫn còn nhiều vướng mắc*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phat-trien-nha-o-xa-hoi-van-con-nhieu-vuong-mac 119221101172534403.htm.
26. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. (2022). *Xây dựng nhà ở xã hội, vướng nhất là thủ tục*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/xay-nha-o-xa-hoi-vuong-nhat-la-thu-tuc-119220802153419175.htm.
27. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. (2023). *Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 15/5/2024, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/kinh-nghiem-quoc-te-trong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-119230403162111089.htm.
28. Đình Sơn. (2023). *Luôn kêu thiếu nhưng nhà ở xã hội vẫn ế, bỏ hoang*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://thanhnien.vn/luon-keu-thieu-nhung-nha-o-xa-hoi-van-e-bo-hoang-185231011231152299.htm.

29. Đoàn Văn Bình. (2023). *Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại một số quốc gia trên thế giới và gợi mở giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho Việt Nam*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danchuphapluat.vn/kinh-nghiem-phat-trien-nha-o-xa-hoi-tai-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-goi-mo-giai-phap-hoan-thien-chinh-sach-phat-trien-nha-o-xa-hoi-cho-viet-nam.
30. Đức Tú. (2024). *Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://tapchixaydung.vn/kinh-nghiem-quoc-te-trong-phat-trien-nha-o-xa-hoi-20201224000022211.html.
31. Hoàng Lan. (2023). *Bổ sung nhiều ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 20/02/2024, từ https://vneconomy.vn/bo-sung-nhieu-uu-dai-thue-doi-voi-chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi.htm.
32. Lê Thị Ngọc Mai. (2019). *Ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và những vấn đề thực tiễn đặt ra*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/uu-dai-doi-voi-chu-dau-tu-nha-o-xa-hoi-va-nhung-van-de-thuc-tien-dat-ra-63907.htm.
33. Minh Chiến. (2023). *Một số địa phương bố trí đất xây nhà ở xã hội ở... khu nghĩa trang*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://nld.com.vn/thoi-su/mot so-dia-phuong-bo-tri-dat-xay-nha-o-xa-hoi-o-khu-nghia-trang-20230424171119151.htm.
34. Nguyễn Hoàng Linh. (2024). *Tính đạo lý và pháp lý ngày càng được củng cố*. Truy cập ngày 15/3/2024, từ https://tapchixaydung.vn/tinh-dao-ly-va-phap-ly-ngay-cang-duoc-cung-co-20201224000023236.html.a.
35. Nguyễn Hoàng Linh. (2024). *Thách thức 2024: Hoàn thành 130 nghìn căn NƠXH*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://tapchixaydung.vn/thach-thuc-2024-hoan-thanh-130-nghin-can-noxh-20201224000022240.html.
36. Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Hồng Nam. (2023). *Vướng mắc trong quy định về nhà ở xã hội và một số kiến nghị*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danchuphapluat.vn/vuong-mac-trong-quy-dinh-ve-nha-o-xa-hoi-va-mot-so-kien-nghi.
37. Nguyễn Văn Đính. (2023). *Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội còn rất nhiều chông gai*. Truy cập ngày 19/5/2024, từ https://kinhtedothi.vn/muc-tieu-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-con-rat-nhieu-chong-gai.html.
38. Phạm Việt Phương. (2021). *Phát triển nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay*. Truy cập ngày 14/3/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/phat-trien-nha-o-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay.html.
39. Quốc Anh. (2024). *Khó vay vốn ưu đãi làm nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://nld.com.vn/kho-vay-von-uu-dai-lam-nha-o-xa-hoi-196240204130339103.htm.
40. Toàn Thắng. (2022). *Vướng mắc nào cản bước phát triển nhà ở xã hội*. Truy cập ngày 18/02/2024, từ https://baochinhphu.vn/vuong-mac-nao-can-buoc phat-trien-nha-o-xa-hoi-102220801085408304.htm.

41. Tuyết Lan. (2024). *Giá nhà ở xã hội như lên đồng, tăng cả tỉ đồng dù đã sử dụng gần chục năm*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://laodong.vn/bat-dong-san/gia-nha-o-xa-hoi-nhu-len-dong-tang-ca-ti-dong-du-da-su-dung-gan-chuc-nam-1325105.ldo.
42. Thái Nguyên. (2023). *Mức lợi nhuận làm nhà ở xã hội cần quy định thế nào để thu hút chủ đầu tư?*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://danviet.vn/quydinh-xac-dinh-gia-ban-nha-o-xa-hoi-can-kiem-dinh-chat-che-20230305143545061.htm.
43. Trấn Kháng. (2023). *Bộ Xây dựng: Các ưu đãi cho chủ đầu tư làm nhà ở xã hội là không thực chất*. Truy cập ngày 27/4/2024, từ https://dantri.com.vn/bat-dong-san/bo-xay-dung-cac-uu-dai-cho-chu-dau-tu-lam-nha-o-xa-hoi-la-khong-thuc-chat-20230504213222314.htm.
44. Trọng Tín. (2023). *Lo giá nhà ở xã hội tăng*. Truy cập ngày 30/4/2024, từ https://baodautu.vn/batdongsan/lo-gia-nha-o-xa-hoi-tang-d182124.html.
45. Trọng Tín. (2023). *Luôn kêu thiếu, nhưng nhà ở xã hội vẫn ế*. Truy cập ngày 20/5/2024, từ https://baodautu.vn/batdongsan/luon-keu-thieu-nhung-nha-o-xa-hoi-van-e-d202932.html.

**C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI**

46. Abel Owotemu and Cross Ogohi Daniel. (2021). Impact of globalisation and affordable housing provision. *Asian Journal of Business and Management, Volume 9, Issue 1*.
47. Aedes Benchmark. (2022). *Other reasons for this low per-unit cost include efficient construction techniques and designs.* Aedes vereniging van woningcorporaties, 2021 figure.
48. Alice Pittini and Elsa Laino. (2011). *Housing Europe Review 2012: The nuts and bolts of European social housing systems*. Retrieved December 5, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/236144096_Housing_Europe_Review_2012_The_nuts_and_bolts_of_European_social_housing_systems.
49. Andreas Scheba & Ivan Turok. (2021). The role of institutions in social housing provision: Salutary lessons from the South. *Housing Studies, Volume 38,* pp. 5. DOI: 10.1080/02673037.2021.1935765.
50. Anita Blessing & Tony Gilmour. (2011). The Invisible Hand? Using Tax Credits to Encourage Institutional Investment in Social Housing. *International Journal of Housing Policy, Vol. 11, No. 4*.
51. Arild Holt - Jensen. (1998). Social Housing: International Comparison of Planning for the Weakest Social Groups. *Monografier Nr. 3. Bergen*.
52. Ball Michael, Michael Harloe, Maartje Martens. (1988). *Housing and Social Change in Europe and the USA*. USA: Routledge Public.

53. Bratt, R.G. (2009). Challenges for nonprofit housing organizations created by the private housing market. *Journal of Urban Affairs, No. 31(1).*

54. Catherine A. Paul. (2017). *Contemporary Housing Issues, Social Welfare History Project*. Retrieved May 5, 2024, from http://socialwelfare.library.veu.edu/programs/housing/contemporary-housing-issues/.

55. Christian Friis Bach. (2015*). Social Housing in the UNECE region: Models, trends and challenges.* Retrieved December 5, 2023, from https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.pdf.

56. Community Development Corporations. (2000). *Community Development Projects, and Other Public Welfare Investments*. Accessed on May 16, 2024, from link https://www.novoco.com/sites/default/files/atoms/files/treasury_rept.pdf.

57. Community Reinvestment Act - CRA 1977. Retrieved May 16, 2024, from https://www.federalreserve.gov/consumerscommunities/cra_about.htm#:~:text=The%20Community%20Reinvestment%20Act%20(CRA)%2C%20enacted%20in%201977%2C,%2Dincome%20(LMI)%20neighborhood.

58. Congressional Research Service. (2023). *An Introduction to the Low-Income Housing Tax Credit.* Retrieved May 5, 2024, from https://sgp.fas.org/crs/misc/RS22389.pdf.

59. Department of Housing and Community Development. (2020). *National Housing Trust Fund (NHTF).* Retrieved May 5, 2024, from https://dhcd.dc.gov/page/national-housing-trust-fund-nhtf.

60. Department of Housing and Urban Development. (2004). *Housing Quality Standards and Inspections*. Washington DC: Department for Housing and Urban Development Housing Quality Standards.

61. Department of Housing and Urban Development. (2016). *HOME Investment Partnership Program Policies.* Retrieved May 5, 2024, from https://www.hud.gov/sites/documents/21-FY16CJ-HIPP.pdf.

62. Department of Housing and Urban Development. (2021). *Housing Trust Fund*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/htf.

63. E. Ibem, Paschal Onyemaechi and Emmanuel A. yo-Vaughan. (2018). Project Selection and Transparency Factors in Housing Public-Private Partnerships in Nigeria. *Construction Economics and Building, Volume 18, Number 2*.

64. Ellie Francis-Brophy and Jed Donoghue. (2013). Social housing policy challenges in Tasmania. *Australian Journal of Social, Volume 48, No.4*.

65. Everett Stamm. (2020). *An Overview of the Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC)*. Retrieved May 5, 2024, from https://taxfoundation.org/low-income-housing-tax-credit-lihtc/.

66. Findlaw. (2007). *In re: Adoption of uniform housing affordability controls by the New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency*. Retrieved May 20, 2024, from https://caselaw.findlaw.com/court/nj-superior-court-appellate-division/1084626.html.

67. Guarantee Fund for Social Housing. (2022). *Portfolio reporting as of June 30 2022*.

68. Hanneke van Deursen. (2023). *The People's Housing: Woningcorporaties and the Dutch Social Housing System, Part 2: The Mechanics.* Retrieved April 30, 2024, from https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/research/files/harvard_jchs_the_peoples_housing_mechanics_van_deursen_2023.pdf.

69. Housing Act of 1937. Retrieved May 5, 2024, from https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-10348/pdf/COMPS-10348.pdf.

70. Housing and Development Board - Singapore. *HDB History and Towns*. Retrieved April 30, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/history.

71. Housing and Development Board - Singapore. *Public Housing - A Xingapo Icon*. Retrieved May 15, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/public-housing-a-singapore-icon.

72. Housing and Development Board - Singapore. Retrieved April 30, 2024, from https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us.

73. Housing and Economic Recovery Act 2008 - HERA. Retrieved May 5, 2024, from https://www.congress.gov/110/plaws/publ289/PLAW-110publ289.pdf.

74. Housing and Regeneration Act 2008. Retrieved December 5, 2023, from https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/17.

75. Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe the Netherlands.* Retrieved April 30, 2024, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

76. Housing Europe. (2010). *Social Housing in Europe*. Retrieved December 5, 2023, from https://www.housingeurope.eu/resource-117/social-housing-in-europe.

77. Internal Revenue Service (IRS), Treasury. (2001). *Compliance Monitoring and Miscellaneous Issues Relating to the Low-Income Housing Credit.* Retrieved May 16, 2024, from https://www.novoco.com/public-media/documents/monitoring_regulations.pdf.

78. K M Grace Wong. (2004). *Vertical cities as a solution for land scarcity: the tallest public housing development in Singapore*. Retrieved April 30, 2024, from https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.udi.9000108.

79. Lawson. J, Pawson. H, Troy. L, Nouwelant. R, and Hamilton. C. (2018). *Social housing as infrastructure: an investment pathway*. Retrieved February 18, 2024, from https://www.ahuri.edu.au/research/final-reports/306, doi:10.18408/ahuri-5314301.

80. Michael E. Stone. (2003). *Social Housing in the UK and US: Evolution, Issues and Prospects* (Ph. D Thesis, University of Massachusetts Boston, Boston, Massachusetts).

81. Ministry of Finance. (2022). *Sample calculation of allowances.* Retrieved April 30, 2024, from https://www.taxdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-spraak-toeslagen.

82. National Affordable Housing Act of 1990. Retrieved May 5, 2024, from https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/566.

83. Sasha Tsenkova. (2014). The social housing sector in Prague and Warsaw: Trends and future prospects. *GeoJournal, Volume 79*.

84. Specialist in Housing Policy. (2014). *An Overview of the Section 8 Housing Programs: Housing Choice Vouchers and Project-Based Rental Assistance*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.everycrsreport.com/reports/RL32284.html.

85. Tax Reform Act 1986. Retrieved May 5, 2024, from https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/3838.

86. The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018. Retrieved April 30, 2024, from https://www.government.nl/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom- of-the-netherlands.

87. United State Interagency Council on Homelessness. (2013). *Fiscal Year 2013 Federal Government Homelessness Budget Fact Sheet*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.usich.gov/resources/uploads/asset_library/FY13_Budget_Fact_Sheet_final.pdf.

88. World Bank Group. (2015). *Affordable housing in Vietnam – The way forward*. Report.

89. Yvonne Franz. (2009). *Demographical characteristics of social housing in the United States*. Retrieved May 5, 2024, from

https://www.researchgate.net/publication/277839233_Demographical_characteristics_of_social_housing_in_the_United_States.

# DANH MỤC VĂN BẢN

## A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2021.
2. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

## B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

❖ **VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH**

3. Hiến pháp năm 2013.
4. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016.
5. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2022, 2023.
6. Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
7. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
8. Luật Nhà ở năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022.
9. Luật Đầu tư công năm 2019.
10. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.
11. Luật Đầu tư năm 2020.
12. Luật Nhà ở năm 2023.
13. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.
14. Luật Đất đai năm 2024.
15. Nghị quyết số 1023/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
16. Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
17. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng.
18. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
19. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

20. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
21. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
22. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
23. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý thuế.
24. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
25. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
26. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
27. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15.
28. Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.
29. Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".
30. Quyết định số 486/QĐ-TTg 10/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.
31. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.
32. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
33. Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

34. Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
35. Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.
36. Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
37. Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
38. Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015.
39. Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025.
40. Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

❖ **VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC**

41. Luật Nhà ở năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
42. Pháp lệnh số 51-LCT/HĐNN8 ngày 06/4/1991 của Hội đồng Nhà nước về Nhà ở năm 1991.
43. Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
44. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005.
45. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005.

46. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
47. Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020.
48. Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu đô thị.
49. Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
50. Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
51. Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
52. Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

**C. VĂN BẢN KHÁC**

53. Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
54. Chỉ thị số 03/2017/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.
55. Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
56. Công văn số 406/BXD-QLN ngày 04/02/2021 của Bộ Xây dựng gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về cơ chế tài chính của Quỹ phát triển nhà ở.
57. Công văn số 4783/BXD-QLN ngày 18/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về diện tích tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

58. Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước triển khai chương cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP hướng dẫn.
59. Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030.